

الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي Annex 9

التسهيلات

الطبعة السابعة عشرة — مارس ٢٠٢٥



تحل هذه الطبعة محل جميع الطبعات السابقة للملحق التاسع اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١١.

للحصول على معلومات بشأن نطاق تطبيق القواعد والتوصيات، انظر التمهيد.

منظمة الطيران المدني الدولي

الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي Annex 9

التسهيلات

الطبعة السابعة عشرة – مارس ٢٠٢٥

تحل هذه الطبعة محل جميع الطبعات السابقة للملحق التاسع اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١١.

للحصول على معلومات بشأن نطاق تطبيق القواعد والتوصيات، انظر التمهيد.

منظمة الطيران المدني الدولي

تُنشر هذه الوثيقة في طبعات مستقلة باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية
والروسية والصينية والفرنسية

منظمة الطيران المدني الدولي

999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

للحصول على المعلومات المتعلقة بتقديم طلبات الشراء، والاطلاع على قائمة بأسماء
جميع وكلاء البيع وبائعي الكتب، يرجى زيارة موقع الايكاو على الرابط www.icao.int

الطبعة الأولى ١٩٤٩

الطبعة الخامسة عشرة ٢٠١٧

الطبعة السادسة عشرة ٢٠٢٢

الطبعة السابعة عشرة ٢٠٢٥

الملحق التاسع — التسهيلات

Order Number: AN 9

ISBN 978-92-9275-682-6

© ICAO 2025

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام
لاسترجاع الوثائق أو تداوله في أي شكل أو بأي وسيلة، دون الحصول على إذن كتابي
مسبق من منظمة الطيران المدني الدولي.

التعديلات

تعلن التعديلات في ملحق كتالوج الإيكاو للمطبوعات، ويمكن الاطلاع على الكتالوج وملاحقه في موقع الايكاو على الإنترنت عبر الرابط. www.icao.int. والجدول أدناه مخصص لتسجيل مثل هذه التعديلات.

سجل التعديلات والتصويبات

[illegible][illegible]

المحتويات

الصفحة

(ix)	 التمهيد
1-1	 الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة.
1-1	 (أ) — تعاريف
1-6	 (ب) — مبادئ عامة
2-1	 الفصل الثاني — دخول الطائرات ومغادرتها
2-1	 (أ) — أحكام عامة
2-1	 (ب) — المستندات — المتطلبات والاستعمال
2-2	 (ج) — تصحيح الوثائق
2-3	 (د) — تطهير الطائرة من الحشرات
2-4	 (هـ) — تطهير الطائرة من الجراثيم
2-5	 (و) — الترتيبات الخاصة بالطيران العام الدولي والرحلات الأخرى غير المنتظمة
2-5	 أولاً — أحكام عامة
2-5	 ثانياً — الترخيص المسبق
2-6	 ثالثاً — الإخطار المسبق بالوصول
2-6	 رابعاً — التخليص على الطائرة والتوقف المؤقت لها
3-1	 الفصل الثالث — دخول ومغادرة الأشخاص وأمتعتهم
3-1	 (أ) — أحكام عامة
3-1	 (ب) — الوثائق المطلوبة من المسافرين
3-1	 (ج) — أمن وثائق السفر
3-2	 (د) — وثائق السفر
3-4	 (هـ) — تأشيرات الخروج
3-4	 (و) — تأشيرات الدخول والعودة
3-5	 (ز) — بطاقات الصعود إلى الطائرة والنزول منها
3-5	 (ح) — فحص وثائق السفر
3-6	 (ط) — إجراءات المغادرة
3-7	 (ي) — إجراءات ومسؤوليات الدخول
3-8	 (ك) — إجراءات ومقتضيات العبور
3-8	 (ل) — التصرف في الأمتعة التي فصلت عن صاحبها
3-8	 (م) — التعرف على هوية أعضاء الطاقم وموظفي مشغلي الطائرات الآخرين ودخولهم
3-9	 (ن) — مفتشو الطيران المدني

الصفحة

3-10	(س) — المساعدة في حالات الطوارئ/تأشيرات الدخول في حالات الأسباب القاهرة.....
3-10	(ع) — القصر
4-1	الفصل الرابع — دخول ومغادرة البضائع والمواد الأخرى
4-1	(أ) — أحكام عامة
4-2	(ب) — المعلومات التي تطلبها السلطات العامة.....
4-3	(ج) — الإفراج عن البضائع المصدرة والمستوردة وتخليصها.....
4-5	(د) — قطع الغيار والمعدات على متن الطائرة والمخزونات والمواد الأخرى التي يقوم مشغلو الطائرات باستيرادها أو تصديرها فيما يتعلق بالخدمات الدولية.....
4-6	(هـ) — الحاويات والمنصات الناقلة.....
4-6	(و) — المستندات والإجراءات المتعلقة بالبريد
4-7	(ز) — المواد المشعة.....
5-1	الفصل الخامس — الأشخاص ممنوعون من الدخول والمبعدون
5-1	(أ) — أحكام عامة
5-1	(ب) — الأشخاص ممنوعون من الدخول.....
5-3	(ج) — المبعدون
5-4	(د) — الحصول على وثيقة سفر بديلة.....
6-1	الفصل السادس — المطارات الدولية — التسهيلات والخدمات المتعلقة بالحركة
6-1	(أ) — أحكام عامة
6-2	(ب) — ترتيبات سير الحركة بالمطار.....
6-2	أولاً — أحكام عامة
6-2	ثانياً — ترتيبات الخدمة ووقوف الطائرات
6-3	ثالثاً — الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات المغادرة
6-3	رابعاً — الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات القادمة.....
6-4	خامساً — الركاب وأعضاء الطاقم العابرون والمحولون.....
6-4	سادساً — التسهيلات والخدمات المختلفة في محطات الركاب
6-4	سابعاً — التجهيزات الخاصة بمناولة البضائع والبريد والتخليص عليها.....
6-5	(ج) — التجهيزات المطلوبة لمراقبة التخليص وخدمات المراقبة
6-5	(د) — الركاب غير المنضبطين
6-5	(هـ) — وسائل الراحة للركاب.....
7-1	الفصل السابع — الهبوط في أماكن أخرى غير المطارات الدولية
7-1	(أ) — أحكام عامة
7-1	(ب) — التوقف لفترات قصيرة.....
7-1	(ج) — عدم استئناف الرحلة.....

الصفحة

8-1	الفصل الثامن — التسهيلات التي تغطي موضوعات محدّدة
8-1	(أ) — الضمانات والإعفاء من المصادرة أو الحجز
8-1	(ب) — تسهيلات البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث وإنقاذ الممتلكات
8-2	(ج) — رحلات الإغاثة ورحلات الإعادة إلى الوطن
8-3	(د) — التلوث البحري وعمليات الطوارئ المتعلقة بالسلامة
8-3	(هـ) — تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والأحكام المرتبطة بها
8-3	(و) — تسهيلات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة
8-3	أولاً — أحكام عامة
8-4	ثانياً — إمكانية دخول المطارات
8-4	ثالثاً — الوصول إلى الخدمات الجوية
8-6	(ز) — مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرههم
8-6	(ح) — الاتجار بالأشخاص
8-6	(ط) — الاتجار بالحيوانات البرية
9-1	الفصل التاسع — نظم تبادل بيانات الركاب
9-1	(أ) — أحكام عامة
9-1	(ب) — المعلومات المسبقة عن الركاب (API)
9-3	(ج) — نظم السفر الإلكترونية (ETS)
9-4	(د) — بيانات سجل أسماء الركاب (PNR)
10-1	الفصل العاشر — الأحكام المتعلقة بالصحة
10-1	(أ) — اللوائح الصحية الدولية والتدابير ذات الصلة
10-2	(ب) — تفتيش الوثائق المتعلقة بالصحة
10-3	(ج) — الوقاية من الأمراض المعدية والتخفيف من حدتها
10-4	(د) — التسهيلات المطلوبة لتنفيذ تدابير الصحة العامة والإسعافات الطبية والحجر الصحي الحيواني والنباتي
APP 1-1	المرفق ١ — الإقرار العام
APP 2-1	المرفق ٢ — قائمة الركاب
APP 3-1	المرفق ٣ — قائمة البضائع
APP 4-1	المرفق ٤ — شهادة بشأن آخر عملية تطهير من الحشرات
APP 5-1	المرفق ٥ — بطاقة الصعود إلى الطائرة والنزول منها
APP 6-1	المرفق ٦ — توصيات مجلس التعاون الجمركي

الصفحة

المرفق ٧ — شهادة عضو الطاقم	APP 7-1
المرفق ٨ — شهادة مفتش الطيران المدني	APP 8-1
المرفق ٩ — نموذج مقترح لأشكال الوثائق المتعلقة بإعادة الأشخاص الممنوعين من الدخول	APP 9-1
١- المستند المتعلق بوثائق السفر المفقودة أو التالفة	APP 9-1
٢- الكتاب المتعلق بوثائق السفر التدليسية أو المزيفة أو المزورة أو الوثائق التي يقدمها محتالون	APP 9-2
المرفق ١٠ — نموذج الأمم المتحدة للمستندات التجارية	APP 10-1
المرفق ١١ — نموذج برنامج تسهيلات المطارات	APP 11-1
١ الغرض من برنامج تسهيلات المطار	APP 11-1
٢- مجال تطبيق برنامج تسهيلات المطار	APP 11-1
٣- التنظيم والإدارة	APP 11-1
المرفق ١٢ — نموذج برنامج وطني للتسهيلات	APP 12-1
١- الغرض من وجود برنامج وطني للتسهيلات	APP 12-1
٢- نطاق تطبيق برنامج وطني للتسهيلات	APP 12-1
٣- التنظيم والإدارة	APP 12-1
٤- إنشاء برنامج وطني للتسهيلات	APP 12-2
المرفق ١٣ — نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية	APP 13-1

التمهيد

نبذة تاريخية

أقر المجلس للمرة الأولى القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بالتسهيلات في ٢٥/٣/١٩٤٩، وذلك عملاً بأحكام المادة ٣٧ من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، ١٩٤٤)، وأطلق عليها الملحق التاسع للاتفاقية بعنوان "القواعد والتوصيات الدولية — التسهيلات". وأصبحت هذه القواعد والتوصيات الدولية سارية المفعول في ١/٩/١٩٤٩. وقد وضعت هذه القواعد القياسية والتوصيات الدولية بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الدورتين الأولى والثانية لشعبة التسهيلات المعقودتين في فبراير ١٩٤٦ بمونتريال ويونيو ١٩٤٨ بجنيف على التوالي. وقد تم التوسع في هذه القواعد والتوصيات وأجريت عليها تعديلات شاملة نتيجة للدورات التي أعقبت ذلك، أي في الدورة الثالثة التي عقدت بمدينة بوينس آيرس في شهر ديسمبر ١٩٥١، والدورة الرابعة التي عقدت بمانيليا في أكتوبر ١٩٥٥، والدورة الخامسة التي عقدت في روما في ديسمبر ١٩٥٩، والدورة السادسة التي عقدت بمكسيكو سيتي في مارس/أبريل ١٩٦٣، والدورة السابعة التي عقدت في مونتريال في مايو ١٩٦٨. والدورة الثامنة التي عقدت في مدينة دوبروفنيك في مارس ١٩٧٣، والدورة التاسعة التي عقدت في مونتريال في أبريل/مايو ١٩٧٩، والدورة العاشرة التي عقدت في مونتريال في سبتمبر ١٩٨٨، والدورة الحادية عشرة التي عقدت في مونتريال في أبريل ١٩٩٥، والاجتماع الثالث لفريق خبراء التسهيلات الذي عقد في مونتريال في فبراير ٢٠٠١ ونتيجة لتوصيات الشعبة وفريق خبراء التسهيلات بشأن تعديل الملحق التاسع التي أقرها المجلس، أصبحت الطبعة الثانية للملحق التاسع سارية المفعول في ١/٣/١٩٥٣ والطبعة الثالثة في ١/١١/١٩٥٦ والطبعة الرابعة في ١/١١/١٩٦٠ والطبعة الخامسة في ١/٤/١٩٦٤ والطبعة السادسة في ١/٤/١٩٦٩ والطبعة السابعة في ١٥/٤/١٩٧٤ والطبعة الثامنة في ١٥/٧/١٩٨٠ والطبعة التاسعة في ١٥/١١/١٩٩٠ والطبعة العاشرة في ٣٠/٤/١٩٩٧ والطبعة الحادية عشرة في ١٥/٧/٢٠٠٢ والطبعة الثانية عشرة في ١١/٧/٢٠٠٥ والطبعة الثالثة عشرة في ١٨/٧/٢٠١١ والطبعة الرابعة عشرة في ٢٥/١٠/٢٠١٥ والطبعة الخامسة عشرة في ٢٣/١٠/٢٠١٧ والطبعة السادسة عشرة في ١٨/٧/٢٠٢٢.

الطبعة السابعة عشرة — تشمل هذه الطبعة، فيما تشمل، أحكاماً صادرة عن الاجتماع الثالث عشر لفريق خبراء التسهيلات الذي انعقد في ٢٠٢٤ في مونتريال، بكندا في ٢٠٢٤ بشأن مسائل تتعلق بدخول ومغادرة الأشخاص وأمتعتهم، ومرافق وخدمات الحركة الجوية في المطارات الدولية، وبيانات سجلات أسماء الركاب (PNR)، والمعلومات المسبقة عن الركاب (API)، والاتجار في الأشخاص. وقد أصبحت هذه الطبعة السابعة عشرة من الملحق التاسع سارية المفعول في ١٠/٣/٢٠٢٥ وواجبة التطبيق في ١١/٧/٢٠٢٥.

أمور مثل حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، وأمن وثائق السفر ووثائق الإثباتات الصحية، ورحلات الإغاثة والعودة إلى الوطن، وتسهيل النقل الجوي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره، والاتجار بالأشخاص، وبيانات "سجل أسماء الركاب" (PNR). وقد أصبحت هذه الطبعة السادسة عشرة من الملحق التاسع سارية في ١٨/١١/٢٠٢٢ وستصبح واجبة التطبيق في ١٨/١١/٢٠٢٢.

إن القواعد والتوصيات الخاصة بالتسهيلات هي نتاج المادة ٣٧ لاتفاقية شيكاغو، التي تنص، ضمن جملة أمور، على أن "تقوم منظمة الطيران المدني الدولي من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بإقرار أو تعديل القواعد والتوصيات والإجراءات الدولية والتي تتعلق بإجراءات الجمارك والهجرة، وغير ذلك من المسائل المتصلة بسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية كما قد تدعو إليها الحاجة من وقت لآخر". وقد عززت المادة ٢٢ من الاتفاقية السياسات الخاصة بتنفيذ الدول للقواعد والتوصيات بشأن التسهيلات، وحيث تعبر هذه المادة عن الالتزام الذي قبلت به كل دولة متعاقدة بأن "تتخذ، من خلال إصدار أنظمة خاصة أو بأي طريق آخر، كل التدابير العملية لتسهيل ملاحاة الطائرات بين أقاليم الدول المتعاقدة، وتجنب كل تأخير لا داعي له للطائرات أو لطاقمها أو ركابها أو حمولتها. خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة والحجر الصحي والجمارك وإجراءات الخروج". وفضلاً عن المادة ٢٣ التي تعبر عن تعهد كل دولة متعاقدة بأن تضع "في حدود إمكانياتها العملية، إجراءات الجمارك والهجرة التي تؤثر على الملاحة الجوية الدولية طبقاً للقواعد التي تقرر أو يوصى بها من وقت لآخر بمقتضى هذه الاتفاقية".*

* ويتعلق عدد من مواد الاتفاقية بصفة خاصة بالحكم الخاص بملحق التسهيلات. وقد أخذت هذه المواد في الحسبان عند إعداد الملحق. وينبغي للأشخاص المسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا الملحق على نحو خاص الإلمام بالمواد التالية علاوة على المادتين ٢٢ و ٢٣:

المادة ١٠، الهبوط في مطار جمركي؛ المادة ١١، تطبيق أنظمة الطيران؛

المادة ١٣، أنظمة الدخول والتخليص؛ المادة ١٤، منع انتشار الأمراض؛

المادة ٢٤، الرسوم الجمركية؛ المادة ٢٩، المستندات التي تحملها الطائرة؛

المادة ٣٥، القيود المفروضة على نقل البضائع.

وبالإضافة إلى القواعد والتوصيات الواردة في الملحق التاسع، يستند برنامج الايكاو للتسهيلات إلى قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالتسهيلات والتوصيات من الفئة "باء" الصادرة عن دورات شعبة التسهيلات، والتي لا تقترح تعديلات على أحكام الملحق.

يبين الجدول (أ) مصدر التعديلات المدخلة على الملحق، مع قائمة بأهم الموضوعات التي تناولتها تلك التعديلات، والتواريخ التي أقر فيها المجلس الملحق وتعديلاته، وتواريخ سريانها وتطبيقها.

مجال التطبيق

كما هو موضح في الفصل الأول، الجزء "باء"، تنطبق القواعد والتوصيات الدولية في هذه الوثيقة على كل فئات عمليات الطائرات، ما لم يوجد حكم معين يشير بشكل محدد لواحدة من فئات العمليات دون ذكر الفئات الأخرى منها.

وتتخذ القواعد والتوصيات المتعلقة بالتسهيلات صورتين لا غير: الأولى صورة "سلبية"، أي لا تتجاوز الدول فرض حد أقصى من المتطلبات الخاصة بالأعمال الورقية، وتقييد الحركة... الخ. والثانية صورة "إيجابية"، أي أن الدول ستقدم حد أدنى من التسهيلات لراحة الركاب وللحركة الجوية المارة فقط... الخ. ومن المفترض كلما ثار سؤال بموجب النص السلبي أن تخفف الدول من متطلباتها، كلما أمكن، إلى حد أقل من الحد الأقصى الوارد في القواعد والتوصيات. وحيثما وجد نص إيجابي فمن المفترض أن تقدم الدول، كلما أمكن، تسهيلات تفوق الحد الأدنى الوارد في القواعد والتوصيات.

إجراءات تتخذها الدول المتعاقدة

التبليغ عن الاختلافات — توجه عناية الدول المتعاقدة إلى الالتزام الذي تقضي به المادة ٣٨ من الاتفاقية والذي يتعين على الدول المتعاقدة بموجبه أن تخطر المنظمة بأي اختلافات موجودة بين النظم والممارسات الوطنية والقواعد القياسية الدولية الواردة في هذا الملحق أو في أي تعديلات له. والدول المتعاقدة مدعوة إلى جعل هذا الإبلاغ شاملاً لأي اختلافات عن التوصيات في هذا الملحق أو في أي تعديلات عليه عندما يكون الإبلاغ عن تلك الاختلافات هاما لسلامة الملاحة الجوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المتعاقدة مدعوة إلى إبلاغ المنظمة باستمرار بالاختلافات التي قد تطرأ بعد ذلك، أو بسحب أي اختلافات سبق الإبلاغ عنها. وتقوم المنظمة بإرسال طلب محدد إلى الدول المتعاقدة تدعوها فيه إلى الإفادة بأي اختلافات فور إقرار كل تعديل لهذا الملحق.

وتوجه عناية الدول كذلك إلى أحكام الملحق الخامس عشر المتعلقة بنشر الاختلافات القائمة بين القواعد والأنظمة الوطنية وما يقابلها من قواعد قياسية وتوصيات صادرة عن الايكاو، على أن يكون ذلك النشر بمعرفة خدمة معلومات الطيران، بالإضافة إلى الالتزام الواقع على عاتق الدول بمقتضى المادة ٣٨ من الاتفاقية.

نشر المعلومات — كل إنشاء أو إلغاء أو تغيير للمنشآت والخدمات والإجراءات التي تمس عمليات الطائرات والتي يعمل بها وفقاً للقواعد القياسية المنصوص عليها في هذا الملحق، ينبغي التبليغ عنها وسريان مفعولها وفقاً لأحكام الملحق الخامس عشر.

يجب على الدول المتعاقدة بذل كل ما في وسعها لنشر معلومات عن تسهيلات النقل الجوي وفقاً للملحق الخامس عشر (كما فصلت في دليل خدمات معلومات الطيران — Doc 8126)، وأن تتأكد بوجه خاص من أنها تتوافق مع الشروط المتعلقة بطريقة العرض والمحتويات المبينة في الطبعة الرابعة عشرة من الملحق الخامس عشر.

استعمال نص الملحق في التشريعات الوطنية — اتخذ مجلس المنظمة، في ١٣/٤/١٩٤٨، قراراً يوجه فيه عناية الدول المتعاقدة إلى أنه من المرغوب فيه أن يستعمل في نص التشريعات الوطنية للدول نفس النص اللغوي المستعمل في قواعد الايكاو القياسية التي لها صفة تنظيمية، كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي اختلافات عن القواعد القياسية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي إضافات تكون مهمة لسلامة الملاحة الجوية أو انتظامها. وقد صيغت مواد هذا الملحق، بقدر الإمكان، بشكل يسهل معه إدخالها في التشريعات الوطنية بدون إجراء تغييرات جوهرية في الصياغة.

معلومات عامة

يتكون أي ملحق من الأجزاء التالي ذكرها، علماً بأن هذه الأجزاء لا توجد جميعها بالضرورة في كل ملحق. ولهذه الأجزاء الصفة القانونية المبينة أمام كل منها:

١— مواد تشكل صلب الملحق:

(أ) القواعد القياسية والتوصيات التي أقرها المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتعرف كالاتي في سياق هذا الملحق:

القاعدة القياسية: أي حكم يحدد خصائص مادية أو مهمات أو أداء أو عاملين أو إجراء، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد، أقصى ما يمكن عملياً، أمراً ضرورياً لسلامة الملاحة الجوية الدولية أو انتظامها، ويكون قد اعتمدته المجلس عملاً بالمادة ٥٤ (ل) من الاتفاقية ويتعين على الدول المتعاقدة إخطار المجلس في حالة عدم الامتثال له وذلك بمقتضى المادة ٣٨.

التوصية: أي حكم يحدد خصائص مادية أو شكل أو مهمات أو أداء أو عاملين أو إجراء، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمراً مرغوباً فيه لسلامة الملاحة الجوية الدولية أو انتظامها أو كفاءتها، ويكون قد اعتمدته المجلس عملاً بالمادة ٥٤ (ل) من الاتفاقية وتسعى الدول المتعاقدة جاهدة للتقيد به طبقاً للاتفاقية.

(ب) المرفقات: وتحتوي على مواد مقدمة بشكل منفصل لتسهيل الرجوع إليها ولكنها تشكل جزءاً من القواعد والتوصيات التي أقرها المجلس.

(ج) التعاريف: وهي الاصطلاحات المستعملة في القواعد والتوصيات والتي لا تفسر نفسها بنفسها بمعنى أن المعجم لا يعطي مدلولاً لها. والتعريف لا يكون له وضع مستقل ولكنه يشكل جزءاً أساسياً من كل قاعدة وتوصية يرد فيها الاصطلاح، لأن أي تغيير في مدلول الاصطلاح يغير من مدلول الأحكام.

٢— مواد أقرها المجلس للنشر مع القواعد والتوصيات:

(أ) التمهيد: ويحتوي على مواد تاريخية وتفسيرية للقرارات التي اتخذها المجلس، وعلى شرح للالتزامات الدول فيما يتعلق بتطبيق القواعد القياسية والتوصيات طبقاً للاتفاقية ولقرار اعتماد المجلس لتلك القواعد.

(ب) المقدمات: تتضمن المواد التفسيرية التي تظهر في بداية أجزاء أو فصول أو أقسام الملحق لتساعد على فهم كيفية تطبيق الأحكام.

(ج) الملاحظات: وتذكر في النص، حيثما كان ذلك ملائماً، لإعطاء معلومات وقائعية أو مراجع لها علاقة بالقواعد والتوصيات الدولية التي تدور حولها الملاحظة، ولكنها لا تشكل جزءاً من القواعد القياسية أو التوصيات.

(د) الإضافات: وتشتمل على مواد إضافية للقواعد القياسية والتوصيات أو على مواد إرشادية بشأن تطبيق هذه القواعد والتوصيات.

جرى إقرار هذا الملحق بست لغات هي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. وعلى كل دولة متعاقدة أن تختار أحد هذه النصوص بغرض تنفيذه على المستوى الوطني أو لأي أغراض أخرى منصوص عليها في الاتفاقية، إما من خلال الاستخدام المباشر أو من خلال ترجمة النص إلى اللغة الوطنية، كما أن عليها إخطار المنظمة باختيارها.

وقد اتبع الأسلوب التالي للتعرف سريعاً على الوضع الخاص بكل حكم من الأحكام: القواعد القياسية مطبوعة بحروف غير داكنة، والتوصيات مطبوعة بحروف مائلة غير داكنة ومسبقوة بكلمة توصية، والملاحظات مطبوعة بحروف مائلة غير داكنة ومسبقوة بكلمة "ملاحظة".

إن الإشارة إلى أي جزء من هذه الوثيقة بذكر رقمه، تعني الإشارة إلى جميع أجزاء الأقسام الفرعية الواردة تحت ذلك الجزء.

الجدول (أ) - التعديلات على الملحق التاسع

التعديل	المصدر (المصادر)	الموضوع (الموضوعات)	السريان	تواريخ الاعتماد
الطبعة الأولى	الدورتان الأولى والثانية لشعبة التسهيلات (FAL/1 و FAL/2) المعقودتان في عامي ١٩٤٦ و ١٩٤٨ على التوالي	—	١٩٤٩/٣/٢٥ ١٩٤٩/٩/١ ١٩٥٠/٣/١	
١ (الطبعة الثانية)	الدورة الثالثة لشعبة التسهيلات (FAL/3) التي عقدت في عام ١٩٥١	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: توحيد إجراءات التسهيلات للرحلات الجوية غير المنتظمة، وتحديث إجراءات التسهيلات الدولية عند تكرار الهبوط داخل دولة واحدة وتحديد اللغة المستخدمة في وثائق الطائرة وتعديل البيان الصحي الوارد ضمن الإقرار العام وتوحيد تأشيرات الدخول للزائرين المؤقتين وتفتيح الإقرار الخاص بالأمثلة بصحبة ركاب الرحلات الدولية ووضع إجراءات لمناولة الأمثلة غير المصاحبة للركاب وإدخال أجزاء من أجل الطائرات وتحسين ترتيبات حركة المرور العابر المباشر وإبلاغ الركاب عما بحوزتهم من العملات الأجنبية.	١٩٥٢/١١/٧ ١٩٥٣/٣/١ ١٩٥٣/٧/١	
٢ (الطبعة الثالثة)	الدورة الرابعة لشعبة التسهيلات (FAL/4) التي عقدت في عام ١٩٥٥	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: تبسيط بطاقة الصعود / النزول وقائمة الركاب، وتخفيف إجراءات جوازات السفر والتأشيرات للسائحين، وتبسيط إجراءات تخليص البضائع، والمعالجة التفضيلية للبريد الجوي، وتبسيط الشروط الحالية للرحلات الجوية غير المنتظمة، واتفاقية بروكسل المعنية بالاتحاد البريدي العالمي (١٩٥٢)، واللوائح الصحية الدولية، وتوسيع امتيازات الركاب في المرور العابر المباشر.	١٩٥٦/٥/١٧ ١٩٥٦/١١/١ ١٩٥٧/٣/١	
٣ (الطبعة الرابعة)	الدورة الخامسة لشعبة التسهيلات (FAL/5) التي عقدت في عام ١٩٥٩	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: تبسيط الإقرار العام للطائرة، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرات الدخول للسباح وغيرهم من الزائرين المؤقتين، وتخليص الأمثلة والبضائع الواردة، وإلغاء إقرارات الأمثلة المكتوبة وتفتيش الأمثلة الصادرة، وإلغاء شهادات إبراء الذمة الضريبية، وإلغاء الإجراءات والرسوم القنصلية، والمزيد من التسهيلات لحركة المرور عبر أراضي دولة ما، والترتيبات المعنية بالتعجيل بمناولة الطائرات والتصاريف المتعلقة بالطائرات والحركة في المطارات.	١٩٦٠/٦/٢٢ ١٩٦٠/١١/١ ١٩٦١/٣/١	
٤ (الطبعة الخامسة)	الدورة السادسة لشعبة التسهيلات (FAL/6) التي عقدت في عام ١٩٦٣.	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: تخفيض عدد ورسوم الأختام المفروضة على وثائق الطائرات، وتبسيط قائمة طاقم الطائرة، وبطاقة الصعود/النزول، واستخدام أوزان قياسية للأمثلة، ومراجعة إجراءات تطهير الطائرات، وتوفير مزيد من التسهيلات لمشغلي الرحلات الجوية غير المنتظمة، وإلغاء الشروط الوثائقية لتخليص البضائع الصادرة، وترتيب تحميل البضائع حتى قبل موعد مغادرة الطائرة، والاستيراد المؤقت لحاويات الطائرات، وتسهيلات من أجل الركاب الذين ينوون البقاء في الدولة لأقل من ٢٤ ساعة.	١٩٦٣/١١/٢٠ ١٩٦٤/٤/١ ١٩٦٤/٤/١	
٥	الدورة الثالثة لشعبة التحقيق في الحوادث (AIG) التي عقدت في عام ١٩٦٣	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق بحوادث الطائرات، وتعجيل إجراءات الدخول المؤقت للموظفين المؤهلين من الدول الأخرى، وتسهيل حركة أجزاء الطائرات التالفة لأغراض فنية.	١٩٦٥/١١/١٧ ١٩٦٦/٣/١ ١٩٦٦/٧/١	

التعديل	المصدر (المصادر)	الموضوع (الموضوعات)	تواريخ الاعتماد السريان التطبيق
٦ (الطبعة السادسة)	الدورة السابعة لشعبة التسهيلات (FAL/7) التي عقدت في عام ١٩٦٨	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: الإقرار العام، وتقليص الشروط الوثائقية لتخليص الطائرات، وتبسيط إجراءات إصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول للزائرين المؤقتين، واستخدام تقنيات معالجة البيانات إلكترونياً في تخليص البضائع، وتبسيط إجراءات استخراج/تجديد تراخيص الاستيراد/التصدير، وترتيبات الإفراج الفوري عن البضائع الواردة، ومزامنة تخليص البضائع بواسطة مختلف وكالات التخليص، وتبسيط إجراءات تخليص الحاويات، والنقل السطحي في المطار، وترتيبات ساحات الانتظار في المطارات، ومعدات فحص الأمتعة، والمرافق الكافية من أجل نزول الركاب القادمين بسرعة.	١٩٦٨/١٢/١٦ ١٩٦٩/٤/١٥ ١٩٦٩/٧/١٥
٧	لجنة النقل الجوي والمجلس، بمقتضى قرار الجمعية العمومية ١٠-١٧	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام أمنية تتعلق بحمل الأفراد للأسلحة على متن الطائرات، وعزل وحراسة الطائرات التي كانت عرضة للهجوم.	١٩٧٠/١٢/١٦ ١٩٧١/٤/١٥ ١٩٧١/٧/١٥
٨ (الطبعة السابعة)	الدورة الثامنة لشعبة التسهيلات (FAL/8) التي عقدت في عام ١٩٧٣	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: العمل بأنظمة المسار المزدوج لتخليص الأمتعة في المطارات، وتقليص المتطلبات الوثائقية للركاب المغادرين، وتقنيات معالجة البيانات إلكترونياً في مجال مناولة وتخليص البضائع، وتوفير المزيد من التسهيلات في تخليص البضائع والمخازن ومناولة البريد في المطارات، وخدمات المناولة الأرضية، ونظم معلومات الطيران في المطارات، والنظم الآلية لتوزيع الأمتعة، وتسهيلات رحلات الإغاثة، والتدابير اللازمة ضد أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي.	١٩٧٣/١٢/٧ ١٩٧٤/٤/١٥ ١٩٧٤/٤/١٥
٩	لجنة النقل الجوي والمجلس، بناءً على طلب من الدورة الحادية والعشرين للجمعية العمومية	تضمن هذا التعديل حكماً بشأن مسؤوليات كل من المطارات ومشغلي الطائرات فيما يتعلق بخدمات المناولة الأرضية.	١٩٧٥/١١/١٢ ١٩٧٦/٤/٣٠ ١٩٧٦/٧/٣٠
١٠	اللجنة المعنية بأفعال التدخل غير المشروع والمجلس، وفقاً لقرار الجمعية العمومية ٢١-٢٣	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام منقحة تتعلق بحماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع، والإدخال غير المصرح به للأسلحة أو المتفجرات أو العبوات الحارقة للنقل على متن الطائرات.	١٩٧٦/٣/٣١ ١٩٧٦/٩/١٥ ١٩٧٦/١٢/١٥
١١	اللجنة المعنية بأفعال التدخل غير المشروع التي عقدت في عام ١٩٧٧.	يتعلق هذا التعديل بنقل الأحكام المتعلقة بالأمن من الملحق التاسع إلى الملحق السابع عشر.	١٩٧٧/١٢/١٥ ١٩٧٨/٤/١٥ ١٩٧٨/٨/١٠
١٢ (الطبعة الثامنة)	الدورة التاسعة لشعبة التسهيلات (FAL/9) التي عقدت في عام ١٩٧٩	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: قائمة الركاب، والإقرار العام، وقائمة البضائع، والتخليص السريع للركاب من خلال معدات الرقابة في المطارات، وترتيبات لاستعادة الأمتعة المفقودة بسرعة إلى مالكيها، وتقنيات معالجة البيانات إلكترونياً في مجال مناولة وتخليص البضائع، ومواءمة وثائق تخليص البضائع مع التصميم النموذجي للأمم المتحدة المعني بالوثائق التجارية، وتقليص وقت مكوث البضائع في المطارات، وتنسيق الجداول الزمنية في المطارات، والإشارات واللوحات القياسية المعنية بمعلومات الطيران، والتسليم السريع للأمتعة ومساعدة الركاب القادمين على حمل الأمتعة، وساعات عمل السلطات العامة في المطارات، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والأحكام ذات الصلة.	١٩٨٠/٣/١٩ ١٩٨٠/٧/١٥ ١٩٨٠/١٠/١٥
١٣	الدورة التاسعة لشعبة التسهيلات (FAL/9) التي عقدت في عام ١٩٧٩	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام تتعلق بإنشاء برامج تسهيلات وطنية ولجان تسهيلات على مستوى المطارات والمستوى الوطني.	١٩٨٢/٣/١ ١٩٨٢/٧/١٥ ١٩٨٢/١٠/١٥

التعديل	المصدر (المصادر)	الموضوع (الموضوعات)	تواريخ الاعتماد السريان التطبيق
١٤ (الطبعة التاسعة)	الدورة العاشرة لشعبة التسهيلات (FAL/10) التي عقدت في عام ١٩٨٨	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: موافقة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران في الملحق التاسع مع تلك الواردة في الملحق السابع عشر، ومكافحة المخدرات في المطارات، وسهولة وصول المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل النقل الجوية، والركاب الذين لا يحملون وثائق كافية، ومرافق للبريد السريع والشحنات السريعة والمعالجة الإلكترونية لإجراءات التخلص.	١٩٨٩/١٢/٤ ١٩٩٠/٧/٣٠ ١٩٩٠/١١/١٥
١٥	لجنة النقل الجوي والمجلس، بمقتضى قرار الجمعية العمومية ٢٩-١٤	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام تتعلق برحلات الإغاثة في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ.	١٩٩٣/٣/٥ ١٩٩٣/٧/٢٦ ١٩٩٣/١١/١١
١٦ (الطبعة العاشرة)	الدورة الحادية عشرة لشعبة التسهيلات (FAL/11) التي عقدت في عام ١٩٩٥	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: إجراءات نقل البضائع والركاب، واستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات والتكنولوجيات الجديدة، وتعاون أوساط الصناعة والحكومة في بعض جهود إنفاذ القانون، واستراتيجيات مجتمع الطيران لمعالجة قضايا تستحوذ بشكل خاص على الاهتمام العام.	١٩٩٦/١١/٢٠ ١٩٩٧/٤/٣٠ ١٩٩٧/٨/٣١
١٧	الاجتماع الأول لفريق خبراء التسهيلات (FALP/1) الذي عقد في عام ١٩٩٧	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بأحكام معنية بخدمة ورعاية الركاب وأفراد الطاقم وأمتعتهم.	١٩٩٨/١٢/٨ ١٩٩٩/٤/٣٠ ١٩٩٩/١١/٤
١٨ (الطبعة الحادية عشرة)	الاجتماعان الثاني والثالث لفريق خبراء التسهيلات (FALP/2، FALP/3) اللذان عقدا في عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ على التوالي	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: وثائق السفر، وأحكام المغادرة والدخول، ووثائق الطائرات، وتطهير الطائرات، والرحلات الجوية غير المنتظمة، ودخول ومغادرة البضائع والمواد الأخرى، والرقابة على الركاب والبضائع في المرور العابر.	٢٠٠٢/٣/١ ٢٠٠٢/٧/١٥ ٢٠٠٢/١١/٢٨
١٩ (الطبعة الثانية عشرة)	الدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيلات (FAL/12) التي عقدت في عام ٢٠٠٤	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: وثائق السفر المقروءة آلياً، ونشر التقنيات البيومترية في وثائق السفر، ووثائق السفر المزورة والهجرة غير الشرعية، والمعلومات المسبقة عن الركاب، وقضايا ولوائح الصحة الدولية، ومساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره.	٢٠٠٥/٣/٧ ٢٠٠٥/٧/١١ ٢٠٠٥/١١/٢٤
٢٠	لجنة النقل الجوي والمجلس، بمقتضى قرار الجمعية العمومية ٣٥-١٢	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق بحماية صحة الركاب وطواقم الطيران ومنع انتشار الأمراض المعدية عن طريق النقل الجوي الدولي.	٢٠٠٦/١١/٢٠ ٢٠٠٧/٣/١٥ ٢٠٠٧/٧/١٥
٢١	الاجتماع الخامس لفريق خبراء التسهيلات (FALP/5)، الذي عقد في عام ٢٠٠٨	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: المرافق والخدمات من أجل الحركة في المطارات الدولية، ونظم المعلومات المسبقة عن الركاب، ونقل المواد المشعة عن طريق الجو.	٢٠٠٩/٣/٩ ٢٠٠٩/٧/٢٠ ٢٠٠٩/١١/١٩
٢٢ (الطبعة الثالثة عشرة)	الاجتماع السادس لفريق خبراء التسهيلات (FALP/6) الذي عقد في عام ٢٠١٠	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: زيادة تعزيز القواعد والتوصيات الدولية من أجل معالجة ظهور الأمراض المعدية على الصعيد الدولي، ونظم المعلومات المسبقة عن الركاب، والتدابير اللازمة لمساعدة المسافرين جواً الذين تتعطل رحلاتهم بسبب قوة القاهرة.	٢٠١١/٣/٧ ٢٠١١/٧/١٨ ٢٠١١/١١/١٧
٢٣	لجنة النقل الجوي التي عقدت في عام ٢٠١٢	تضمن هذا التعديل إدراج مرفق منقح خاص بنموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية.	٢٠١٢/٦/١٨ ٢٠١٢/١٠/٢٩ ٢٠١٣/٢/٢٨
٢٤	الاجتماع السابع لفريق خبراء التسهيلات (FALP/7) الذي عقد في عام ٢٠١٢	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: تسهيل نقل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار وفحص وثائق السفر، واستخدام المعلومات المسبقة عن الركاب، ونظم بيانات سجلات أسماء الركاب، والإجراءات المتعلقة بترحيل الأشخاص المبعدين والممنوعين من الدخول.	٢٠١٣/١١/٢٠ ٢٠١٤/٣/٢٩ ٢٠١٤/٧/٢٩

التعديل	المصدر (المصادر)	الموضوع (الموضوعات)	تواريخ الاعتماد السريان التطبيق
٢٥ (الطبعة الرابعة عشرة)	الاجتماع الثامن لفريق خبراء التسهيلات (FALP/8) الذي عقد في عام ٢٠١٤	تضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره، ودليل المفاتيح العامة للايكاف، ووثائق السفر المقروءة آلياً، وتسهيلات البضائع، وقاعدة بيانات الإنترنت لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.	٢٠١٥/٦/١٢ ٢٠١٥/١٠/٢٥ ٢٠١٦/٢/٢٥
٢٦ (الطبعة الخامسة عشرة)	الاجتماع التاسع لفريق خبراء التسهيلات (FALP/9) الذي عقد في عام ٢٠١٦	يتضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: وثائق السفر المقروءة آلياً (MRTDs)، ونقل القصر جواً وقائمة الركاب ونظم المراقبة الآلية على الحدود (ABC) ونظم تبادل بيانات الركاب.	٢٠١٧/٦/١٦ ٢٠١٧/١٠/٢٣ ٢٠١٨/٢/٢٣
٢٧	الاجتماع العاشر لفريق خبراء التسهيلات (FALP/10) الذي عقد في عام ٢٠١٨	يتضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: بطاقات هوية أعضاء الطاقم ونقل القصر جواً ونظم تبادل بيانات الركاب.	٢٠١٩/٥/٢٤ ٢٠١٩/١٠/٢١ ٢٠٢٠/٢/٢١
٢٨	الاجتماع الحادي عشر لفريق خبراء التسهيلات (FALP/11) الذي عقد في عام ٢٠٢٠	يتضمن هذا التعديل إدراج أحكام جديدة أو منقحة تتعلق، ضمن جملة أمور، بما يلي: بيانات "سجل أسماء الركاب" (PNR) و"دليل المفاتيح العامة" (PKD) للايكاف والركاب غير المنضبطين والمشغبين.	٢٠٢٠/٦/٢٣ ٢٠٢٠/١٠/٣٠ ٢٠٢١/٢/٢٨
٢٩ (الطبعة السادسة عشرة)	الاجتماع الثاني عشر لفريق خبراء التسهيلات (FALP/12)، ٢٠٢١	يتضمن هذا التعديل أحكاماً جديدة/منقحة تتعلق، في جملة أمور، بحالات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة، وأمن السفر ووثائق الإثباتات الصحية ورحلات الإغاثة ورحلات الإعادة إلى الوطن، وتسهيل نقل الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الجو، ومساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره، والاتجار في البشر وبيانات "سجل أسماء الركاب" (PNR).	٢٠٢٢/٣/٩ ٢٠٢٢/٧/١٨ ٢٠٢٢/١١/١٨
٣٠ (الطبعة السابعة عشرة)	الاجتماع الثالث عشر لفريق خبراء التسهيلات (FALP/13)، ٢٠٢٤	تضمن هذا التعديل أحكاماً جديدة/منقحة تتعلق، في جملة أمور، بدخول ومغادرة الأشخاص وأمتعتهم، ومرافق وخدمات الحركة الجوية في المطارات الدولية، وبيانات سجلات أسماء الركاب (PNR)، والمعلومات المسبقة عن الركاب (API)، والاتجار في الأشخاص.	٢٠٢٤/١١/٥ ٢٠٢٥/٣/١٠ ٢٠٢٥/٧/١١

قواعد وتوصيات دولية

الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة

(أ) — تعاريف

عندما تستعمل الاصطلاحات الآتية في القواعد القياسية والتوصيات للتسهيلات، تكون لها المعاني التالية، لأغراض هذا الملحق:

الشخص المصاحب — بالغ يسافر مع قاصر. لن يكون هذا الشخص بالضرورة الوالد أو الوصي القانوني على القاصر.

ملاحظة — تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف قد يحتاج إلى تطبيقه على ضوء أي واجبات تترتب على تطبيق اللوائح التنظيمية الوطنية فيما يتعلق بعمليات التفتيش على الحدود.

تصريح الدخول — إذن تمنحه السلطات العامة في الدولة ليدخل شخص إلى هذه الدولة وفقاً لقوانينها الوطنية.

نظام المعلومات المسبقة عن الركاب — نظام اتصال إلكتروني يتم بموجبه تجميع عناصر البيانات المطلوبة بالنسبة لكل راكب و/أو فرد من أفراد الطاقم من قبل مشغلي الطائرات ونقلها إلى وكالات مراقبة الحدود للمعالجة قبل إقلاع الرحلة الجوية أو وصولها، وإتاحتها على الخط الأولي في مطار الدخول.

المعدات على متن الطائرة — المستلزمات، بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلع التموينية، باستثناء قطع الغيار أو المخزونات، التي تستعمل على متن الطائرة أثناء الرحلة الجوية.

مشغل الطائرة — من يشغل أي عملية طيران أو يعرض تشغيلها سواء كان شخصاً أو هيئة أو مؤسسة.

وثائق مشغلي الطائرات — مستندات الشحن الجوي/إشعارات إرساليات الشحن، وتذاكر الركاب وبطاقات صعود الطائرة ومستندات التسوية المالية للبنوك والوكلاء، وبطاقات الأمتعة الزائدة وأوامر الرسوم المتفرقة (M.C.O.)، وتقارير التفتيش والمخالفات، وبطاقات تعريف الأمتعة والبضائع، وجدول مواعيد الرحلات، ومستندات الوزن والحمولة ليستعملها مشغلو الطائرات.

شركة الطيران — أي مؤسسة للنقل الجوي تقدم أو تشغل خدمات جوية دولية طبقاً لأحكام المادة ٩٦ من الاتفاقية.

الوكيل المعتمد — الشخص الذي يمثل مشغل الطائرة بتفويض منه أو بالنيابة عنه لإنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بوصول ومغادرة طائرات المشغل وأعضاء الطاقم أو الركاب أو البضائع أو البريد أو الأمتعة أو الإمدادات، ويشمل هذا المصطلح الطرف الثالث المصرح له بتحميل البضائع على متن الطائرة إذا كان القانون الوطني ينص على ذلك.

المشغل الاقتصادي المعتمد — جهة تشارك في الحركة الدولية للبضائع بأي صفة تقرها إدارة الجمارك الوطنية، أو من ينوب عنها، بوصفها تقي بمعايير أمن سلسلة الإمدادات التي حددتها منظمة الجمارك العالمية أو ما يعادل تلك المعايير. ويشمل المشغلون الاقتصاديون المعتمدون، إضافة إلى جهات أخرى، الصانعين والمصدرين والسماسرة والناقلين ومجمعي البضائع والوسطاء والموانئ والمطارات ومشغلي المطارات والمشغلين المتحدين وأصحاب المخازن والموزعين ووكلاء الشحن.

ملاحظة — يتسق هذا التعريف مع التعريف المقابل له الموجود لدى منظمة الجمارك العالمية ضمن "إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية".

المراقبة الآلية على الحدود — نظام آلي يدقق في صحة وثائق السفر أو الشارات الإلكترونية المقروءة آلياً بما يؤكد أن الراكب هو صاحب الحق في الوثيقة أو الشارة، ويستعرض سجلات المراقبة الحدودية ويقرر أهلية عبور الحدود وفقاً لقواعد محددة سلفاً.

الأمتعة — الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي.

أمن الحدود — إنفاذ الدولة لقوانينها وتنظيماتها بشأن حركة البضائع والأشخاص عبر حدودها.

البضائع — أي ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة بصحبة الركاب أو الأمتعة المفقودة.

مفتش الطيران المدني — مفتش الطيران المدني هو فرد تعيينه دولة متعاقدة لإجراء عمليات تفتيش في الجوانب المتعلقة بالسلامة أو الأمن على عمليات النقل الجوي وفقاً لتوجيهات السلطة المختصة.

ملاحظة — تشمل الأمثلة عن مفتشي الطيران المدني، مفتشي صلاحية الطائرات للطيران أو عمليات الطيران وأي جوانب أخرى متعلقة بسلامة أو أمن عمليات النقل الجوي.

تخليص البضائع — إنجاز الإجراءات الجمركية الضرورية للسماح بإدخال سلع لاستعمالها محلياً أو تصديرها أو إخضاعها لإجراءات جمركية أخرى.

منشأ الرحلة — النقطة التي يبدأ الشخص فيها رحلته، بصرف النظر عن أي مطار يتوقف فيه للعبور (ترانزيت) المباشر على نفس الطائرة أو بتغيير الطائرة بشرط ألا يترك منطقة العبور المباشر في المطار المعني.

الإمدادات التموينية — مواد تطرح بعد الاستعمال، أو تستعمل عدة مرات، ويستخدمها مشغل الطائرة لتقديم الخدمات في أثناء الرحلات الجوية، ولا سيما لتقديم المأكولات والمشروبات للركاب وتأمين راحتهم.

تتبع المخالطين — تتبع المخالطين ممارسةً لتحديد وإخطار ومتابعة الأشخاص الذين ربما اختلطوا بشكل وثيق بشخص مصاب بحالة مؤكدة أو محتملة لمرض مُعد أو تعرّضوا له أو ربما أصيبوا بالعدوى بسببه كوسيلة لاحتواء انتشار العدوى. ولا تجري مناقشة هوية الشخص المؤكد أو المحتمل إصابته مع الأشخاص المخالطين، حتى إذا طُلب ذلك.

عضو الطاقم — أي شخص يكلفه المشغل الجوي بالعمل على الطائرة خلال مدة المأمورية الجوية.

المعلن — الشخص الذي يقدم إقرار البضائع أو الذي يقدم الإقرار باسمه.

الآثار الضارة — الآثار التي يمكن أن تشكل خطراً على صحة الركاب أو الموظفين أو الشحن الخاص بالكائنات الحية أو على هيكل الطائرة.

أمر الإبعاد — أمر مكتوب تصدره السلطات المختصة في الدولة بحق شخص قررت إبعاده وتأمره فيه بمغادرة تلك الدولة.

الشخص المبعد — هو شخص سمحت له السلطات في دولة ما بدخول أراضيها بصفة قانونية، أو كان قد دخلها بصفة غير قانونية، ثم أعطته في وقت لاحق أمراً رسمياً بمغادرة تلك الدولة.

منطقة العبور المباشر — منطقة خاصة تقام في مطار دولي، بموافقة السلطات العامة المختصة وتقع تحت إشرافها المباشر أو مراقبتها المباشرة، ويمكن للركاب أن يمكثوا فيها أثناء عمليات العبور أو مواصلة السفر دون التقدم بطلب دخول الدولة.

ترتيبات العبور المباشر — الترتيبات الخاصة التي تعتمدها السلطات العامة المختصة لتتمكن من ممارسة المراقبة المباشرة على الحركة التي تتوقف لمدة وجيزة عند مرورها بالدولة المتعاقدة.

النزول من الطائرة — مغادرة الأشخاص للطائرة بعد هبوطها، ما عدا أفراد الطاقم أو الركاب الذين سيواصلون السفر في المرحلة التالية المقررة لنفس الرحلة الجوية.

التطهير — عملية تتخذ بمقتضاها تدابير صحية لمكافحة أو إبادة المواد المعدية في جسم إنساني أو حيواني الموجودة في الأجزاء المتضررة من الطائرة أو الأمتعة أو الشحن أو البضائع أو داخل الحاويات، وفق ما هو مطلوب، وذلك عن طريق التعرض المباشر لعوامل كيميائية أو فيزيائية.

التطهير من الحشرات — عملية تتخذ بمقتضاها تدابير صحية لمكافحة أو إبادة الحشرات الموجودة في الطائرة والأمتعة والشحن والحوايات والبضائع والبريد.

نظام السفر الإلكتروني (ETS) — العملية الآلية لإيداع وقبول والتحقق من إذن السفر إلى إحدى الدول الذي يحمله الراكب بدلا من أرومة التأشيرة الورقية القياسية.

الصعود إلى الطائرة — صعود الأشخاص إلى الطائرة استعدادا لبدء الرحلة، ما عدا أعضاء الطاقم أو الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة في مرحلة سابقة من نفس الرحلة المارة.

وثيقة السفر المقررة آليا — وثيقة سفر تتوافق مع المواصفات الواردة في الوثيقة Doc 9303، وتشتمل على بيانات إلزامية بصرية (مقروءة بالعين) وموجز بيانات إلزامية منفصل، بصيغة يمكن قراءتها آليا

ملاحظة — ينبغي أن يسري هذا التعريف بالاقتران مع تعريف وثيقة السفر.

المرافق — شخص ترخص له الدولة المتعاقدة أو مشغل الطائرة باصطحاب أشخاص ممنوعين من الدخول أو مرحلين يتم إبعادهم من تلك الدول المتعاقدة.

عضو طاقم القيادة — عضو في طاقم قيادة يحمل إجازة ويكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة مأمورية الرحلة الجوية.

المنطقة الحرة — جزء من إقليم الدولة المتعاقدة تعتبر البضائع التي تدخل إليه كما لو كانت عموما خارج الاختصاص الجمركي من حيث رسوم وضرائب الاستيراد.

عملية طيران عام — تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.

المعدات الأرضية — أدوات متخصصة تستعمل في صيانة وتصليل وخدمة الطائرات على الأرض، وهي تشمل معدات الاختبار ومعدات نقل البضائع وخدمة الركاب.

الوثائق المتعلقة بالصحة — الأدلة المؤقتة المطلوبة من قبل الدول المتعاقدة، بما في ذلك تلك الموحدة بموجب "اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية" (٢٠٠٥)، للإشارة إلى أن الركاب وأفراد الطاقم قد استوفوا متطلبات منع انتشار الأمراض المعدية والتخفيف من حدتها لأغراض عبور أو دخول دولة من الدول المتعاقدة.

دليل المفاتيح العامة للإيكارو — تيسيرا للتحقق من صحة البيانات الواردة في وثائق السفر الإلكترونية المقررة آليا، تدير الإيكارو نيابة عن المشاركين قاعدة البيانات المركزية، التي تستخدم كمستودع لشهادات جهات التوقيع على الوثائق، (وتحتوي على المفاتيح العامة لتلك الجهات)، والقائمة الرئيسية بالسلطات الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات، وشهادات الربط للسلطات الوطنية المعنية بالتوقيع في الدولة، وقوائم إلغاء الشهادات الصادرة من المشاركين وكذلك نظام توزيعها في أنحاء العالم.

مراقبة الجوازات الهجرة — تدابير تعتمد عليها الدول للسيطرة على دخول المسافرين جوا إلى أراضيها وعبورهم فيها ومغادرتهم منها.

الرسوم والضرائب على الاستيراد — الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الأخرى والضرائب والرسوم التي تحصل عند استيراد البضائع أو المتعلقة باستيرادها. وهي لا تشمل أي رسوم تقتصر قيمتها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو التي تحصلها الجمارك نيابة عن سلطة وطنية أخرى.

المحتال — شخص يقتصص شخصية صاحب الحق في وثيقة سفر صحيحة.

الشخص الحامل لوثائق غير سليمة — شخص يسافر أو يحاول السفر بأي مما يلي: (أ) وثيقة سفر أو تأشيرة دخول منتهية الصلاحية (ب) وثيقة سفر أو تأشيرة مزيفة أو مزورة أو مغيرة البيانات (ج) وثيقة سفر أو تأشيرة لشخص آخر (د) بدون وثيقة سفر (هـ) بدون تأشيرة إذا كان الأمر يقتضي تأشيرة.

الشخص الممنوع من الدخول — هو الشخص الذي رفضت أو سترفض دولة ما أو سلطاتها دخوله أراضيها.

المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب — نظام اتصال إلكتروني ينقل، خلال عملية التسجيل، عناصر بيانات المعلومات التفاعلية المسبقة التي يجمعها مشغل الطائرة إلى وكالات مراقبة الحدود والتي تُرسل بدورها رداً إلى المشغل، في غضون المهل الزمنية المتبعة من جانب مشغل الطائرة لتسجيل الركاب، بالنسبة لكل راكب .

المطار الدولي — أي مطار جوي تعينه الدولة المتعاقدة داخل إقليمها كمطار لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتم فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات والإجراءات المشابهة الأخرى.

التحميل — وضع البضائع أو البريد أو الأمتعة أو الإمدادات على متن الطائرة تمهيدا لنقلها.

البريد — نقل المراسلات والمواد الأخرى المسلمة إلى الخدمات البريدية وفقا لقواعد الاتحاد البريدي العالمي (UPU).

قاصر — هو شخص لم يبلغ بعد سن الرشد على النحو الذي يحدده القانون الذي ينطبق على هذا الشخص.

الأمتعة المفقودة — أمتعة الركاب أو الطاقم التي لم تسلم إليهم لأسباب لاإرادية أو بسبب السهو.

مكافحة المخدرات — التدابير التي تتخذ لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الجو.

الاحتياجات الضرورية — عمليات التحقق التي يُجريها موظفو مشغلي الطائرة المدربون على نحو كاف أو الشركة المشغلة بالنيابة عن مشغل الطائرة، عند نقطة الصعود إلى الطائرة، من أجل التأكد من أن كل شخص يحمل وثائق سفر صالحة وكذلك، عند الاقتضاء، تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة اللازم لدخول دولة العبور و/أو دولة المقصد. وعمليات التحقق هذه مصممة لضمان الكشف عن أي مخالفات (مثلا التغييرات الواضحة في الوثائق).

سبل الراحة للركاب — هي تسهيلات تقدم للركاب ولا تعد أساسية في معالجة الإجراءات المتعلقة بالركاب.

الشباك الواحد لبيانات الركاب — منشأة تتيح للأطراف المعنية بنقل الركاب جوا إيداع معلومات موحدة عن الركاب (أي المعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجل أسماء الركاب) عبر نقطة دخول واحدة للبيانات للوفاء بجميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بدخول و/أو خروج الركاب والتي قد تفرضها الوكالات المختلفة التابعة للدولة المتعاقدة.

ملاحظة — لا حاجة لأن تكون منشأة الشباك الواحد لبيانات الركاب لدعم عمليات نقل المعلومات المسبقة عن الركاب/المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب هي بالضرورة المنشأة عينها المستخدمة لدعم تبادل بيانات سجلات أسماء الركاب.

المعاق — أي شخص قلّت حركته بسبب ضعف جسماني (حسي أو حركي) أو عجز عقلي أو بسبب العمر أو المرض أو أي معيق آخر، ويستخدم وسائل النقل، وتتطلب حالته عناية خاصة وتكييف الخدمات التي تقدم إلى جميع الركاب وفق احتياجاته.

قائد الطائرة — الطيار المسؤول عن عمليات وسلامة الطائرة طوال طيرانها.

السلطات العامة — إدارات وموظفو الدولة المتعاقدة المسؤولون عن تطبيق وإنفاذ القوانين والقواعد الصادرة عن الدولة بخصوص أي جانب من جوانب القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن الايكاو.

طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا — أي حدث استثنائي تبين وفقا للوائح الصحية الدولية (لسنة ٢٠٠٥) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه: (١) يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في دول أخرى بسبب انتشار المرض دوليا، (٢) وقد يقتضي ردا دوليا منسقا.

الأخطار المحدقة بالصحة العامة — احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة البشر مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر دوليا أو قد يشكل خطرا جسيما ومباشرا.

الحجر الصحي — تقييد الأنشطة و/أو فصل الأشخاص المشتبه بهم غير المرضى أو ممن لديهم أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع مشتبه بها عن الآخرين بطريقة تمنع الانتشار المحتمل للعدوى أو التلوث.

الإفراج عن البضائع — إجراءات تتخذها سلطات الجمارك للسماح بتسليم البضائع التي خضعت لإجراءات التخليص الجمركي إلى الأشخاص المعنيين.

رحلات الإغاثة — رحلات تشغل لأغراض إنسانية وتحمل أفراد الإغاثة وإمدادات الإغاثة كالأغذية والملابس والخيام والمواد الطبية وغيرها عند وقوع أي حالة طارئة و/أو أي كارثة أو بعد وقوعها، و/أو تستخدم في إجلاء الأشخاص من المكان الذي تتعرض فيه أرواحهم أو صحتهم للخطر بسبب تلك الحالة الطارئة و/أو الكارثة إلى ملاذ آمن في نفس الدولة أو في أي دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم.

رحلات الإعادة إلى الوطن — الرحلات الجوية الخاصة التي تنظمها الدولة أو تسهلها أو تدعمها لغرض حصري هو نقل رعايا تلك الدولة وغيرهم من الأشخاص المؤهلين من بلدان أجنبية إلى تلك الدولة أو بلد ثالث آمن، من خلال عمليات تقوم بها طائرات حكومية أو رحلات إنسانية أو مستأجرة/الرحلات التجارية غير المنتظمة.

ترحيل الشخص — إجراء تتخذه السلطات العامة في الدولة وفقا لقوانينها وتملي بموجبه على شخص أن يغادر تلك الدولة.

أمر الترحيل — أمر مكتوب توجهه الدولة إلى المشغل الذي نقل إليها شخصا ممنوعا دخوله، وتملي فيه على المشغل أن ينقل ذلك الشخص إلى خارج أراضيها.

تقييم المخاطر — عملية تحديد الأخطار وتحليل المخاطر وتقييمها.

إدارة المخاطر — التطبيق المنظم للإجراءات والأساليب الإدارية التي تؤمن تزويد سلطات التفتيش على الحدود بالمعلومات الضرورية للتصدي للتحركات أو الإرساليات التي تمثل خطرا.

المعدات الأمنية — أجهزة تخصصية تستخدم بمفردها أو مجمعة، لمنع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني وتجهيزاته أو في كشف تلك الأفعال.

الشبّاك الواحد — إمكانية تسمح للأطراف المعنية بعمليات التجارة والنقل بتقديم المعلومات والوثائق الموحدة من خلال نقطة دخول وحيدة للوفاء بجميع الشروط التنظيمية المرتبطة بالبضائع المستوردة والمصدرة والعبارة. وإذا كانت المعلومات في صيغة إلكترونية، فلا ينبغي حينئذ تقديم مختلف عناصر البيانات إلا مرة واحدة.

الشبّاك الواحد لبيانات الركاب — منشأة تتيح للأطراف المعنية بنقل الركاب جوا إيداع معلومات موحدة عن الركاب (أي المعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجل أسماء الركاب) عبر نقطة دخول واحدة للبيانات للوفاء بجميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بدخول و/أو خروج الركاب والتي قد تفرضها الوكالات المختلفة التابعة للدولة المتعاقدة.

ملاحظة — لا حاجة لأن تكون منشأة الشبّاك الواحد لبيانات الركاب لدعم عمليات نقل المعلومات المسبقة عن الركاب/المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب هي بالضرورة المنشأة عينها المستخدمة لدعم تبادل بيانات سجلات أسماء الركاب.

قطع الغيار — مواد التصليح وقطع الغيار التي تتركب في الطائرة وتشمل المحركات والمراوح.

وثائق الصحة الموحدة — الوثائق التي قامت بتوحيدها منظمة الصحة العالمية بموجب "اللوائح الصحية الدولية" (٢٠٠٥).

دولة السجل — الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.

المخزونات (الإمدادات) — أ) المخزونات (الإمدادات) لغرض الاستهلاك ب) المخزونات (الإمدادات) لغرض الاقتناء.

المخزونات (الإمدادات) الاستهلاكية — السلع، سواء كانت تباع أم لا، المخصصة لاستهلاك الركاب وأعضاء الطاقم على متن الطائرة، والسلع اللازمة لتشغيل وصيانة الطائرات، وتشمل الوقود ومواد التشحيم.

المخزونات (الإمدادات) للاقتناء — السلع التي تباع للركاب وأفراد طاقم الطائرة بغرض أخذها معهم من الطائرة.

الإدخال المؤقت — الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال سلع معينة إلى القيم جمركي مع إعفائها كلياً أو جزئياً من رسوم وضرائب الاستيراد لأنها تستورد لغرض محدد ويقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة بدون إدخال أي تغيير عليها باستثناء استهلاك القيمة العادي الناجم عن استعمالها.

الرحلة المارة — رحلة معينة يحدد لها المشغل رمزا واحدا لا يتغير منذ مطار المنشأ لغاية مطار المقصد مهما توقفت في مطارات وسيطة.

وثيقة السفر — جواز سفر أو أي وثيقة أخرى رسمية لتحديد الهوية تصدر عن دولة أو منظمة ليستخدمها صاحبها القانوني للسفر دولياً.

الأمثلة غير المصاحبة للركاب — الأمثلة التي تنقل كسحنات والتي قد تُحمّل أو لا تُحمّل على نفس الطائرة بصحبة الراكب الذي يملكها.

قاصر غير مصحوب — قاصر مسافر وحده أو مسافر برفقة قاصر آخر فقط.

ملاحظة — تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعريف قد يحتاج إلى تطبيقه على ضوء أيّ واجبات تترتب على تطبيق اللوائح التنظيمية الوطنية فيما يتعلّق بعمليات التفتيش على الحدود.

الأمثلة المتروكة — الأمثلة التي تصل إلى مطار ولا يستلمها أو يطالب بها الراكب.

الأمثلة المجهولة — الأمثلة التي تصل إلى مطار ببطاقة تعريف أو بدونها ولم يستلمها راكب أو يتعرف عليها.

التفريغ — إنزال الشحنات أو البريد أو الأمثلة أو الإمدادات من على متن الطائرة بعد الهبوط.

الزائر — أي شخص يغادر الطائرة ويدخل إقليم دولة متعاقدة غير الدولة التي يقطنها عادة، ثم يبقى فيها لأغراض مشروعة غير الهجرة، طبقاً لما تقرره الدولة المتعاقدة المعنية، مثل السياحة والترفيه والرياضة والاستشفاء والأغراض العائلية أو الحج أو الأعمال، ولا يلتحق بوظيفة يكتسب منها خلال إقامته في الإقليم الذي يزوره.

(ب) — مبادئ عامة

١-١ يجب أن تنطبق القواعد القياسية والتوصيات الواردة في هذا الملحق على جميع فئات عمليات الطائرات ما عدا الحالات التي يوجد فيها نص معين يشير بصفة خاصة لنوع واحد فقط من العمليات.

٢-١ يجب أن تتخذ الدول المتعاقدة التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) إنجاز إجراءات مراقبة الحدود بالنسبة للأشخاص والطائرات وبالنسبة للإفراج عن البضائع أو تخليصها في أقصر وقت ممكن.

(ب) عدم إحداث إزعاج كبير نتيجة لتطبيق المتطلبات الإدارية ومتطلبات المراقبة، لاسيما الإبلاغ في الوقت المناسب عن التغييرات في هذه المتطلبات.

(ج) القيام في الوقت المناسب بدعم وتشجيع تبادل المعلومات المهمة بين الدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات والمطارات إلى أقصى حد ممكن.

(د) تحقيق المستويات المطلوبة للأمن والامتثال للقانون.

٣-١ يجب أن تستخدم الدول المتعاقدة إدارة الأخطار لدى تطبيق إجراءات مراقبة الحدود في الإفراج عن البضائع أو تخليصها.

٤-١ يجب أن تقوم الدول المتعاقدة بتطوير تكنولوجيا المعلومات الفعالة لزيادة كفاءة وفعالية إجراءاتها المطبقة في المطارات.

٥-١ يجب أن لا تحول أحكام هذا الملحق دون تطبيق التشريعات الوطنية بخصوص تدابير أمن الطيران وإجراءات المراقبة اللازمة الأخرى.

٦-١ **توصية** — ينبغي أن تتبادل الدول المتعاقدة ومشغلو الطائرات المعلومات عن جهات الاتصال المناسبة التي ينبغي أن تحال إليها استفسارات مراقبة الحدود والصحة العامة والجمارك.

الفصل الثاني — دخول الطائرات ومغادرتها

(أ) — أحكام عامة

- ١-٢ يجب أن تعتمد الدول المتعاقدة تدابير مناسبة لإنهاء إجراءات الطائرات القادمة من دولة متعاقدة أخرى أو المغادرة إليها وأن تنفذها بطريقة تحول دون حدوث تأخيرات غير ضرورية.
- ٢-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تأخذ في الحسبان تطبيق إجراءات أمن الطيران ومكافحة المخدرات، حيثما يكون ذلك ملائماً، عندما تضع الإجراءات الرامية إلى إنهاء إجراءات الطائرات القادمة أو المغادرة على نحو يتسم بالكفاءة.
- ٣-٢ **توصية** — ينبغي أن تعقد السلطات العامة المختصة في الدول المتعاقدة مذكرات تفاهم مع شركات الطيران التي تقدم خدمات دولية للدولة ومع مشغلي مطاراتها الدولية، تحدد فيها الخطوط الإرشادية للتعاون المتبادل فيما بينها على التصدي للخطر الناجم عن التهريب الدولي للمخدرات والعقاقير المؤثرة في العقل. ويجب صياغة مذكرات التفاهم هذه وفق النماذج التي أعدتها منظمة الجمارك العالمية لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، تشجع الدول المتعاقدة على عقد مذكرات تفاهم فيما بينها.

(ب) — المستندات — المتطلبات والاستعمال

- ٤-٢ يجب ألا تطالب الدول المتعاقدة بأي مستندات لدخول الطائرات ومغادرتها خلاف المستندات المنصوص عليها في هذا الفصل.
- ٥-٢ يجب ألا تطالب الدول المتعاقدة بأي تأشيرة ولن يحصل رسم تأشيرة أو أي رسم آخر فيما يتعلق باستعمال مستندات مطلوبة لدخول الطائرات أو مغادرتها.
- ٦-٢ **توصية** — ينبغي أن تقبل مستندات دخول الطائرة أو مغادرتها إذا كانت محررة باللغات العربية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية. ويحق لأي دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب ترجمة شفوية أو تحريرية للمستندات إلى لغتها الوطنية.
- ٧-٢ يجب قبول مستندات دخول الطائرات ومغادرتها، حسب القدرات التقنية للدولة المتعاقدة، إذا قدمت بإحدى الصيغ التالية:
- (أ) الصيغة الإلكترونية التي ترسل إلى نظام معلومات السلطات العامة.
- (ب) الصيغة الورقية المطبوعة أو المرسلة إلكترونياً.
- (ج) الصيغة الورقية المستكملة يدوياً باتباع النماذج المبينة في هذا الملحق.
- ٨-٢ عندما يرسل مستند معين من مشغل الطائرات أو نيابة عنه، وتستلمها السلطات العامة بشكل إلكتروني، فيجب على الدولة المتعاقدة عدم طلب تقديم المستند ذاته في شكل ورقي.
- ٩-٢ عندما تطلب دولة متعاقدة تقديم إقرار عام، يجب أن تقصر المعلومات التي تطلبها على العناصر المبينة في المرفق ١. ويجب قبول هذه المعلومات إما في شكل إلكتروني وإما في شكل ورقي.
- ١٠-٢ عندما تطالب الدولة المتعاقدة بالإقرار العام لأغراض الإثبات فقط، فيجب أن تعتمد تدابير يمكن بموجبها تحقيق مطلب الإثبات بإضافة بيان إلى صفحة بيان البضاعة إما يدوياً أو باستعمال ختم مطاطي يحوي النص المطلوب. ويجب توقيع ذلك الإثبات من قبل الوكيل المعتمد أو قائد الطائرة.
- ١١-٢ لن تطالب الدول المتعاقدة بقائمة الركاب عادة. وفي الحالات التي يطالب فيها بقائمة الركاب، تقتصر المتطلبات من المعلومات على العناصر المشار إليها في المرفق ٢. وتقبل المعلومات في شكل إلكتروني أو ورقي.

- ١٢-٢ عندما تطالب دولة متعاقدة بتقديم بيان بالبضائع في شكل ورقي، فيجب أن تقبل أحد أمرين:
- (أ) النموذج المبين في المرفق ٣، مستكملاً حسب التعليمات.
- (ب) أو النموذج المبين في المرفق ٣، مستكملاً جزئياً، مع نسخة عن كل مستند شحن جوي تمثل الشحنات على متن الطائرة.
- ١٣-٢ يجب على الدول المتعاقدة ألا تطالب بتقديم إقرار خطي بالمخزونات المتبقية على متن الطائرة.
- ١٤-٢ أما بالنسبة للمخزونات التي جرى تحميلها على الطائرة أو تفريغها منها، فيجب ألا تتجاوز المعلومات المطلوبة في قائمة المخزونات ما يلي:
- (أ) المعلومات المبينة في أعلى نموذج بيان البضائع.
- (ب) عدد الوحدات من كل سلعة.
- (ج) نوع كل سلعة.
- ١٥-٢ يجب على الدول المتعاقدة ألا تطالب بتقديم كشف عن الأمتعة المصاحبة للراكب أو الأمتعة المتخلفة التي حملت على الطائرة أو أنزلت منها.
- ١٦-٢ يجب على الدول المتعاقدة ألا تطالب بتقديم إقرار خطي عن البريد، ويكتفي بقوائم التسليم التي تنص عليها لوائح الاتحاد البريدي العالمي.
- ١٧-٢ يجب ألا تطالب الدول المتعاقدة مشغل الطائرة بموافاة السلطات العامة بأكثر من ثلاث نسخ من أي وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه عند دخول الطائرة أو مغادرتها.
- ١٨-٢ يجب عدم المطالبة بالوثائق ذات الصلة في حال عدم صعود الركاب أو نزولهم، أو تحميل أو تنزيل الشحنات أو المخزونات أو البريد، شريطة إدراج ملاحظة مناسبة في الإقرار العام.

(ج) — تصحيح الوثائق

- ١٩-٢ إذا اكتشفت السلطات العامة أخطاء في أي من الوثائق المذكورة آنفاً، فيجب أن تمنح مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد فرصة لتصحيح تلك الأخطاء أو تقوم بنفسها بتصحيحها في نهاية الأمر.
- ٢٠-٢ يجب على الدول المتعاقدة ألا تفرض على مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد أي عقوبات إذا أقنع السلطات العامة المعنية بأن الأخطاء في أي من الوثائق المحددة في الجزء (ب) من الفصل الثاني غير متعمدة وحصلت دون غش أو إهمال كبير.

(د) — تطهير الطائرة من الحشرات

٢١-٢ يجب على الدول المتعاقدة التي تشترط روتينياً تطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة من الحشرات أثناء تواجد الركاب والطاقم على متن الطائرة، أن تقصر هذا الشرط على رحلات نفس الطائرة التي تبدأ من — أو تطير عبر — أقاليم ترى تلك الدول أنها تشكل خطراً على الصحة العامة أو الزراعة أو البيئة فيها.

ملاحظة — يمكن الاطلاع على الإرشادات بشأن تقييم المخاطر في دليل إدارة السلامة (Doc 9859).

٢٢-٢ يجب على الدول التي تشترط تطهير الطائرات من الحشرات أن تراجع بصورة دورية مقتضياتها وتعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء جميع الأدلة المتاحة بخصوص نقل الحشرات إلى أقاليم كل منها عن طريق الطائرات بصورة دورية.

٢٣-٢ يجب على الدول المتعاقدة عند تطهير الطائرات من الحشرات، ألا تعتمد أو تقبل سوى الأساليب الكيميائية أو غير الكيميائية، و/أو مواد التطهير من الحشرات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتعدها الدولة المتعاقدة فعالة.

ملاحظة ١ — لا تحول أحكام هذه القاعدة دون تجربة واختبار أساليب أخرى لاعتمادها في نهاية المطاف من قبل منظمة الصحة العالمية.

ملاحظة ٢ — يُستعزى الانتباه لأحدث نشر للمواد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أساليب وإجراءات تطهير الطائرات من الحشرات.

٢٤-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من أن إجراءات تطهير الطائرات من الحشرات لا تلحق أي ضرر لا تتطوي على آثار ضارة بصحة الركاب والموظفين والشحن الخاص بالكائنات الحية ولا تتسبب في الكثير من الإزعاج.

٢٥-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تقدم لمشغلي الطائرات، عند الطلب، معلومات ملائمة مكتوبة بلغة عادية، لتقديمها لطاقم الطيران والركاب تشرح اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة والأسباب الموجبة للمتطلبات، ولسلامة عملية التطهير إذا ما نفذت على النحو السليم.

٢٦-٢ إذا تمت عملية تطهير الطائرة من الحشرات وفقاً للإجراءات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، فيجب على الدولة المتعاقدة المعنية قبول شهادة بذلك على الإقرار العام بالصورة المنصوص عليها في المرفق ١، أو شهادة التطهير المتبقي الواردة في المرفق ٤، في حال التطهير المتبقي.

٢٧-٢ إذا تمت عملية تطهير الطائرة من الحشرات بطريقة سليمة وفقاً للفقرة ٢٥-٢ وقدمت شهادة بالصورة المبينة في الفقرة ٢٨-٢ أو تأمينها للسلطات العامة في بلد الوصول فيجب على السلطات عادة قبول الشهادة والسماح للركاب ولطاقم الطائرة بمغادرة الطائرة فوراً.

٢٨-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من وضع تدابير التخفيف المناسبة لاستخدام أي مبيد حشري أو أي وسيلة أخرى تستعمل لإبادة الحشرات من أجل الحماية من الأضرار التي تلحق بهيكل الطائرة أو أجهزة ومواد تشغيلها.

ملاحظة — معظم المركبات الكيميائية المستخدمة في التطهير من الحشرات في جوهرها تنطوي على آثار ضارة، وبالتالي تُعتبر تدابير التخفيف، مثل أساليب أو وسائل التطبيق المناسبة عناصر ضرورية.

(هـ) — تطهير الطائرة من الجراثيم

٢٩-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تحدّد، على أساس تقييم المخاطر، الظروف التي يتم فيها تطهير الطائرة. وعندما يكون تطهير الطائرة مطلوباً يجب تطبيق الأحكام التالية:

(أ) أن يرتبط التطهير بنوع وفئات مخاطر مسببات الأمراض عبر إجراءات تتفق مع المواد الإرشادية الحالية لمنظمة الصحة العالمية مع مراعاة توصيات مصنع الطائرة، حسب الاقتضاء؛

(ب) أن يجري تطهير المناطق الملوثة المشتبه بها باستخدام الوسائل الكيميائية وغير الكيميائية تتمتع بالخصائص الملائمة للعامل المعدي المشتبه به؛

(ج) أن يتم التطهير على يد موظفين مدربين يلبسون أجهزة الحماية الشخصية الملائمة؛

(د) أن يجري تدابير تخفيفية مناسبة فيما يخص التدابير الكيميائية أو غير الكيميائية أو الوسائل المستخدمة للتطهير من أجل حماية هيكل الطائرة أو معداتها وموادها التشغيلية ضد الأضرار وحماية صحة الركاب أو الطاقم أو الموظفين أو الشحن الخاص بالكائنات الحية من الآثار الضارة.

ملاحظة ١ — عندما يلزم تطهير الطائرة من الجراثيم لأسباب تتعلق بالصحة الحيوانية، ينبغي ألا تستعمل سوى الأساليب ومواد التطهير التي يوصي بها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

ملاحظة ٢ — معظم المركبات الكيميائية المستخدمة في التطهير من الحشرات في جوهرها تنطوي على آثار ضارة، وبالتالي تُعتبر تدابير التخفيف، مثل أساليب أو وسائل التطبيق المناسبة عناصر ضرورية.

٣٠-٢ تكفل الدول المتعاقدة أن تضع التدابير أو الوسائل للتأكد من أن المناطق الملوثة والمعدات أو الوسائل المستخدمة يجري تطهيرها من الحشرات في حالة تلوث أماكن أو معدات الطائرة بأيّ من سوائل الجسم بما في ذلك المبرزات.

٣١-٢ يجب على الدول المتعاقدة التي تحتاج إلى المزيد من التطهير لمواجهة واقعة صحية على متن الطائرة أو بعد حدوث تلوث على متنها، أن يقتصر هذا التطهير فقط على الحاوية أو مقصورة الطائرة التي يشتبه في تلوثها، مع مراعاة متطلبات القاعدة القياسية ٣١-٢.

٣٢-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد أن لدى مشغل الطائرة إجراءً معمولاً به يولي اهتماماً خاصاً (أي من خلال مزيد من الإشراف أو التدريب) لتطهير مناطق حساسة معينة، مثل مقصورة القيادة، وغرفة الإلكترونيات، ومناطق خدمة المطبخ وفقاً لإرشادات مصنعي الطائرات.

٣٣-٢ يجب على الدول المتعاقدة، عند الحاجة إلى وجود دليل على التطهير لمواجهة واقعة صحية على متن الطائرة أو حدوث تلوث على متنها، أن تقبل بإخطار عام بشأن الإعلان العام على النحو المنصوص عليه في المرفق ١ بهذا الملحق أو بيان مراقبة التطهير كدليل على إجراء التطهير وفقاً للإجراءات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والسماح للركاب وطاقم الطائرة بالنزول على الفور من الطائرة.

ملاحظة — يرد مثال على بيان مراقبة التطهير في موقع الإيكافو بشأن السلامة.

٣٤-٢ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في وضع معايير قائمة على الأداء فيما يتعلق بمتطلبات التطهير لديها بالتعاون مع السلطة الوطنية أو الإقليمية المسؤولة عن القواعد القياسية لفعالية المطهرات وأن تقدم إرشادات بشأن أنواع المطهرات أو المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها، مع مراعاة المعلومات المقدّمة من مصنعي الطائرات بشأن المواد الكيميائية المعتمدة، وتوافر هذه المواد الكيميائية في الإقليم، وإمكانية نقلها بين الدول المتعاقدة.

ملاحظة — يجب أن تشمل الإرشادات بشأن أنواع المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها ما يلي: إتاحة تلك المواد الكيميائية في إقليمها وقابلية النقل بين الدول المتعاقدة.

٣٥-٢ يجب على الدول المتعاقدة، عندما تكون هناك حاجة إلى دليل على التطهير بالإضافة إلى التنظيف العام أو بالتزامن معه، أن تقبل بإخطار بالإعلان العام على النحو المنصوص عليه في المرفق ١ بهذا المرفق، كدليل على أن التطهير قد يجري وفقاً للإجراءات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

(و) — الترتيبات الخاصة بالطيران العام الدولي والرحلات الأخرى غير المنتظمة

أولاً — أحكام عامة

٣٦-٢ يجب أن تنشر الدول المتعاقدة في أدلة طيرانها مقتضياتها الخاصة بالإخطارات المسبقة وطلبات التصاريح المسبقة لعمليات الطيران العام والرحلات الأخرى غير المنتظمة.

٣٧-٢ يجب على الدول المتعاقدة التي تطالب بإخطارات مسبقة عن الطائرات التي ستهبط في إقليمها أو طلبات تصاريح مسبقة، أن تعين وكالة واحدة لاستلام وتنسيق الردود الحكومية على تلك الإخطارات أو الطلبات.

٣٨-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن توضح كل في دليل طيرانها العنوان البريدي، وكذلك إن وجد عنوان شبكة اتصالات الطيران الثابتة أو رقم التلكس أو العنوان البرقي، ورقم الفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني وصفحتها على شبكة الإنترنت ورقم هاتف الوكالة المكلفة كما هو مبين في الفقرة ٣٩-٢.

٣٩-٢ في الدول المتعاقدة، يجب أن تتولى الهيئة المكلفة بالصورة المبينة في الفقرة ٣٩-٢، مسؤولية إخطار هيئات تفتيش الحدود المكلفة، مثل الجمارك والهجرة والحجر الصحي، بعمليات الوصول والمغادرة والعبور.

ثانياً — الترخيص المسبق

٤٠-٢ لا تطالب الدول المتعاقدة بأن يقدم طلب الترخيص المسبق أو التبليغ بالطرق الدبلوماسية ما لم تكن الرحلة ذات طابع دبلوماسي.

٤١-٢ يجب على الدول المتعاقدة التي تشترط على مشغلي الطائرات تقديم طلبات الترخيص المسبق اتخاذ ما يلي:

(أ) أن تضع الإجراءات التي يتم بمقتضاها البت في مثل هذا الطلب على نحو عاجل.

(ب) أن تجعل ذلك الإذن ساري المفعول لفترة زمنية معينة أو لعدد من الرحلات، كلما أمكن ذلك.

(ج) ألا تفرض رسوماً أو مستحقات أو ضرائب مقابل إصدار مثل هذا الإذن.

٤٢-٢ **توصية** — ينبغي ألا تطالب الدول المتعاقدة بتفاصيل أكثر مما يلي فيما يتعلق بطلبات الترخيص المسبق بالنسبة للطائرات المستعملة في نقل الركاب أو الشحنات أو البريد لقاء مكافأة أو أجر:

(أ) اسم مشغل الطائرة.

(ب) نوع الطائرة وعلامات تسجيلها.

(ج) تاريخ وساعة وصول الطائرة إلى المطار المعني، أو مغادرتها له.

(د) مكان أو أماكن صعود أو نزول الركاب و/أو تحميل وإنزال البضائع حسب كل حالة.

(هـ) الغرض من الرحلة وعدد الركاب و/أو نوعية وكمية البضائع.

(و) اسم وعنوان ومهنة مستأجر الرحلة الطائرة إن وجد.

١-٤٢-٢ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أقصر مدة لازمة قبل الرحلة لمعالجة طلبات الترخيص المسبق المشار إليها في الفقرة ٤٤-٢.

٤٣-٢ أي دولة متعاقدة تطلب ترخيصا مسبقا لأسباب متعلقة بسلامة الطيران، في حالة الطائرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غير تجارية، لن تطالب بتقديم أي معلومات أخرى غير المعلومات الموجودة في خطة الطيران عند تقديم طلب الحصول على الترخيص المسبق.

ملاحظة — ترد المواصفات الخاصة بخطط الطيران في الملحق الثاني — قواعد الجو.

٤٤-٢ يجب على الدول المتعاقدة التي تطالب بتراخيص مسبقة للرحلات الجوية المشار إليها في القاعدة القياسية رقم ٤٥-٢ عدم المطالبة بتقديم الطلبات مسبقا لمدة أكثر من ثلاثة أيام عمل.

ثالثا — الإخطار المسبق بالوصول

٤٥-٢ في حالة الطائرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غير تجارية، فيجب على الدولة المتعاقدة المعنية ألا تطالب بتقديم إخطار مسبق عن تلك الرحلات إلا بالقدر الذي تطلبه خدمات مراقبة الحركة الجوية ووكالات تفتيش الحدود المعنية.

ملاحظة — لا يقصد من هذا النص الحيلولة دون تطبيق التدابير السليمة لمراقبة المخدرات.

٤٦-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تقبل البيانات التي تتضمنها خطة الطيران على أنها إخطار مسبق واف بالوصول بشرط أن يتم تسليم هذه البيانات قبل موعد الوصول بساعتين على الأقل وأن يجرى الهبوط بمطار دولي يسبق تحديده.

رابعا — التخليص على الطائرة والتوقف المؤقت لها

٤٧-٢ توصية — في المطارات الدولية التي تتم فيها عمليات طيران عام دولي، ينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بالترتيب لتوفير مستوى كاف من التفتيش على الحدود وخدمات تخليص لتلك العمليات. وينبغي أن تقوم الدول المتعاقدة بالتعاون مع جهات تشغيل الطائرات وجهات تشغيل المطارات بوضع هدف وقت إجمالي يبلغ في مجموعه ٦٠ دقيقة لاستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة للوصول/المغادرة بما في ذلك إجراءات أمن الطيران لطائرة لا تتطلب أكثر من إجراءات التعامل العادية، وذلك احتسابا من وقت قيام عضو طاقم الطائرة بعرض الطائرة على أول نقطة تعامل في المطار.

ملاحظة — ينبغي أن تشمل "الإجراءات الرسمية المطلوبة للمغادرة والوصول" التي يتعين استكمالها خلال السنتين دقيقة إجراءات أمن الطيران وتحصيل رسوم المطار والفرائض الأخرى إذا كان ذلك ينطبق، وإجراءات مراقبة الحدود.

٤٨-٢ توصية — في المطارات الدولية التي تتم فيها عمليات الطيران العام الدولي بوتيرة غير متكررة، فينبغي للدول المتعاقدة أن تفوض وكالة حكومية واحدة بالقيام، نيابة عن جميع وكالات تفتيش الحدود، بإجراءات التخليص على الطائرات وحمولاتها.

٤٩-٢ أي طائرة لا تشغل على خطوط دولية منتظمة، وتقوم برحلة إلى أو عبر مطار دولي معتمد تابع لدولة متعاقدة، ويسمح لها بالدخول مؤقتا معفاة من الضرائب وفقا للمادة ٢٤ من الاتفاقية، يجب أن يسمح لها بالبقاء في إقليم الدولة المعنية لمدة تقررها تلك الدولة، دون أن يطلب إليها دفع تأمين عن الرسوم الجمركية.

الفصل الثالث — دخول ومغادرة الأشخاص وأمتعتهم

(أ) — أحكام عامة

- ١-٣ بغرض تسهيل والإسراع في إنهاء معاملات الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون عن طريق الجو، يجب على الدول المتعاقدة اعتماد اللوائح التنظيمية لمراقبة الحدود الملائمة لبيئة النقل الجوي ويجب تطبيقها بطريقة تحول دون حدوث حالات التأخير التي لا داعي لها.
- ٢-٣ عند وضع الإجراءات الهادفة إلى التطبيق الفعال للضوابط الحدودية على المسافرين وطواقم الطائرات، يجب على الدول المتعاقدة مراعاة تطبيق تدابير أمن الطيران وسلامة الحدود ومكافحة المخدرات ومراقبة الهجرة، حيثما يكون ذلك مناسباً.

(ب) — الوثائق المطلوبة من المسافرين

- ٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة ضمان عدم مطالبة الزائرين بمستندات غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك لدخول ومغادرة إقليمها.
- ٤-٣ يجب على الدول المتعاقدة ألا تلزم الزائرين المسافرين جواً، الذين يحملون جوازات سفر صالحة معترفة من دولة الزيارة ويحملون تأشيرات صالحة، حيثما يكون ذلك ملائماً، بتقديم أي وثائق هوية أخرى.
- ملاحظة — لا يقصد بالقاعدة السابقة عدم تشجيع الدول المتعاقدة على قبول وثائق الهوية الرسمية الأخرى لأغراض السفر، مثل بطاقات الهوية الوطنية، ووثائق الهوية للملاحين البحريين، وبطاقات إقامة الأجانب، ووثائق الهوية البديلة المؤقتة للسفر.

(ج) — أمن وثائق السفر

- ٥-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع ضوابط مناسبة تشمل جميع عمليات طلب وثائق السفر وإسنادها وإصدارها لضمان مستوى عالٍ من السلامة والأمن.
- ١-٥-٣ توصية — ينبغي على الدول المتعاقدة المواظبة على تطبيق ما يرد في كل من: Guide for Assessing Security of Handling and Issuance of Travel Document (دليل تقييم أمن مناول وثائق السفر وإصدارها) و ICAO TRIP Guide on Evidence of Identity (دليل الإيكو بشأن إثبات الهوية)، وذلك لضمان سلامة عملية إصدار وثائق السفر لديها.
- ملاحظة — "دليل تقييم أمن مناول وثائق السفر وإصدارها" هو عبارة عن دليل من ثلاثة أجزاء يشمل أفضل الممارسات ودليل للتقييم ودليل للخبراء، ويمكن تطبيقه من قبل الدولة نفسها أو بالتعاون مع الشركاء الدوليين. أما "دليل الإيكو بشأن إثبات الهوية" (EOI) فيهدف إلى إتاحة وسيلة للدول لتقييم سياقها الحالي لإثبات الهوية، وتصميم نهج شامل قائم على المخاطر لتحديد الهوية والتحقق من صحتها باستخدام الوثائق والمعلومات المتاحة. ويُعد نهج إثبات الهوية طريقة فعالة لتوفير درجة عالية من الثقة في هوية الشخص عند إصدار وثيقة سفر أو تأشيرة، أو تسهيل إجراءات عبور الركاب للحدود.
- ٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع الضوابط للحماية من سرقة ما يوجد لديها من وثائق سفر فارغة ووثائق السفر الصادرة حديثاً وتخصيصها لغير مستحقيها.
- ٧-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تقوم بانتظام بتحديث مواصفات الأمن في النسخ الجديدة من وثائق السفر الخاصة بها، لحمايتها من سوء الاستعمال ولتسهيل كشف حالات تكون فيها هذه الوثائق قد عدلت أو نسخت أو أصدرت بصورة غير قانونية.

٨-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تبادر بتزويد الإنترنت بالمعلومات الدقيقة عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة التي أصدرتها دولها، وذلك من أجل إدراجها في قاعدة بيانات الإنترنت.

ملاحظة — تحتوي قاعدة بيانات الإنترنت SLTD على معلومات عن وثائق السفر والهوية التي أُبلغ عن سرقتها أو فقدانها أو إبطالها أو إلغائها

٩-٣ يجب على الدول المتعاقدة ألا تمتد صلاحية وثائق السفر المقروءة آلياً الخاصة بها.

ملاحظة — لا تسمح المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً (Doc 9303) بتعديل تاريخ انتهاء الصلاحية. والبيانات الأخرى الواردة في الخانة المقروءة آلياً.

(د) — وثائق السفر

١٠-٣ يجب أن تكون كل الجوازات التي تصدرها الدول المتعاقدة مقروءة آلياً وفقاً للمواصفات المحددة في الجزء الرابع من الوثيقة Doc 9303.

ملاحظة — ليس القصد من هذا النص منع إصدار جوازات السفر غير المقروءة آلياً أو وثائق السفر المؤقتة ذات الصلاحية المحدودة في حالات الطوارئ.

١-١٠-٣ بالنسبة لجوازات السفر الصادرة بعد ٢٤/١١/٢٠٠٥ والتي تكون غير مقروءة آلياً، يجب على الدول المتعاقدة أن تضمن وقوع تاريخ انتهاء الصلاحية قبل ٢٤/١١/٢٠١٥.

٢-١٠-٣ عندما تُصدر دول متعاقدة جوازات سفر مع مؤشر ثانوي لنوع الوثيقة، يجب أن تكون هذه الجوازات وفقاً للمواصفات المحددة في الوثيقة Doc 9303 في مهلة أقصاها ١/١/٢٠٢٦.

ملاحظة ١ — يُحدّد المؤشر الثانوي لنوع الوثيقة نوع جواز السفر المقروء آلياً، على سبيل المثال الإشارة إلى إذا ما كان جواز السفر جواز سفر عادياً أو دبلوماسياً أو للطوارئ. وتُطبّق رموز دفاتر جوازات السفر على الجزء المقروء آلياً والجزء المقروء بصرياً على حدّ سواء وهي مُحدّدة في الجزء الرابع من الوثيقة ٩٣٠٣.

ملاحظة ٢ — إن رمز الوثيقة الثانوي المُحدّد لجوازات السفر للطوارئ الصادرة على شكل وثيقة مؤلّفة من صفحة واحدة مُحدّد في الجزء الثامن من الوثيقة ٩٣٠٣.

٣-١٠-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تُصدر كافة جوازات السفر مع مؤشر ثانوي لنوع الوثيقة وفق مواصفات الوثيقة ٩٣٠٣ في مهلة أقصاها ١/١/٢٠٢٨.

٤-١٠-٣ يجب على الدول المتعاقدة الحرص على أن تنتهي صلاحية جوازات السفر الصادرة من دون مؤشر ثانوي متسق لنوع الوثيقة وفق مواصفات الوثيقة ٩٣٠٣ قبل ١/١/٢٠٣٨.

١١-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من أن وثائق السفر التي بحوزة اللاجئين والأشخاص بدون وطن ("وثائق السفر المحددة بموجب الاتفاقية") هي وثائق مقروءة آلياً، وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في وثيقة الايكادو Doc 9303.

ملاحظة — "وثائق السفر الخاصة باللاجئين منصوص عليها في المادة ٢٨ من اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لعام ١٩٥١ والخاصة بالأشخاص بدون وطن في المادة ٢٨ من اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الأشخاص بدون وطن لعام ١٩٥٤. وقد دعت اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منشورها رقم ١٣ (XXIX-١٩٧٨) المعنون "وثائق السفر الخاصة باللاجئين"، الدول المتعاقدة غير الأطراف في اتفاقية عام ١٩٥١ إلى توفير وثائق السفر المقروءة آلياً من هذا القبيل إلى اللاجئين الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها.

١٢-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تستخدم رقائق الدائرة المدمجة أو غيرها من التكنولوجيات الاختيارية المقروءة آلياً لعرض البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية، في وثائق السفر الخاصة بها أن تضع أحكاماً تسمح باطلاع صاحب الوثيقة على البيانات المشفرة إذا طلب ذلك.

١٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر المقروءة آلياً أن تقوم بذلك وفقاً للمواصفات الواردة في الوثيقة Doc 9303 ووثائق السفر المقروءة آلياً.

ملاحظة - ترد مواصفات وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً في الأجزاء ٩ و ١٠ و ١١ ومن ١٢ ووثيقة الإيكاو Doc 9303.

١-١٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً أن تُطبق أسلوب فتح الاتصال بكلمة سر مُصدّق عليها بدءاً من ٢٠٢٧/١/١.

ملاحظة - ترد مواصفات أسلوب فتح الاتصال بكلمة سر مُصدّق عليها في وثيقة الإيكاو Doc 9303 ومن شأن هذا الأسلوب تعزيز تشفير الاتصال بين نظام التفتيش ورقاقات وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً، مما يوفّر حماية أكبر للبيانات الشخصية.

٢-١٣-٣ يجب ألا تُصدر الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً بعد الآن مثل هذه الوثائق القائمة على مراقبة الوصول الأصلي بدءاً من ٢٠٢٨/١/١.

٣-١٣-٣ يجب أن تحرص الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً على إيقاف العمل بكافة وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً القائمة على مراقبة الوصول الأساسي بدءاً من ٢٠٣٨/١/١.

٤-١٣-٣ يجب أن تُحدّث الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً تشفير صورة الوجه المتوفرة على هذه الوثائق بدءاً من ٢٠٣٠/١/١ كحدّ أقصى.

ملاحظة ١ - ترد مواصفات تشفير صورة الوجه والبيانات البيومترية الأخرى في دوائر متكاملة لاتلامسية لوثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً في وثيقة الإيكاو Doc 9303.

ملاحظة ٢ - بين العامين ٢٠٢٦ و ٢٠٢٩، لا يُمكن لدول الإصدار لوثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً سوى استخدام أحد الأسلوبين المختلفين لتشفير صورة الوجه، على النحو الوارد في وثيقة الإيكاو Doc 9303. وأثناء المرحلة الانتقالية هذه التي تمتدّ على أربعة أعوام، سيكون اختبار التشغيل البيني والامتثال أساسياً.

١٤-٣ توصية - ينبغي للدول المتعاقدة التي تصدر أو تنوي إصدار وثائق سفر إلكترونية مقروءة آلياً أن تنضم إلى دليل المفاتيح العامة للإيكاو.

١٥-٣ يجب على الدول المتعاقدة المشاركة في دليل المفاتيح العامة للإيكاو أن تقوم بتحميل البيانات اللازمة للتحقق من صحة جميع جوازات السفر الإلكترونية التي تصدرها ورفعها إلى دليل المفاتيح العامة.

ملاحظة - قيام الدولة المتعاقدة بتوفير الشهادات الصادرة عن السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على شهادة المفاتيح العامة (CCSCA) وقت الاستخدام للمرة الأولى لا يمثل إلا المستوى الأدنى من عملية توفير البيانات الكافية لاستيفاء هذه القاعدة القياسية. كما يُنصح بشدة بتحميل قوائم إلغاء الشهادات (CRLs).

١٦-٣ توصية - يجب على الدول المتعاقدة التي تُصدر وثائق السفر المقروءة آلياً أن تقوم بذلك وفقاً للمواصفات الواردة في وثيقة الإيكاو Doc 9303 ووثائق السفر المقروءة آلياً.

١-١٦-٣ توصية - ينبغي للدول المتعاقدة عند إصدار التأشيرات غير المقروءة آلياً، أن تضمن تطابق بيانات الهوية الشخصية وبيانات الإصدار في تلك الوثائق مع مواصفات الخانة البصرية في التأشيرات المقروءة آلياً المنصوص عليها في الجزء السابع من الوثيقة Doc 9303.

١٧-٣ توصية - ينبغي للدول المتعاقدة إنشاء مرافق مفتوحة للجمهور لاستلام طلبات إصدار وثائق السفر أو لإصدار تلك وثائق السفر.

- ١٨-٣ يجب على الدول المتعاقدة وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتقديم طلبات إصدار وثائق السفر أو تجديدها أو تبديلها، ويجب أن تجعل المعلومات التي تصف شروطها متاحة عند الطلب للأشخاص الذين من المحتمل أن يقدموا تلك الطلبات.
- ١-١٨-٣ **توصية** — إذا فرضت أي رسوم لإصدار جوازات السفر أو تجديد صلاحيتها، فينبغي ألا تتعدى الرسوم تكاليف العملية اللازمة لذلك.
- ١٩-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تصدر جواز سفر منفصل لكل شخص بغض النظر عن عمره.
- ٢٠-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة عادة النص على أن الجوازات صالحة للاستعمال لمدة خمس سنوات على الأقل، ولعدد غير محدود من الرحلات، ولل سفر إلى جميع الدول أو الأقاليم.
- ملاحظة ١ — نظرا لكون الوثائق محدودة المدة، ونظرا لتغير مظهر صاحب الجواز مع مرور الوقت، فإنه ينصح بألا تتجاوز مدة صلاحية الجواز عشر سنوات.
- ملاحظة ٢ — يمكن أن تكون فترة سريان جوازات السفر الخاصة بالطوارئ والدبلوماسية والمهام الرسمية وغير ذلك من جوازات الأغراض الخاصة أقصر في مدة صلاحيتها للاستعمال.
- ملاحظة ٣ — نظراً للتغير السريع في مظهر الأطفال، فإنه ينصح بألا تتجاوز مدة الصلاحية خمس سنوات فيما يتعلق بجوازات السفر الخاصة بالأطفال.

(هـ) — تأشيرات الخروج

- ٢١-٣ يجب على الدول المتعاقدة ألا تشترط على مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج أو على الزوار الذين انتهت مدة إقامتهم الحصول على تأشيرة خروج.
- ٢٢-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ألا تشترط على الأجانب المقيمين فيها الراغبين في السفر إلى الخارج الحصول على تأشيرات خروج.

(و) — تأشيرات الدخول والعودة

- ٢٣-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة إلغاء أو إبطال شرط تأشيرة الدخول لمواطني أقصى عدد من الدول ممن يسعون إلى دخول تلك الدول كزوار.
- ٢٤-٣ يجب على الدول المتعاقدة ألا تطلب تأشيرة دخول من مواطنيها.
- ٢٥-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ألا تشترط حصول الأجانب المقيمين بها على تأشيرات العودة ما داموا حاصلين على تصاريح إقامة دائمة قانونية.
- ٢٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة وضع إجراءات تتسم بالبساطة والشفافية لتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول للزوار المحتملين، وعليها أيضا أن تتأكد من معالجة طلبات التأشيرات تلك في أقرب وقت ممكن بعد استلامها.
- ٢٧-٣ **توصية** — لا ينبغي بوجه عام المطالبة في إجراءات إصدار التأشيرة بحضور مقدم الطلب شخصيا إلى مكتب الإصدار.
- ٢٨-٣ عند إصدار تأشيرات دخول لزوار محتملين، يجب على الدول المتعاقدة عادة النص على أن تلك التأشيرات تظل صالحة للاستعمال لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إصدارها، بغض النظر عن عدد مرات الدخول على أساس أن طول مدة البقاء في كل مرة يجوز أن تكون محدودة.

(ز) — بطاقات الصعود إلى الطائرة والنزول منها

٢٩-٣ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة ألا تطلب من الزوار المسافرين بطريق الجو، أو من مشغل الطائرة بالنيابة عنهم، أي معلومات هوية بخلاف المعلومات المسجلة في مستندات هويتهم. وعند الحاجة إلى هذه المعلومات، ينبغي للدول المتعاقدة إعداد نظام يسمح بالحصول على تلك المعلومات الكترونياً من وثائق السفر المقروءة آلياً أو من مصادر أخرى.

٣٠-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تطلب سجلاً خطياً للبيانات الشخصية من الزوار القادمين أو المغادرين جواً، أن تقتصر في طلباتها على المعلومات الواردة في المرفق ٥ — بطاقة الصعود إلى الطائرة والنزول منها.

٣١-٣ عندما تطالب الدول المتعاقدة ببطاقة الصعود/النزول، يجب عليها أن تقبل قيام الزوار المؤقتين بملئها، ويجب ألا تطالب مشغل الطائرة باستكمالها أو مراجعتها.

٣٢-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تطالب بتقديم بطاقات الصعود/النزول، أن تزود مشغلي شركات الطيران أو وكلاء سفرهم بهذه البطاقات بدون مقابل، وذلك لتوزيعها على الركاب المغادرين قبل صعودهم إلى الطائرة أو على الركاب القادمين أثناء الرحلة.

(ح) — فحص وثائق السفر

٣٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة مساعدة مشغلي الطائرات في تقييم وثائق السفر التي يقدمها الركاب من أجل ردع التزوير وسوء الاستخدام.

٣٤-٣ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تفكر في عمل ترتيبات، مع الدول المتعاقدة الأخرى للسماح بتعيين "ضباط اتصال" في المطارات، لمساعدة مشغلي الطائرات على التحقق من صلاحية وصحة وثائق سفر الأشخاص المغادرين

٣٥-٣ يجب على مشغلي الطائرات اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة، للتأكد من حمل الأشخاص للوثائق التي تحددها دول العبور ودول المقصد لأغراض المراقبة المذكورة في هذا الفصل.

١-٣٥-٣ يجب على السلطات العامة في كل دولة متعاقدة أن تصدر وثائق السفر المغشوشة أو المزورة أو المزيفة. ويجب على السلطات العامة أيضاً أن تصدر وثائق سفر الشخص الذي ينتحل شخصية صاحب الحق في وثيقة السفر. ويجب أن تسحب تلك الوثائق من التداول فوراً وتعاد إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرد اسمها في الوثيقة بوصفها الدولة المصدرة أو إلى البعثة الدبلوماسية المقيمة لتلك الدولة، إلا في الحالات التي تحتفظ فيها السلطات العامة بالوثائق لأغراض إنفاذ القانون، فيجب إبلاغ السلطات المختصة في الدولة التي يرد اسمها في الوثيقة بوصفها الدولة المصدرة أو البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة بهذا الاحتفاظ من قبل السلطات العامة التي صادرت وثائق السفر المعنية.

٢-٣٥-٣ لا يجوز أن تفرض الدول المتعاقدة على مشغلي الطائرات مصادرة الوثائق المشار إليها في القاعدة القياسية ٣-٣٣-١.

٣-٣٥-٣ لا يجوز أن تفرض الدول المتعاقدة على مشغل الطائرة أن ينقل مسافراً من نقطة المغادرة أو العبور إلى الوجهة النهائية المقصودة إذا وجدت الدولة أن وثيقة السفر التي يحملها ذلك المسافر مغشوشة أو مزورة أو مزيفة أو يحملها شخص غير الشخص الذي أصدرت له الوثيقة بصورة شرعية.

ملاحظة — ليس في هذه المادة ما يُفسر على أنه يعني منع عودة الركاب الممنوعين من الدخول ممن لديهم وثيقة (وثائق) سفر مغشوشة أو مزورة أو مزيفة أو يحملها شخص محتال وصادرتها دولة متعاقدة، وفقاً للقاعدة القياسية ٣-٣٣-١ ومن يسافرون بموجب رسالة صدرت وفقاً للقاعدة القياسية ٥-٧.

٣٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تنفذ عمليات فحص وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً عند نظم التفتيش أن تطبق المواصفات لفكّ تشفير بيانات صورة الوجه في دوائر متكاملة لاتلامسية لوثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً بحلول ٢٠٢٦/١/١.

ملاحظة - ترد مواصفات فكّ تشفير صورة الوجه والبيانات البيومترية الأخرى في دوائر متكاملة لاتلامسية لوثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً في الوثيقة ٩٣٠٣.

٣٧-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تنفذ عمليات فحص وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً عند نقاط المراقبة على الحدود أن تتضمن إلى دليل المفاتيح العامة للايكاو (PKD) وأن تستخدم المعلومات المتاحة فيه من أجل التحقق من صحة هذه الوثائق عند نقاط المراقبة على الحدود.

٣٨-٣ **توصية** — ينبغي أن تقوم كل دولة متعاقدة، بالقدر المستطاع عملياً، بالتحقق، عند نقاط مراقبة الحدود لدى الدخول والمغادرة، من وثائق السفر التي تكون بحوزة الأشخاص المسافرين دولياً باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة (SLTD).

٣٩-٣٣ **توصية** — ينبغي أن تنتظر كل دولة متعاقدة في استحداث نظم المراقبة الآلية على الحدود (ABC) لتسهيل وتسريع تخليص الأشخاص الداخلين أو المغادرين جواً.

٣٩-٣١ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تستخدم نظم المراقبة الآلية على الحدود، عملاً بالفقرتين ٣-١٥ و ٣-٩، أن تستخدم المعلومات المتوفرة من دليل المفاتيح العامة (PKD) للتحقق من وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آلياً (eMRTDs)، وتؤدي عملية المطابقة البيومترية للتأكد من أنّ المسافر هو الحامل الشرعي للوثيقة، وتبحث في قاعدة بيانات الإنتربول الآلية للبحث عن وثائق السفر المسروقة أو المفقودة (STLD)، بالإضافة إلى سجلات مراقبة الحدود الأخرى لتحديد الأهلية لعبور الحدود.

٣٩-٣٢ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تستخدم نظاماً آلياً لمراقبة الحدود أن تؤمن وجود عدد كاف من الموظفين على البوابات، أثناء تشغيلها، بما يكفل تدفقاً سلساً للركاب ويستجيب بسرعة لشواغل السلامة في حالة تعطل النظام.

(ط) — إجراءات المغادرة

٤٠-٣ لا يجب على الدول المتعاقدة أن تطالب الزائرين بتقديم شهادة سداد ضرائب الدخل.

٤١-٣ يجب ألا تعتبر الدول المتعاقدة مشغل الطائرة مسؤولاً عن عدم قيام أحد الركاب بتسديد ضرائب الدخل.

٤٢-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة، بالتعاون مع مشغلي الطائرات وإدارات المطارات، أن تضع كهدف مدة مقدارها ٦٠ دقيقة لإتمام إجراء المغادرة المقررة لجميع الركاب الذين لا يتطلبون غير الإجراءات العادية، على أن تحسب هذه المدة من وقت تقديم الركاب نفسه عند أول نقطة إجراءات في المطار (أي مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران، أو نقطة المراقبة الأمنية أو أي نقطة مراقبة لازمة أخرى حسب الترتيبات المعمول بها في كل مطار).

ملاحظة — "الإجراءات المطلوبة للمغادرة" التي يجب إتمامها خلال مدة ٦٠ دقيقة الموصى بها تشمل التسجيل لدى شركة الطيران، وإجراءات أمن الطيران، وحيثما يكون ذلك مطبقاً، تحصيل رسوم المطار والضرائب الأخرى، وإجراءات مراقبة الخروج من الحدود، مثل الضوابط على جوازات السفر أو الحجر الصحي أو الجمارك.

٤٣-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تشترط قيام السلطات العامة بفحص وثائق سفر الركاب المغادرين أن تستعمل، بالتعاون مع إدارات المطارات، التكنولوجيا المناسبة ونظاماً للفحص قائماً على مسارات متعددة أو أي وسائل أخرى لتنظيم حركة الركاب للإسراع في عملية التفتيش.

٤٤-٣ يجب على الدول المتعاقدة ألا تشترط عادة عرض أمتعة الركاب المغادرين لإقليمها لتفتيشها من قبل هيئات مراقبة الحدود.

(ي) — إجراءات ومسؤوليات الدخول

- ٤٥-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة، بالتعاون مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات، أن تحدد هدفا لإنهاء إجراءات جميع الركاب النازلين من الطائرة في غضون ٤٥ دقيقة، حيث يتطلب هؤلاء الركاب إنهاء معاملات لا يزيد على التفتيش العادي بغض النظر عن حجم الطائرة ووقت الوصول المحدد.
- ٤٦-٣ — للإسراع في عملية التفتيش يجب على الدول المتعاقدة أن تستعمل، بالتعاون مع مشغلي المطار، تكنولوجيا مناسبة وأن تعتمد نظاما للتفتيش قائما على استخدام مسارات متعددة، أو وسائل أخرى لتنظيم سير الركاب في المطارات الدولية التي يبرر حجم حركة الركاب فيها إقامة مثل هذا النظام.
- ٤٧-٣ — باستثناء الحالات الخاصة، يجب على الدول المتعاقدة ألا تقتضي جمع وثائق السفر أو وثائق الهوية الأخرى من الركاب أو أفراد الطاقم قبل وصولهم إلى نقاط مراقبة الجوازات.
- ٤٨-٣ — يجب على السلطات العامة المختصة أن تقبل فحص الركاب وأعضاء الطاقم على وجه السرعة لغرض دخولهم إلى الدولة.
- ملاحظة** — يعتبر أي راكب أو عضو طاقم "مقبولا للفحص" عندما يقف هذا الشخص للمرة الأولى أمام نقطة مراقبة الوصول بعد نزوله من الطائرة، طالبا دخول البلد المعني، وعندئذ، يقرر ضابط المراقبة السماح للراكب أو عضو الطاقم بالدخول أو لا يقرره. ولا يشمل ذلك الاطلاع على وثائق السفر الذي يمكن أن يتم فور النزول من الطائرة.
- ٤٩-٣ — يجب على الدول المتعاقدة أن تضمن أن يكون مشغل الطائرة مسؤولاً عن التكفل بالركاب وأعضاء طاقم الطائرة القادمين وراعاتهم منذ وقت مغادرتهم الطائرة حتى يتم قبولهم للفحص كما هو محدد في الفقرة ٤٢-٣.
- ٥٠-٣ **توصية** — بعد ذلك القبول ينبغي للسلطات العامة المعنية أن تكون مسؤولة عن التكفل بالركاب وأعضاء طاقم الطائرة وراعاتهم إلى أن يقبلوا أو يرفض دخولهم.
- ٥١-٣ — الدول المتعاقدة مسؤولة عن التكفل بالركاب وأعضاء الطاقم وراعاتهم من لحظة دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها.
- ٥٢-٣ — ما لم تكن الظروف استثنائية، يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ ترتيبات يلزم بموجبها فحص وثائق هويات الزوار مرة واحدة فقط في أوقات الدخول والمغادرة.
- ٥٣-٣ — يجب على الدول المتعاقدة ألا تطالب بإقرار خطي يدلي به الركاب والملاحون فيما يتعلق بالأمتعة في حال عدم نقل أي بضائع خاضعة للرسوم الجمركية أو مقيدة.
- ٥٤-٣ — يجب على الدول المتعاقدة الأخذ بنظام المسار المزدوج أو بعمليات انتقائية أخرى للتفتيش الجمركي والحجر الصحي على أساس إدارة الأخطار، وبما يلائم الظروف وحجم الحركة في المطار المعني.
- ملاحظة** — انظر المرفق ٦ — نظام المسار المزدوج الذي أوصى به مجلس التعاون الجمركي (الذي صار اسمه الآن منظمة الجمارك العالمية).
- ٥٥-٣ **توصية** — في الحالات التي تكون فيها صلاحية وثيقة سفر الزائر قد انتهت قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة، ينبغي للدولة التي أصدرت التأشيرة مواصلة قبول التأشيرة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها عندما تقدم إليها وثيقة السفر الجديدة للزائر.
- ٥٦-٣ — يجب على الدول المتعاقدة التي تصدر تأشيرات دخول لعدد محدود من المرات أن تبين بطريقة مناسبة وواضحة ولاتئة كل مرة تستعمل فيها التأشيرة، بحيث تمكن حاملها، أو أي مشغل أو السلطات العامة في أي دولة، من تحديد صلاحيتها بسرعة وبدون استعمال أي وسائل خاصة.
- ٥٧-٣ — بعد أن يقدم الركاب والملاحون وثائق سفرهم بصورة فردية للفحص، يجب على الموظفين العموميين المعنيين أن يعيدوا تلك الوثائق — إلا في حالات فردية خاصة — فور فحصها.
- ٥٨-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات اللازمة بحيث لا يطلب من الراكب وأمتعته القادمين على رحلة جوية تتوقف مرتين أو أكثر في مطارات دولية داخل إقليم نفس الدولة، أن يخضع لإجراءات التخليص لمراقبة الحدود في أكثر من مطار واحد في تلك الدولة.

(ك) — إجراءات ومقتضيات العبور

٥٩-٣ عندما تسمح بذلك التجهيزات المناسبة في المطارات، يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات اللازمة عن طريق مناطق العبور المباشر أو الترتيبات الأخرى، التي بمقتضاها يتمكن أعضاء الطاقم والركاب وأمتعتهم المواصلون رحلتهم إلى دولة أخرى على نفس الرحلة أو على رحلة أخرى من نفس المطار في نفس اليوم أن يمكثوا بصفة مؤقتة في دولة الوصول دون الخضوع لإجراءات مراقبة الحدود التي تنفذها دولة العبور.

٦٠-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع حدا أدنى لعدد الدول التي تطالب مواطنيها بالحصول على تأشيرات عبور مباشر عند وصولهم على رحلة جوية دولية ومواصلتهم رحلتهم إلى دولة أخرى على نفس الرحلة أو على رحلة أخرى من نفس المطار وفي نفس اليوم.

(ل) — التصرف في الأمتعة التي فصلت عن صاحبها

٦١-٣ يجب على الدول المتعاقدة السماح لمشغلي الطائرات بإرسال الأمتعة المتركبة إلى محل صاحبها، وعدم تحميل مشغل الطائرة المسؤولية عن العقوبات أو الغرامات، أو رسوم الاستيراد أو الضرائب على أساس أن الأمتعة قد تركت.

٦٢-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تسمح بإجراء تحويل مباشر للأمتعة المتركبة، بين الرحلات الدولية في نفس المطار، دون تفتيش إلا لأغراض أمن الطيران أو لأغراض ضرورية أخرى. وفي الحالات التي لا يمكن فيها القيام بالتحويل المباشر، فعلى الدول المتعاقدة أن تكفل اتخاذ الترتيبات اللازمة لحفظ مثل هذه الأمتعة على أساس مؤقت تحت حراسة مشددة وفي مكان مناسب.

٦٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تسمح لمشغلي الطائرات بعرض الأمتعة غير المعروفة وغير المطالب بها والمتركبة لتخليصها نيابة عن مالكيها، وتسليم تلك الأمتعة لمالكيها.

٦٤-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تعجل التخليص على الأمتعة غير المعروفة والأمتعة غير المطالب بها والأمتعة المتركبة وإعادتها إلى مشغل الطائرة للتصرف بها بطريقة مناسبة. وبموجب شروط تحددها السلطات العامة، يجوز لمشغلي الطائرات أن يفتحوا تلك الأمتعة عند الحاجة للتأكد من أصحابها.

٦٥-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تضمن أن يكون مشغلو الطائرات معفيين من مسؤولية الحفاظ على الأمتعة غير المخلصة من السلطات العامة ومن إلزامهم بدفع رسوم الاستيراد والضرائب المفروضة على تلك الأمتعة مادامت تلك الأمتعة في عهدة السلطات الجمركية وتحت سيطرتها المنفردة.

(م) — التعرف على هوية أعضاء الطاقم

وموظفي مشغلي الطائرات الآخرين ودخولهم

٦٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع تدابير، بالتعاون مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات، للإسراع في تفتيش أعضاء الطاقم وأمتعتهم، حسب الاقتضاء عند المغادرة وعند الوصول.

٦٧-٣ يجب على الدول المتعاقدة تسهيل وتسريع الإجراءات التي يمكن بموجبها لمشغلي الطائرات الذين توجد مقارهم في إقليمها طلب الحصول على شهادات أعضاء الطاقم (CMCs) لصالح أعضاء طواقمهم.

ملاحظة — لقد استحدثت شهادة عضو طاقم الطائرة كبطاقة تستخدم لأغراض تعريف هوية أعضاء الطاقم، على أن تظل إجازات أفراد الطاقم تخدم هدفها الأساسي وهو الشهادة على مؤهلات أعضاء الطاقم المهنية.

٦٨-٣ إذا كانت الدول المتعاقدة تصدر شهادات لأعضاء الطاقم فيجب أن تصديها فقط في شكل بطاقات مقروءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء الخامس من الوثيقة Doc 9303.

٣-٦٨-١ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع إجراءات تمكن أي عضو من أعضاء الطاقم، صدرت له شهادة عضو طاقم، من أن يفحص ويراجع صحة البيانات المسجلة، ويقدم أي تصويب عند الاقتضاء، دون أن يتحمل عضو الطاقم أي تكلفة.

٣-٦٩ **توصية** — عند قيام مشغلي الطائرات بإصدار بطاقات هوية لأعضاء الطاقم، يتعين أن تقتضي الدول المتعاقدة إنتاج وثائق الهوية هذه بالشكل المبين في المرفق ٧، أي بنفس شكل الخانة المرئية الموجودة في شهادات أعضاء الطاقم المقروءة آلياً، وأن تكون قادرة على دعم عملية التأكد الآلي من صحة بيانات الهوية والتحقق من أمن الوثائق.

٣-٦٩-١ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضمن تخزين سجل لكل شهادة عضو طاقم وكل وثيقة هوية صادرة لكل عضو من أعضاء الطاقم، أو تم وقفها أو سحبها، على قاعدة بيانات الكترونية، آمنة من التدخل والدخول غير المرخص به، كما يتعين لكل المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الإلكترونية، والموجودة في شهادات أعضاء الطاقم، أن تقتصر على البيانات الضرورية لغرض التحقق من هوية عضو الطاقم.

٣-٧٠ يجب عدم إصدار شهادات أعضاء الطاقم وطاقم الطائرة إلا بعد قيام سلطة عامة معنية أو من ينوب عنها بإجراء التحريات. فضلاً عن ذلك، يجب وضع الضوابط الوافية على إصدار شهادات أعضاء الطاقم وطاقم الطائرة مثل إصدار شهادة عن الوضع الوظيفي لمقدم الطلب قبل إصدار الشهادة المطلوبة وضوابط عن المخزون من البطاقات الفارغة ومقتضيات المساءلة في حق الموظفين القائمين بالإصدار.

٣-٧١ يجب على الدول المتعاقدة أن تقبل شهادات أعضاء الطاقم الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة ٣-٦٢ للدخول بدون شرط الحصول على تأشيرة، عند وصولهم، وهم في حالة عمل، على رحلة دولية، طالبين السماح لهم بالدخول مؤقتاً للمدة المسموح بها من جانب الدولة المستقبلة.

٣-٧١-١ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتنازل عن شرط الحصول على التأشيرات بالنسبة لأعضاء الطاقم عند وصولهم، وهم في حالة عمل، على متن رحلة دولية، طالبين السماح لهم بالدخول مؤقتاً للمدة المسموح بها من جانب الدولة المستقبلة.

٣-٧١-٢ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتنازل عن شرط الحصول على التأشيرة بالنسبة لأعضاء الطاقم القادمين، الذين يبرزون شهادات أعضاء طاقم، لدى وصولهم على طائرة مشغل آخر أو بوسيلة نقل أخرى، كمسافرين طالبين الدخول مؤقتاً للفترة التي تسمح بها الدولة المستقبلة حتى يلحقوا بالرحلة المقررة التالية التي يعملون عليها.

٣-٧٢ يجب على الدول المتعاقدة وضع إجراءات تتيح الدخول المؤقت وبدون تأخير إلى إقليمها للأفراد الفنيين التابعين لمشغلي الطائرات الأجانب الذين يسرون رحلات جوية إلى أراضي الدولة أو عبرها، والذين يستدعي الأمر وجودهم على نحو عاجل لتحويل طائرة عاجزة عن مواصلة الرحلة لأسباب فنية إلى حالة صالحة للطيران. وإذا طلبت الدولة ضماناً لتكاليف المعيشة فيها و/أو للعودة منها، يكون ذلك موضوع مباحثات بدون أن يترتب عليه تأخير في الإذن بدخولهم.

(ن) — مفتشو الطيران المدني

٣-٧٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تقضي بأن مفتشي الطيران المدني التابعين لدولة متعاقدة أخرى، يعملون، في أثناء أدائهم لوظائفهم، نفس معاملة أعضاء الطاقم، بالنسبة لإجراءات السفر الرسمية عند المغادرة أو الوصول.

٣-٧٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تزود مفتشي الطيران المدني بوثيقة هوية مع أخذ المرفق ٨ في الاعتبار.

٣-٧٥ **توصية** — ينبغي أن يحمل مفتشو سلامة الطيران المدني وثيقة الهوية المذكورة في الفقرة ٣-٦٨، ونسخة من خط السير الصادرة للمفتش من الدولة التي تستعين بالمفتش، وجواز سفر ساري المفعول.

٣-٧٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تمنح نفس امتيازات الدخول المؤقت المقدمة لأعضاء الطاقم، على النحو المذكور في الفقرة ٣-٦٥، لمفتشي سلامة الطيران المدني التابعين لدولة متعاقدة أخرى، بشرط إبرازهم الوثائق المذكورة في ٣-٦٩ (أ) وهي بطاقة الهوية وخط السير وجواز سفر صالح) ومغادرتهم بعد انقضاء فترة لا تتجاوز فترة الراحة العادية.

(س) - المساعدة في حالات الطوارئ/تأثيرات الدخول في حالات الأسباب القاهرة

- ٧٧-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع تدابير تسمح بالدخول المؤقت لراكب أو عضو من أعضاء الطاقم لا يحمل تأشيرة الدخول المطلوبة قبل الوصول، نتيجة تحويل مسار الرحلة الجوية أو تأخيرها لأسباب القاهرة.
- ٧٨-٣ يجب على الدول المتعاقدة وضع التدابير التي يمكن بموجبها السماح للركاب العابرين الذين يتعرضون للتأخير غير المتوقع نتيجة لإلغاء أو تأخير الرحلة الجوية بمغادرة المطار بغرض المبيت والراحة.
- ٧٩-٣ **توصية** — في حالات الطوارئ لأسباب القاهرة، ينبغي للدول المتعاقدة ولمشغلي الطائرات ولمشغلي المطارات أن يعطوا الأولوية لمساعدة الركاب من ذوي الاحتياجات الطبية، والقصر غير المصحوبين والأشخاص المعوقين الذين باسروا بالفعل رحلتهم.
- ٨٠-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع تدابير تسمح للركاب الذين يحملون حجوزات صالحة للسفر جوا بمغادرة أقاليمها، أو عبورها، حتى في حالة انقضاء أجل تأشيرات الدخول لديهم بسبب تأخير الرحلة لأسباب القاهرة.
- ٨١-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع تدابير لتيسير دخول الموظفين ممن ينبغي توزيعهم خلال فترة قصيرة لمساعدة الركاب الذين توقفت رحلاتهم الجوية لأسباب القاهرة.
- ٨٢-٣ **توصية** — في حالات تأخير الرحلة الجوية أو تحويل مسارها لأسباب القاهرة، ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع تدابير تسمح للركاب الذين يحملون حجوزات صالحة للسفر جوا لكن ليس لديهم تأشيرات الدخول المطلوبة، بأن يعبروا أقاليمها.

(ع) — القصر

- ٨٣-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تكفل تلقى السلطات العامة المعنية لديها التدريب لمراعاة رفاه القصر المصحوبين وغير المصحوبين.
- ٨٤-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تحرص على توفير مشغلي الطائرات التدريب الملائم لموظفيهم الأرضيين وموظفي مقصورة الركاب بشأن التعامل مع القصر.
- ٨٥-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات، بحسب الاقتضاء، تبادل المعلومات بشأن جهة (أو جهات) الاتصال المناسبة على مدار الساعة التي يمكن إحالة المسائل المتعلقة برفاه أحد القصر إليها.
- ٨٦-٣ **توصية** — حيث يتيح ذلك القيود التي تفرضها سرية البيانات وحمايتها، ينبغي للدول المتعاقدة الحرص على أن يثير مشغلو الطائرات أي شواغل لديهم بشأن رفاه أحد القصر لدى السلطات العامة المعنية.
- ٨٧-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة النظر في وضع أي قاصر غير مصحوب في رعاية السلطة العامة المعنية عند أول فرصة تتاح لذلك إذا كان هناك شواغل كبيرة بشأن رفاه القاصر غير المصحوب أثناء رحلة لا يمكن معالجتها بسرعة.
- ٨٨-٣ يجب أن تستخدم الدول المتعاقدة الإجراءات الملائمة لضمان عدم سماح مشغلي الطائرات للقصر دون سن الخامسة (٥) أعوام بالسفر بدون وجود شخص مصاحب.
- ٨٩-٣ يجب أن تستخدم الدول المتعاقدة الإجراءات الملائمة لضمان إنشاء مشغلي الطائرات برنامج للتعامل مع القصر غير المصحوبين المسافرين تحت إشرافهم.

٩٠-٣ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد من أن مشغلي الطائرات الذين ينقلون القُصّر غير المصحوبين في إطار برنامج شركات الطيران يقومون بجمع المعلومات التالية في النموذج المحمول:

- الاسم العائلي والاسم الشخصي (أو الأسماء الشخصية)، ورقم جواز السفر أو وثيقة الهوية وبيانات اتصال القاصر (بلد الإقامة وعنوان المنزل ورقم الهاتف) والشخص الذي يرسل القاصر عند نقطة المغادرة والشخص المكلف باستقبال القاصر عند نقطة الوصول/الوجهة؛
- الاسم العائلي والاسم الشخصي (أو الأسماء الشخصية) وبيانات اتصال الوالد (بلد الإقامة، وعنوان المنزل، ورقم الهاتف) أو الوصي على القاصر.

الفصل الرابع — دخول ومغادرة البضائع والمواد الأخرى

(أ) — أحكام عامة

- ١-٤ بغرض تسهيل والإسراع في الإفراج عن البضائع المحمولة جوا وتخليصها، يجب على الدول المتعاقدة اعتماد اللوائح التنظيمية والإجراءات المناسبة لعمليات الشحن الجوي، ويجب أن تطبقها بطريقة تحول دون حدوث حالات تأخير لا داعي لها.
- ٢-٤ **توصية** — فيما يتعلق بالبضائع المنقولة بالشحن الجوي والسطحي معا باستخدام مستند للشحن الجوي، فينبغي للدول المتعاقدة تطبيق نفس اللوائح التنظيمية والإجراءات ونفس الطريقة التي تطبق فيها على الشحنات التي تنقل عن طريق الجو فقط.
- ٣-٤ عند إدخال أو تعديل لوائح تنظيمية وإجراءات للإفراج عن البضائع المنقولة جوا وتخليصها، فيجب على الدول المتعاقدة التشاور مع مشغلي الطائرات والأطراف المعنية الأخرى، بهدف تنفيذ الإجراءات الواردة في القاعدة القياسية ١-٤.
- ٤-٤ يجب أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع إجراءات لإرسال إعلان استيراد وتصدير السلع قبل وصول الطائرة وقبل مغادرتها ليتسنى الإفراج عن السلع وتخليصها بسرعة.
- ٥-٤ إذا كانت الإرساليات من نوع يمكن أن يسترعي انتباه سلطات عامة مختلفة، مثل الجمارك، والمراقبين البيطريين ومراقبي الصحة، فيجب على الدول المتعاقدة المبادرة إلى تفويض سلطة الإفراج عن البضائع أو تخليصها للجمارك أو إحدى الوكالات الأخرى أو، إذا لم يكن ذلك ممكناً، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنسيق الإفراج/التخليص وإتمامه فوراً، إذا أمكن، وبأقل حد من التأخير.
- ٦-٤ يجب على الدول المتعاقدة عادة عدم المطالبة بالفحص الفعلي للمشحونات المستوردة أو المصدرة، ويجب عليها استعمال إدارة الأخطار لتحديد البضائع التي يجب فحصها ومدى ذلك الفحص.
- ٧-٤ يجب استعمال أساليب التفتيش أو الفحص الحديثة، حيثما يكون ذلك ممكناً عملياً، بغرض رفع الكفاءة، لتسهيل الفحص الفعلي للبضائع المستوردة أو المصدرة.
- ٨-٤ **توصية** — فيما يتعلق بالمطارات الدولية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ مناطق حرة و/أو مخازن للجمارك تقوم بتنميتها وتشغيلها بنفسها، أو تسمح لأطراف أخرى بأن تفعل ذلك. كما ينبغي لها أن تنشر تنظيمات تفصيلية لتحديد أنواع العمليات التي يجوز أو لا يجوز القيام بها في هذه المواقع.
- ٩-٤ في جميع الحالات التي لا توجد فيها تجهيزات مناطق حرة و/أو مخازن للجمارك في مطار دولي لكنها توجد في مكان آخر في منطقة مجاورة، يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين النقل الجوي من الاستفادة من تلك التجهيزات أسوة بوسائل النقل الأخرى.
- ١-٩-٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث برامج لتعزيز الأمن من أجل المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وبالتالي إيجاد بيئة مواتية من أجل التدابير التسهيلية للمراقبة الجمركية.
- ملاحظة — قد تشمل التدابير التسهيلية للمراقبة الجمركية خفض مستوى عمليات التفتيش والفحص المادية، وتقديم مجموعة محدودة من عناصر البيانات، والإخطار بالنية في إجراء تفتيش قبل وصول البضائع، وغير ذلك من التدابير التسهيلية. وينبغي أن تستند تدابير المراقبة إلى المعلومات اللازمة المقدمة مسبقاً إلى الجمارك وباستخدام إجراءات تقييم المخاطر.

٢-٩-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع على إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن الاعتراف المتبادل ببرامج التشغيل الاقتصاديين المعتمدين أو ما يعادلها من برامج مع البلدان الأخرى.

(ب) — المعلومات التي تطلبها السلطات العامة

- ١٠-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنص على تقديم المعلومات عن البضائع إلكترونياً قبل وصول البضائع أو مغادرتها.
- ١١-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تقتصر في مقتضياتها من المعلومات على التفاصيل التي تعتبرها السلطات العامة ضرورية للإفراج عن البضائع المستوردة أو البضائع المخصصة للتصدير أو تخليصها.
- ١-١١-٤ توصية — لأغراض التسهيلات، ينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم، حيثما كان ممكناً، بالنظر في استخدام المعلومات المتاحة مسبقاً عن البضائع في الإجراءات الجمركية اللاحقة لتخليص البضائع المستوردة و/أو المصدرة و/أو العابرة والإفراج عنها.
- ١٢-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تنظم تجميع البيانات الإحصائية في أوقات معينة وفي إطار ترتيبات معينة بحيث لا يجري تأخير الإفراج عن البضائع المستوردة أو البضائع المخصصة للتصدير.
- ١٣-٤ يجب حسب القدرات التكنولوجية للدول المتعاقدة قبول وثائق استيراد أو تصدير البضائع، بما في ذلك بيان المشحونات و/أو مستندات الشحن الجوي، عند تقديمها بشكل إلكتروني إلى نظام معلومات تابع للسلطات العامة.
- ١٤-٤ يجب أن يكون عرض وتقديم بيان المشحونات ومستند (مستندات) الشحن الجوي من مسؤولية مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد. أما إنتاج وعرض وتقديم الوثائق الأخرى المطلوبة لتخليص البضائع فيكونان من مسؤولية المعلن.
- ١٥-٤ عندما تطالب الدولة المتعاقدة بوثائق إضافية لاتخاذ إجراءات الاستيراد، أو التصدير أو العبور مثل الفواتير التجارية، ونماذج الإعلان، ورخص الاستيراد وما شابه ذلك، فيجب ألا تجعل ذلك من مسؤولية مشغل الطائرة لضمان الوفاء بتلك المقتضيات من الوثائق، ويجب ألا تحمله المسؤولية أو تفرض غرامات أو عقوبات عليه بسبب الأخطاء أو النواقص في تلك الوثائق ما لم يكن هو المعلن ذاته أو يتصرف نيابة عنه أو لديه مسؤوليات قانونية محددة.
- ١٦-٤ في حال تقديم وثائق استيراد أو تصدير البضائع بشكل ورقي، فيجب أن يستند النموذج على التصميم النموذجي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالإعلان عن البضائع، وعلى النموذج الوارد في المرفق ٣، فيما يتعلق ببيان المشحونات.
- ١٧-٤ لتعزيز تيسير التجارة وتطبيق التدابير الأمنية، يجب على الدول المتعاقدة، بغرض توحيد وتنسيق تبادل البيانات الإلكترونية تشجيع جميع الأطراف المعنية، العامة أو الخاصة، على تنفيذ نظم متوافقة واستعمال القواعد القياسية والبروتوكولات المناسبة المقبولة دولياً.
- ١-١٧-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث ترتيبات لتمكين جميع الأطراف المعنية بعمليات الشحن الجوي من تقديم جميع المعلومات التي تطلبها السلطات العامة فيما يتعلق بوصول الطائرة والبضائع الجوية وبقائها ومغادرتها، إلى نقطة دخول واحدة (الشباك الواحد).
- ٢-١٧-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع جميع المشاركين في حركة نقل ومناولة وتخليص البضائع الجوية على تبسيط الإجراءات والوثائق اللازمة، وأن تتعاون أو تشارك بشكل مباشر في وضع نظم إلكترونية مشتركة للشحن الجوي تستخدم فيها القواعد المتفق عليها دولياً، وذلك بغرض تعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة بهذه الحركة وضمان قابلية التشغيل البيئي لأنظمة المشاركين كافة.

- ١٨-٤ **توصية** — ينبغي لنظم المعلومات الإلكترونية للإفراج عن البضائع وتخليصها أن تغطي نقل تلك البضائع بين وسائل النقل الجوي ووسائل النقل الأخرى.
- ١٩-٤ يجب على الدول المتعاقدة التي تطالب بوثائق مساندة مثل رخص وشهادات استيراد أو تصدير بضائع معينة، أن تنشر مقتضياتها وأن تضع تدابير ملائمة لطلب إصدار أو تجديد تلك الوثائق.
- ٢٠-٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تلغي، إلى أقصى حد ممكن، أي مقتضى للإنتاج اليدوي للوثائق المساندة وينبغي لها وضع إجراءات يمكن بموجبها إنتاجها بوسائل الكترونية.
- ٢١-٤ يجب على الدول المتعاقدة عدم المطالبة بإجراءات أو رسوم أو رسوم قنصلية فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للإفراج عن البضائع أو تخليصها.

(ج) — الإفراج عن البضائع المصدرة والمستوردة وتخليصها

- ٢٢-٤ يجب على الدول المتعاقدة التي تطالب بوثائق للتخليص عند التصدير أن تقتصر عادة في مطالبتها على إعلان مبسط للتصدير.
- ٢٣-٤ يجب على الدول المتعاقدة النص على ضرورة الإفراج عن البضائع المصدرة قبل موعد مغادرة الطائرة.
- ٢٤-٤ يجب على الدول المتعاقدة السماح بعرض البضائع المصدرة لتخليصها في أي مكتب للجمارك مخصص لهذا الغرض. ويجب تنفيذ النقل من ذلك المكتب إلى المطار الذي سيتم منه تصدير البضائع في إطار الإجراءات المحددة في القوانين واللوائح التنظيمية للبلد المتعاقد المعني. ويجب أن تكون تلك الإجراءات في أبسط شكل ممكن.
- ٢٥-٤ يجب على الدول المتعاقدة عدم المطالبة بصورة عادية بدليل على وصول البضائع المصدرة إلى البلد الآخر، وذلك لاتخاذ إجراءات الاستيراد أو التصدير أو العبور.
- ٢٦-٤ **توصية** — عندما تطالب السلطات العامة في دولة متعاقدة بفحص البضائع، بعد أن تكون تلك البضائع قد تم تحميلها على طائرة مغادرة، فإنه ينبغي عادة السماح لمشغل الطائرة، أو وكيله المعتمد حينما يكون ذلك مناسباً، بتقديم ضمان للجمارك بإعادة البضائع بدلاً من تأخير مغادرة الطائرة.
- ٢٧-٤ عند تحديد مواعيد فحص الشحنات، يجب إعطاء الأولوية لفحص الحيوانات والبضائع القابلة للفساد والبضائع الأخرى التي تقبلها السلطات العامة على أساس طابعها العاجل.
- ٢٨-٤ الإرساليات المعلنة بوصفها ممتلكات شخصية منقولة كأمتعة غير مصاحبة للراكب يجب تخليصها في إطار ترتيبات مبسطة.
- ٢٩-٤ يجب على الدول المتعاقدة وضع أحكام للإفراج عن البضائع وتخليصها في إطار إجراءات جمركية مبسطة شريطة توفر ما يلي:
- (أ) أن نقل قيمة البضائع عن قيمة قصوى لا تحصل قبلها أي رسوم للاستيراد أو ضرائب.
- (ب) أن تستوجب البضائع تحصيل رسوم للاستيراد وضرائب نقل عن المبلغ الذي حددته الدولة بوصفه الحد الأدنى لتخليصها.
- (ج) أن نقل قيمة البضائع عن حدود معينة للقيمة يمكن دونها الإفراج عن البضائع وتخليصها فوراً على أساس إعلان بسيط وتسديد مبلغ عن الاستيراد أو تقديم ضمان للجمارك بتسديد أي رسوم أو ضرائب.
- (د) أن تكون البضائع مستوردة من قبل شخص مفوض وأن تكون تلك البضائع من نوع محدد.

٣٠-٤ توصية — ينبغي أن تضع الدول المتعاقدة إجراءات خاصة للتسهيل بالإفراج عن البضائع عند وصول أو مغادرة الأشخاص المرخص لهم. وينبغي أن يستوفي هؤلاء الأشخاص المرخص لهم معايير محددة، قد تشمل سجلاً ملائماً للامتثال للشروط الرسمية ونظام مريض لإدارة سجلاتهم التجارية.

١-٣٠-٤ توصية — يمكن أن تشمل الإجراءات الخاصة بالأشخاص المرخص لهم ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) الإفراج عن البضائع المستوردة أو المصدرة على أساس تقديم الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لتحديد السلع والسماح باستيفاء الإقرار النهائي الخاص بالبضائع في وقت لاحق؛

(ب) تخليص البضائع المستوردة أو المصدرة في مكاتب الأشخاص المرخص لهم أو أي مكان آخر تجيزه السلطات الجمركية؛

(ج) إيداع إقرار بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة، بالاستناد إلى مدخل في سجلات الشخص المفوض؛

(د) إيداع إقرار واحد بشأن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة خلال فترة زمنية معينة إذا كان الشخص ذاته هو الذي يستورد البضائع أو يصدرها بشكل معتاد.

ملاحظة - فيما يخص المصطلح "الأشخاص المرخص لهم" (انظر التوصيتين ٣٠-٤ و ١-٣٠-٤ أعلاه)، تُوجّه العناية إلى القاعدة القياسية الانتقالية ٣-٣٢ من الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على النحو المنقح في عام ١٩٩٩ لمنظمة الجمارك العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٦ ("اتفاقية كيوتو المنقحة").

٣١-٤ توصية — ينبغي الإفراج عن البضائع التي لا تخضع للإجراءات المبسطة أو الخاصة المشار إليها في أحكام الفقرات من ٤-٢٧ إلى ٤-٣٠-١، أو تخليصها فور وصولها، شريطة الامتثال للمقتضيات الجمركية والمقتضيات الأخرى. وينبغي للدول المتعاقدة أن تحدد كهدف الإفراج عن جميع البضائع التي لا تحتاج إلى أي فحص خلال ثلاث ساعات من وصولها وتقديم الوثائق الصحيحة. وينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات والمستوردين أو وكلائهم المعتمدين تنسيق المهام بينهم لضمان الوفاء بهذا الهدف.

٣٢-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة معالجة طلبات الإفراج عن أجزاء من إرساليات في حال تقديم جميع المعلومات والوفاء بالمقتضيات الأخرى بالنسبة لتلك الإرساليات.

٣٣-٤ يجب على الدول المتعاقدة السماح بنقل البضائع التي تم تنزيلها من طائرة في مطار دولي إلى أي مكتب جمارك معين في الدولة المعنية لتخليصها. ويجب أن تكون الإجراءات الجمركية التي تغطي ذلك النقل بسيطة قدر الإمكان.

٣٤-٤ إذا لم يكن بالإمكان تنزيل البضائع في مقصدها المزمع، بسبب الخطأ أو الطوارئ أو عدم التمكن من التنزيل عند الوصول، فيجب على الدول المتعاقدة عدم فرض العقوبات أو الغرامات أو ما شابه ذلك من الرسوم شريطة ما يلي:

(أ) قيام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد بتبليغ الجمارك بتلك الحقيقة خلال فترة زمنية محددة؛

(ب) تقديم سبب مشروع تقبل به سلطات الجمارك للعجز عن تنزيل البضائع؛

(ج) تعديل بيان المشحونات وفقاً لذلك.

٣٥-٤ إذا لم يكن بالإمكان تنزيل البضائع في مطار دولي بسبب الخطأ أو مشاكل في المناولة، وذلك دون إدراج ذلك في بيان الشحن، يجب على الدول المتعاقدة عدم فرض عقوبات أو غرامات أو أي رسوم مشابهة أخرى، في الحالات التالية:

(أ) قيام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد بتبليغ الجمارك بتلك الحقيقة خلال فترة زمنية محددة؛

(ب) تقديم سبب مشروع تقبل به الجمارك للعجز عن تنزيل البضائع؛

(ج) تعديل بيان المشحونات وفقاً لذلك؛

(د) إخضاع البضائع للترتيبات الجمركية الملائمة.

ويجب على الدول المتعاقدة، حيثما يكون ذلك قابلاً للتطبيق، تسهيل تحويل البضائع إلى مقصدها الصحيح، شريطة الامتثال لمقتضيات تلك الدولة. ٣٦-٤ إذا أرسلت البضائع إلى مقصد في دولة متعاقدة، غير أنها لم يتم الإفراج عنها للاستعمال المحلي في تلك الدولة وطلب فيما بعد إعادتها إلى نقطة المنشأ لإعادة توجيهها إلى مقصد آخر، فيجب على الدولة المتعاقدة السماح بإعادة إرسال البضائع دون المطالبة برخص للاستيراد أو التصدير أو العبور، إذا لم يكن في ذلك أي انتهاك للقوانين أو اللوائح التنظيمية السارية.

٣٧-٤ يجب على الدولة المتعاقدة إعفاء مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد، حيثما يكون ذلك مناسباً، من مسؤولية الرسوم والضرائب على الاستيراد في حال وضع البضائع في عهدة السلطات العامة أو نقلها، بموافقة تلك السلطات، إلى ملكية طرف ثالث يقدم الضمانات الكافية للجمارك.

(د) — قطع الغيار والمعدات على متن الطائرة والمخزونات والمواد الأخرى التي يقوم مشغلو الطائرات باستيرادها أو تصديرها فيما يتعلق بالخدمات الدولية

٣٨-٤ يجب أن تعفى من الرسوم والضرائب على الاستيراد المخزونات والإمدادات التموينية المستوردة إلى داخل إقليم الدولة المتعاقدة لاستعمالها على متن الطائرات ضمن الخدمات الدولية، وذلك شريطة الامتثال للوائح التنظيمية الجمركية لتلك الدولة.

٣٩-٤ **توصية** — ينبغي للدولة المتعاقدة عدم المطالبة بوثائق مساندة (مثل شهادات المنشأ أو الشهادات القنصلية أو الفواتير المتخصصة) فيما يتعلق باستيراد المخزونات وإمدادات التموين.

٤٠-٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة السماح ببيع واستعمال إمدادات التموين والمخزونات الاستهلاكية على متن الطائرات دون دفع الرسوم على الاستيراد والضرائب الأخرى في حال قيام طائرة تؤدي رحلة جوية دولية بما يلي:

- (أ) التوقف في مطارين دوليين أو أكثر ضمن إقليم الدولة المتعاقدة دون الهبوط المتوسط في إقليم دولة أخرى؛
- (ب) عدم صعود أي ركاب على الطائرة في عملية نقل داخلي.

٤١-٤ **توصية** — ينبغي للدولة المتعاقدة السماح بالإعفاء من الرسوم والضرائب على الاستيراد فيما يتعلق بالمعدات الأرضية والأمنية وأجزائها، والمواد التعليمية ومساعدات التدريب التي يقوم باستيرادها إلى داخل إقليمها مشغل طائرة من دولة متعاقدة أخرى، أو تستورد نيابة عنه، لاستعمالها من قبل مشغل الطائرة أو من قبل وكيله المعتمد، ضمن حدود مطار دولي أو في منشأة معتمدة خارج المطار، وذلك شريطة الامتثال للوائح التنظيمية والمقتضيات التي تضعها الدولة.

٤٢-٤ يجب على الدولة المتعاقدة أن تسمح فوراً بالإفراج عن معدات الطائرات وقطع الغيار المعفاة من رسوم وضرائب الاستيراد وغيرها من الرسوم في إطار المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية شيكاغو، وتخليصها بمجرد إتمام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد للإجراءات الوثائقية المبسطة.

٤٣-٤ يجب أن تسمح الدول المتعاقدة فوراً بالإفراج عن المعدات الأرضية والأمنية وقطع تبديلها والمواد التعليمية ومساعدات التدريب التي يستوردها أو يصدرها مشغل الطائرة من دولة متعاقدة أخرى، وتخليصها بمجرد إتمام المشغل أو وكيله المعتمد لإجراءات الوثائق المبسطة.

٤٤-٤ يجب أن تسمح الدول المتعاقدة بقيام مشغلي الطائرات من دول متعاقدة أخرى أو وكلائهم المعتمدين، بتبادل معدات الطائرات، وقطع الغيار، والمعدات الأرضية والأمنية وقطع تبديلها، التي تم استيرادها خاضعة لإعفاء شرطي من الرسوم والضرائب على الاستيراد.

٤٥-٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تعفي من رسوم وضرائب الاستيراد ووثائق مشغلي الطائرات الوارد تعريفها في الفصل الأول من هذا الملحق، لاستعمالها فيما يتعلق بالخدمات الجوية الدولية.

(هـ) — الحاويات والمنصات الناقلة

٤٦-٤ يجب على الدول المتعاقدة السماح لمشغلي الطائرات من البلدان المتعاقدة الأخرى، بشرط امتثالهم للوائح التنظيمية والمقتضيات في تلك الدول، بالإدخال المؤقت للحاويات والمنصات الناقلة، سواء كانت مملوكة أم غير مملوكة من قبل مشغل الطائرة التي وصلت عليها، وذلك شريطة أن تستعمل على خدمات جوية مغادرة أو أن يعاد تصديرها.

٤٧-٤ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة عدم المطالبة بوثيقة إدخال مؤقتة للحاويات والمنصات الناقلة إلا إذا اعتبرت ذلك أمراً ضرورياً لأغراض المراقبة الجمركية.

٤٨-٤ توصية — في حال المطالبة بدليل على إعادة تصدير الحاويات والمنصات الناقلة، ينبغي للدول المتعاقدة أن تقبل بسجلات الاستعمال المناسبة لمشغل الطائرة أو وكيله المعتمد كدليل على ذلك.

٤٩-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع الترتيبات اللازمة للسماح لمشغلي الطائرات بالقيام تحت إشراف السلطات العامة المعنية، بتفريغ الشحنات العابرة القادمة داخل حاويات أو منصات ناقلة، من أجل فرزها وإعادة تجميعها لمواصلتها نقلها، وذلك دون أن تخضع لإجراءات التخليص للاستعمال المحلي.

٥٠-٤ يجب السماح للحاويات والمنصات الناقلة المستوردة إلى الدولة المتعاقدة في إطار أحكام القاعدة القياسية ٤٦-٤ بمغادرة حدود المطار الدولي بغرض الإفراج عن الحمولات المستوردة أو تخليصها، أو لتحميلها للتصدير باستعمال وثائق وترتيبات مراقبة مبسطة.

٥١-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تسمح بتخزين الحاويات والمنصات الناقلة المدخلة بصفة مؤقتة في مواقع خارج المطارات، إذا اقتضت الظروف ذلك.

٥٢-٤ يجب أن تسمح الدول المتعاقدة لمشغلي الطائرات بالقيام بصورة متبادلة بينهم باستعارة الحاويات والمنصات الناقلة التي تم إدخالها بموجب أحكام القاعدة القياسية ٤٦-٤ دون تسديد الرسوم والضرائب على الاستيراد، شريطة استعمالها فقط على الخدمات الدولية المغادرة أو إعادة تصديرها.

٥٣-٤ يجب أن تسمح الدول المتعاقدة بإعادة تصدير الحاويات والمنصات الناقلة المدخلة بصورة مؤقتة عن طريق أي مكتب جمركي معين.

٥٤-٤ يجب أن تسمح الدول المتعاقدة بالإدخال المؤقت لقطع التبديل إذا لزم لإصلاح الحاويات والمنصات الناقلة المستوردة في إطار أحكام القاعدة القياسية ٤٦-٤.

(و) — المستندات والإجراءات المتعلقة بالبريد

٥٥-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تقوم بمناولة البريد وإرساله وتخليصه وأن تتقيد بالإجراءات الخاصة بالمستندات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول الصادرة عن الاتحاد العالمي للبريد.

(ز) — المواد المشعة

٥٦-٤ يجب على الدول المتعاقدة أن تيسر الإفراج الفوري عن المواد المشعة المستوردة عن طريق الجو، وبصفة خاصة المواد المستخدمة في التطبيقات الطبية، بشرط أن يتم الامتثال للقوانين واللوائح السارية التي تنظم استيراد مثل هذه المواد.

ملاحظة — من الأرجح أن يؤدي الإشعار المسبق، بصيغة مطبوعة أو إلكترونية، إلى تيسير دخول المواد المشعة في دولة المقصد.

٥٧-٤ توصية — ينبغي أن تتجنب الدولة المتعاقدة فرض أنظمة جمركية أو أنظمة دخول/خروج أو قيود إضافية مكملية للأحكام الواردة في الوثيقة Doc 9284 — تعليمات فنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.

٥٨-٤ عندما تعتمد الدولة المتعاقدة أنظمة جمركية أو أنظمة دخول/خروج أو قيوداً تختلف عن الأحكام الواردة في الوثيقة Doc 9284 - تعليمات فنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق الجو، تبلغ هذه الدولة الايكاف فوراً بهذه الأحكام المختلفة التي تعتمد عليها لنشرها في التعليمات الفنية، وفقاً للفقرة ٥-٢ في الفصل ٢ من الملحق الثامن عشر.

الفصل الخامس — الأشخاص الممنوعون من الدخول والمبعدون

(أ) — أحكام عامة

- ١-٥ من أجل تقليل اضطراب عمليات الطيران المدني الدولي المنتظمة إلى أدنى حد، يجب على الدول المتعاقدة التعاون مع بعضها البعض للتوصل إلى حل سريع لأية اختلافات تطرأ أثناء تنفيذ أحكام هذا الفصل.
- ٢-٥ يجب على الدول المتعاقدة تسهيل المرور العابر للأشخاص المرحلين من دولة أخرى وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتقديم التعاون اللازم للمشغل (المشغلين) والمصطحب (المصطحبين) القائمين بهذا الترحيل.
- ١-٢-٥ أثناء فترة وجود راكب رهن التحفظ لا يمكن التصريح له بالدخول أو شخص يتعين إبعاده، يجب على مسؤولي الدولة المختصين أن يحافظوا على كرامة هذا الشخص المحتجز لديهم وألا يتخذوا إجراء من شأنه انتهاك كرامته.
- ملاحظة — تجب معاملة هؤلاء الأشخاص وفقاً للأحكام الدولية ذات الصلة، بما في ذلك أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

(ب) — الأشخاص الممنوعون من الدخول

- ٣-٥ يجب على الدول المتعاقدة وفقاً للفقرة ٣-٤ أن تقوم دون إبطاء بإخطار مشغل الطائرة، بوجود شخص ممنوع من الدخول، وأن تؤكد ذلك كتابة بأسرع ما يمكن.
- ملاحظة — الإخطار الكتابي يجوز أن يكون على الورق أو على شكل كرتوني مثل البريد الإلكتروني.
- ٤-٥ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة، من خلال سلطاتها العامة، استشارة مشغل الطائرة بشأن الإطار الزمني لترحيل الشخص الذي وجد أنه ممنوع من الدخول لإتاحة فترة زمنية معقولة للمشغل لاستطيع خلالها ترحيل الشخص على رحلاته القيام بترتيبات بديلة للترحيل.
- ملاحظة — ليس في هذا النص ما يمكن تفسيره بأنه يسمح بإعادة أي شخص يطلب اللجوء في إقليم دولة متعاقدة إلى دولة تكون فيها حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في مجموعة اجتماعية أو انتماءه إلى رأي سياسي.
- ٥-٥ يجب أن تكفل الدول المتعاقدة صدور أمر الترحيل إلى مشغل الطائرة فيما يخص الشخص الذي تبين أنه ممنوع من الدخول. ويجب أن يتضمن أمر الترحيل البيانات التالية: معلومات حول الطائرة القادمة التي يوجد ذلك الشخص على متنها والعناصر التالية إذا كانت معروفة: اسم الشخص وسنه وجنسه وجنسيته.
- ٦-٥ يجب على الدول المتعاقدة التي تأمر بترحيل شخص ممنوع من الدخول يكون قد فقد وثائق سفره أو قام بإتلافها، أن تقدم رسالة بالشكل الوارد في المرفق ٩ (١) من أجل تزويد سلطات دولة (دول) المرور العابر و/أو دولة منشأ الرحلة بالمعلومات. وتسلم الرسالة وأمر الترحيل وأية معلومات ذات صلة إلى المشغل أو، في حالة اصطحاب الأشخاص، إلى الحارس المصطحب الذي يكون مسؤولاً عن تسليمها إلى السلطات العامة في دولة المقصد.
- ٧-٥ يجب على الدول المتعاقدة التي تأمر بترحيل شخص ممنوع من الدخول تكون وثائق سفره قد صودرت وفقاً للفقرة ٣-٣٣-١، أن تقدم رسالة بالشكل الوارد في المرفق ٩ (٢) من أجل تزويد سلطات دولة (دول) المرور العابر و/أو دولة منشأ الرحلة بالمعلومات. وتسلم الرسالة مع صورة

من وثائق السفر المصادرة وأمر الترحيل إلى المشغل أو، في حالة اصطحاب الأشخاص، إلى الحارس المصطحب الذي يكون مسؤولاً عن تسليمها إلى السلطات العامة في دولة المقصد.

٨-٥ يجب على الدول المتعاقدة التي لديها سبب يدعوها للاعتقاد بأن الشخص الممنوع من الدخول قد يقاوم الترحيل، إخطار مشغل الطائرة المعني بذلك قبل موعد المغادرة المقررة مقدماً بأسرع وقت ممكن لتمكين المشغل بوقت كاف ليتمكن من اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان أمن الرحلة.

٩-٥ مشغل الطائرة مسؤول عن تكلفة احتجاز الشخص الذي لا يحمل وثائق سفر سليمة ورعايته بدءاً من لحظة إيجاد أنه ممنوع من الدخول وإعادته إلى المشغل لترحيله من تلك الدولة.

١-٩-٥ الدولة مسؤولة عن تكلفة الاحتجاز والرعاية لجميع الفئات الأخرى من الأشخاص الممنوعين من الدخول، بمن فيهم الأشخاص الذين لم يقبلوا نتيجة لمشكلات في الوثائق تتجاوز خبرة مشغل الطائرة أو لأسباب غير عدم صحة الوثائق، وذلك من لحظة إيجاد أن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الدخول حتى إعادتهم إلى مشغل الطائرة لغرض ترحيلهم من الدولة.

١٠-٥ عندما يتبين أن شخصاً ما ممنوع من الدخول ويُعاد إلى مشغل الطائرة لنقله بعيداً عن إقليم الدولة، يجب ألا يحرم هذا المشغل من حقه في أن يستعيد من هذا الشخص التكاليف المتعلقة بترحيله.

١١-٥ يجب على مشغل الطائرة أن يرسل الشخص الممنوع من الدخول إلى:

(أ) نقطة منشأ الرحلة؛

(ب) أو أي مكان آخر يسمح له بدخوله.

١-١١-٥ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع مشغل الطائرة بخصوص أنسب مكان يُرسل إليه الشخص الممنوع من الدخول.

٢-١١-٥ حيث يتعلّق بإبعاد شخص ممنوع من الدخول بقاصر غير مصحوب، يجب على الدولة المُبعدة اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إقامة الترتيبات المناسبة للقاصر عند نقطة الإقلاع والعبور ونقطة المقصد. مع إيلاء اعتبار خاص لمصلحته العليا.

١٢-٥ يجب أن تقبل الدول المتعاقدة النظر في حالة الشخص المرحّل من دولة تبين فيها أنه ممنوع من الدخول، إذا بدأ هذا الشخص رحلته من إقليمها. ويجب ألا تعيد الدولة المتعاقدة هذا الشخص إلى البلد الذي تبين فيه من قبل أنه ممنوع من الدخول.

١٣-٥ يجب على الدول المتعاقدة أن تقبل الرسالة والوثائق الأخرى المقدمة وفقاً للفقرتين ٦-٥ أو ٧-٥ كوثائق كافية لفحص الشخص المشار إليه في الرسالة.

١٤-٥ لا يجوز للدول المتعاقدة أن تفرض غرامات على مشغلي الطائرات في حالة وجود أشخاص قادمين أو عابرين حاملين وثائق غير سليمة، إذا أثبت المشغلون أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة للتأكد من وفاء هؤلاء الأشخاص بالشروط الخاصة بالمستندات لدخول الدولة المستقبلية.

ملاحظة — تُوجّه العناية إلى النص ذي الصلة بهذا الموضوع الوارد في وثيقة الايكاو Doc 9303 والمواد الإرشادية ذات الصلة بها وفي الوثيقة Doc 9957 دليل التسهيلات، والذي يمكن أن يتضمن توضيحات بشأن المخالفات في وثائق السفر وفحص هذه الوثائق والتأكد من صحتها.

١٥-٥ **توصية** — في حالة تعاون مشغلي الطائرات مع السلطات العامة على نحو مقبول لتلك السلطات، بموجب مذكرات التفاهم مثلاً التي توصلت إليها الأطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نقل الأشخاص الممنوعين من الدخول، ينبغي للدول المتعاقدة أن تخفف الغرامات والجزاءات التي قد تفرضها في حالة نقل هؤلاء الأشخاص إلى إقليمها.

١٦-٥ لا يجوز للدول المتعاقدة أن تمنع مغادرة طائرة المشغل إلى حين اتخاذ قرار بالسماح بدخول أي من الركاب القادمين.

ملاحظة — يمكن أن يوجد استثناء لهذا النص في حالة الرحلات غير المتواترة أو إذا كانت الدولة المتعاقدة لديها أسباب للاعتقاد بوجود عدد كبير غير عادي من الأشخاص الممنوعين من الدخول على رحلة معينة.

(ج) — المبعدون

- ١٧-٥ يجب على الدولة المتعاقدة التي تقوم بإبعاد شخص من إقليمها أن تسلمه أمر إبعاد. ويجب على الدول المتعاقدة أن تبين للمبعد اسم دولة المقصد.
- ١٨-٥ يجب على الدول المتعاقدة التي تقوم بترحيل المبعدين من أراضيها أن تأخذ على عاتقها جميع الالتزامات والمسؤوليات والتكاليف المرتبطة بعملية الترحيل.
- ١٨-٥-١ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات، حيثما أمكن عملياً، تبادل المعلومات عن نقطة (نقاط) الاتصال المناسبة التي تعمل على مدار اليوم والتي يمكن توجيه الاستفسارات الخاصة بالشخص المبعد إليها.
- ١٨-٥-٢ حين يتعلّق إبعاد أحد المبعدين بقاصر غير مصحوب، يجب على الدولة المبعدة اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إقامة الترتيبات المناسبة للقاصر عند نقطة الإقلاع والعبور ونقطة المقصد. مع إيلاء اعتبار خاص لمصلحته العليا.
- ١٩-٥ عندما تقوم الدول المتعاقدة بإجراء ترتيبات مع مشغل الطائرة لترحيل شخص مبعد، يجب عليها أن تقوم بتوفير المعلومات التالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى ذلك فترة ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لقيام الرحلة:
- (أ) نسخة من أمر الإبعاد، إذا سمح بذلك قانون الدولة المتعاقدة؛
- (ب) إجراء تقييم للمخاطر من قبل الدولة لتحديد مدى قابلية الشخص المُبعد للإبعاد برفقة حُرّاس أو بدون حُرّاس تشمل اللياقة الطبية والعقلية والبدنية للنقل والرغبة في السفر أو عدم الرغبة في ذلك، والأنماط السلوكية وأي سوابق تتعلق بالعنف و/أو أي معلومات أخرى ذات صلة من شأنها أن تساعد مشغل الطائرة على تقييم الخطر على أمن الرحلة؛
- (ج) أسماء وجنسيات أي من الحراس المصطحبين.
- ملاحظة — لضمان تنسيق قواعد التسهيلات والأمن، توجه العناية إلى الأحكام التي تنطبق من الملحق السابع عشر، الفصل الرابع.
- ١٩-٥-١ ينبغي أن يمنح لمشغل الطائرة و/أو الطيار القائد الخيار في رفض نقل شخص تم إبعاده، على رحلة معينة، عندما يساوره قلق معقول يتصل بسلامة وأمن تلك الرحلة.
- ملاحظة — يرجى الرجوع إلى دليل أمن الطيران (Doc 8973 — Restricted) الصادر عن الايكاو، الفقرتان ١٢-٢-١ و ١٢-٢-١-٦.
- ١٩-٥-٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تراعي، لدى اتخاذ الترتيبات لترحيل شخص مبعد، سياسات مشغل الطائرة فيما يتصل بعدد الأشخاص الذين يمكن نقلهم على رحلة واحدة.
- ملاحظة — يتعين على الدول المتعاقدة أن تتشاور مع مشغل الطائرة بشأن أنسب الرحلات من الناحية العملية أو وسيلة بديلة للنقل.
- ٢٠-٥ يجب على الدول المتعاقدة عند القيام بترتيبات لترحيل شخص مبعد إلى دولة المقصد أن تستعمل رحلات مباشرة بدون توقف عندما يكون ذلك عملياً.
- ٢١-٥ عندما تقدم دولة متعاقدة شخصاً مبعداً لغرض ترحيله، يجب عليها التأكد من تقديم جميع وثائق السفر الرسمية التي تقتضيها أي دولة مرور عابر أو مقصد إلى مشغل الطائرة.
- ٢٢-٥ يجب على الدولة المتعاقدة قبول مواطنيها المبعدين من دولة أخرى إلى أراضيها.
- ٢٣-٥ يجب على الدولة المتعاقدة أن تنتظر بشكل خاص في إعطاء إذن بدخول شخص مبعد من دولة أخرى ما دام لديه ما يدل على وجود إقامة سارية المفعول ومصريح بها في إقليمها.

٢٤-٥ يجب أن تضمن الدول المتعاقدة، عندما تقرر أن شخصا مبعدا يتعين اصطحابه وأن السفر يشتمل على توقف مرور عابر (ترانزيت) في دولة أخرى، أن يظل المصطحب (المصطحبون) مع الشخص المبعد حتى مقصده النهائي، ما لم تضع السلطات ومشغل الطائرة المعني ترتيبات بديلة مناسبة قبل الوصول في موقع المرور العابر.

(د) — الحصول على وثيقة سفر بديلة

٢٥-٥ عندما يجب الحصول على وثيقة سفر بديلة لتسهيل ترحيل الشخص الممنوع من الدخول وقبوله في جهة مقصده، يجب على الدولة التي تأمر بالترحيل أن تقدم أقصى مساعدة ممكنة لتأمين هذه الوثيقة.

ملاحظة — لتوضيح تطبيق هذه القاعدة القياسية، يسترعى الانتباه إلى القاعدة القياسية ١٣-٥.

٢٦-٥ يجب على الدولة المتعاقدة، عندما يطلب منها تقديم وثيقة سفر لتسهيل عودة أحد مواطنيها، أن تجيب في غضون مدة معقولة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ ذلك الطلب، إما بإصدار وثيقة سفر وإما بإقناع الدولة الطالبة إلى أن الشخص المعني ليس من مواطنيها.

٢٧-٥ يجب على الدولة المتعاقدة ألا تعتبر توقيع الشخص المعني على طلب الحصول على وثيقة السفر شرطا مسبقا لإصدار هذه الوثيقة.

٢٨-٥ عندما تقرر الدولة المتعاقدة أن الشخص الذي طلبت من أجله وثيقة السفر من بين مواطنيها ولكنها لا تستطيع إصدار جواز سفر في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الطلب، يجب على هذه الدولة أن تصدر وثيقة سفر عاجلة تشهد بجنسية الشخص المعني وتصلح لعودته إلى تلك الدولة.

٢٩-٥ يجب على الدولة المتعاقدة ألا ترفض إصدار وثيقة سفر أو تمنع عودة أحد مواطنيها بجعله شخصا بلا وطن.

الفصل السادس — المطارات الدولية — التسهيلات والخدمات المتعلقة بالحركة

(أ) — أحكام عامة

- ١-٦ يجب أن تكفل كل دول متعاقدة استمرار تطبيق أحكام الملحق التاسع في حال خصخصة أي مطار.
- ١-١-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تكفل، بالتشاور مع مشغلي المطارات، توفير تصميم وتطوير وصيانة التجهيزات في المطارات الدولية للكفاءة والفعالية في ترتيبات تدفق الركاب.
- ٢-١-٦ يجب أن تكفل كل دولة متعاقدة أن يتخذ مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات الترتيبات اللازمة لتخليص إجراءات الركاب وأعضاء الأطقم والأمتعة والبضائع والبريد على وجه السرعة.
- ٣-١-٦ يجب أن تكفل كل دولة متعاقدة توفير خدمات فعالة في المطارات الدولية لتخليص إجراءات الجمارك والهجرة والحجر الصحي والصحة العامة، حسب الاقتضاء.
- ملاحظة — تشمل الخدمات الفعالة للجمارك والهجرة والحجر الصحي وتخليص إجراءات الصحة عبر الحدود الاتصال في الوقت المناسب للتأكد من أن مواكبة المتطلبات الجديدة معقولة وعملية وممكنة في الإطار الزمني المحدد، وفقاً للقاعدتين القياسيتين ٢-١ ب و ٢-١ ج بالفصل الأول.
- ٤-١-٦ يجب أن تكفل كل دولة متعاقدة، بالتشاور مع مشغلي المطارات، مرونة التجهيزات والخدمات المقدمة في المطارات الدولية وقدرتها، حيثما أمكن، على استيعاب نمو الحركة، أو زيادة التدابير الأمنية الناجمة عن تزايد التهديدات، أو غيرها من التغييرات اللازمة لدعم التدابير الخاصة بسلامة الحدود.
- ملاحظة — فيما يتعلق بمتطلبات أمن الطيران، يوجه الانتباه إلى الحكم ذي الصلة بالملحق السابع عشر، الفصل الثاني، الفقرة ٣-٢.
- ٢-٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تقيم بانتظام إمكانية وجود تهديدات وشيكة على الصحة العامة بالمطارات الدولية بوصفها نقاط دخول وأن تضمن بذل جهود متضافرة للتصدي لهذه التهديدات.
- ملاحظة — يُسترعى الانتباه إلى المتطلبات المتعلقة بمحتويات خطط طوارئ المطار، وفقاً للفصل ٩-١ بالمجلد الأول من الملحق الرابع عشر الصادر عن الإيكائو والشروط المنصوص عليها في القاعدة القياسية ١٠-١٨ (الفصل العاشر) بهذا الملحق فيما يتعلق بخطة الطيران الوطنية المتعلقة بالتجهيز لاندلاع الأمراض المعدية.
- ٣-٦ يجب أن تشترط كل دولة متعاقدة، أن تتشاور الهيئة أو الهيئات المسؤولة عن هذا التخطيط لمنشآت جديدة أو تعديلات كبيرة على المنشآت، بما في ذلك منشآت الشحن في المطارات الدولية، مع السلطات العامة ومشغلي الطائرات والهيئات المختصة التي تمثل مستخدمي المطارات، وذلك في مراحل التخطيط الأولى.
- ٤-٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع مشغلي الطائرات على إبلاغ مشغلي المطارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، على أساس من الثقة التجارية، بخدماتهم وجدولهم الزمنية والخطط المتعلقة بأساطيلهم في المطار، لتسهيل حسن تخطيط التجهيزات والخدمات.

* إن نص هذا الحكم كما يلي:

توصية — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تضع، قدر الإمكان، ترتيبات ضوابط وإجراءات أمن على النحو الذي يسبب أدنى تدخل أو تأخير في أنشطة الطيران المدني الدولي، بشرط عدم المساس بفاعلية هذه الضوابط والإجراءات.

٥-٦ **توصية** — ينبغي أن تكفل كل دولة متعاقدة تجنب التحصيل المباشر من الركاب كلما أمكن ذلك، أينما يتم تحصيل رسوم خدمات الركاب أو ضرائب المطار أو غيرها من الرسوم المماثلة في مطار دولي.

٦-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تسمح لمشغلي الطائرات باختيار طريقة تسيير الخدمات الأرضية والجهة التي تنفذها، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة وضمن الحدود التي يضعها مشغل المطار نتيجة للقيود الناجمة عن قلة المساحة أو السعة.

(ب) — ترتيبات سير الحركة بالمطار

أولاً — أحكام عامة

٧-٦ يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من أن مشغلي الطائرات يوفرّون تجهيزات ملائمة لتمكين الركاب من الصعود إلى الطائرة أو النزول منها بدون إبطاء.

٨-٦ **توصية** — ينبغي أن يتبادل مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات والسلطات العامة، في الوقت المناسب، جميع المعلومات التشغيلية ذات الصلة، بهدف توفير مرور الركاب بصورة سلسة وسريعة وتخصيص الموارد بفعالية.

٩-٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن تنفذ التسهيلات الآلية الخاصة بإجراءات الركاب والأمتعة، كلما كان ذلك مناسباً وبعد إجراء مشاورات.

١٠-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تستخدم المواد الإرشادية الموجودة حالياً بشأن الاستدلال على الطريق والإشارات، بما في ذلك الوثيقة Doc 9636 بعنوان الإشارات الدولية لإرشاد الأشخاص في المطارات والفرص البحرية، التي اشتركت الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية في نشرها، بقدر ما تظل أحكامها منطقية.

ملاحظة — يتضمن الموقع الإلكتروني <https://www.icao.int/Security/FAL/ANNEX9/Pages/default.aspx> قائمة غير حصرية بشأن "أفضل الممارسات" المتبعة كمواضيع إرشادية كي تنظر فيها الدول المتعاقدة وتستخدمها.

١٠-٦-١ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة، بالتشاور مع مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات، أن تخبر الركاب، بواسطة الإشارات أو المنشورات أو الأشرطة السمعية أو الأشرطة البصرية أو مواقع الإنترنت أو وسائل الإعلام الأخرى، بفرض غرامات على خرق اللوائح المتعلقة بدخول أي مواد محظورة أو مقيدة وخروجها ومحاولة استيرادها أو تصديرها.

١١-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من أن مشغلي المطارات أو مشغلي مباني محطات الركاب يقومون بتركيب الأجهزة الآلية لنقل الأشخاص، عندما تقتضي ذلك مسافات السير على الأقدام وحجم الحركة بين مباني محطات الركاب ودخلها.

١٢-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من تركيب المطار أو مشغل الطائرة، عند الضرورة، لنظم معلومات الرحلات الجوية القادرة على توفير معلومات دقيقة وكافية وفورية عن عمليات المغادرة والوصول والإلغاء والتأخير وتخصيص مباني محطات الركاب والبوابات.

١٣-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تحث مشغلي المطارات أو مقدمي الخدمات، حسب الاقتضاء، على توفير تجهيزات لوقوف السيارات كي يستخدمها الركاب والزوار وطواقم الطائرة والعاملون المعنيون لفترة قصيرة في المطار الدولي.

ثانياً — ترتيبات الخدمة ووقوف الطائرات

١٤-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من توافر تجهيزات الوقوف والخدمات الملائمة للطائرات من أجل التعجيل بالتخليص وإتمام العمليات في ساحة الوقوف وتقليص الفترة الزمنية التي تتوقف فيها الطائرة على أرض المطار.

ثالثاً — الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات المغادرة

١٥-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من توفير مواصلات كافية من الجهة المناسبة المقدمة للخدمات بين مباني محطات الركاب المختلفة في أثناء ساعات تشغيل المطار.

١٦-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تسمح للمطار ومشغلي الطائرة بتوفير تسهيلات خارج المطار للتحقق من أوراق الركاب، طالما استوفيت جميع التدابير الأمنية اللازمة وشروط المراقبة الأخرى.

١٧-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من استخدام موظفي الأمن و/أو مراقبة الحدود لتقنيات الفحص والتدقيق الفعالة في عمليات فحص الركاب وأمتعتهم، تيسيراً لمغادرة الطائرة.

ملاحظة — ينبغي تأمين خصوصية الركاب خلال عمليات الفحص الفعلي اللازمة. ويفضل أن تكون هناك غرف خاصة، ولكن يمكن استخدام الحواجز المنقولة. وينبغي إجراء عمليات الفحص المادي بواسطة ضابط من نفس جنس الراكب.

١٨-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تشجع على تيسير الوصول إلى تجهيزات عملية تسجيل أعضاء طاقم الطائرة وأعمالهم، وأن تكون تلك التجهيزات قريبة، وذلك بالتشاور مع مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات

١٩-٦ **توصية** — ينبغي أن يوفر مشغلو المطارات والسلطات العامة خدمات فعالة لمشغلي الطيران العام أو وكلائهم بخصوص متطلباتهم التشغيلية والإدارية.

٢٠-٦ يجب أن تتخذ كل دولة متعاقدة الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم إنهاء إجراءات الركاب المغادرين بأقل تأخير ممكن. كما يجب توفير قنوات مراقبة إضافية، قدر الإمكان، لتناول الحالات المعقدة دون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.

رابعاً — الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات القادمة

٢١-٦ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم التخليص على الركاب القادمين بأقل تأخير ممكن. كما يجب توفير قناة (أو قنوات) مراقبة إضافية بقدر الإمكان، تحول إليها الحالات المعقدة بدون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.

٢٢-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تشجع مشغلي المطارات على توفير مساحة كافية في منطقة استلام الأمتعة حتى يسهل على كل راكب التعرف على أمتعته المسجلة واستردادها بسرعة.

٢٣-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد، كلما اقتضى الأمر، من تركيب نظم آلية لتسليم الأمتعة في المطارات الدولية وذلك تيسيراً لحركة أمتعة الركاب.

٢٤-٦ يجب على كل دولة متعاقدة أن تحرص على أن يساعد مشغلو المطارات الركاب لنقل أمتعتهم من منطقة استلام الأمتعة إلى أقرب النقاط التي تتوافر فيها خدمات النقل البري من المطار أو فيما بين محطات الركاب داخل المطار ذاته.

خامسا — الركاب وأعضاء الطاقم العابرون والمحولون

٢٥-٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تسمح للركاب متى أمكن ذلك بالبقاء على متن الطائرة وبالنزول من الطائرة أثناء عملية التزود بالوقود بما يتفق مع تدابير السلامة والأمن.

٢٦-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من أن مشغلي المطارات يوفر مساحة كافية لمناطق تسجيل الركاب في أماكن العبور المباشر، حسب أحجام الحركة الجوية. وينبغي تحديد المساحة المطلوبة وساعات تشغيلها بالتشاور مع مشغل المطار ومشغل الطائرة.

سادسا — التسهيلات والخدمات المختلفة في محطات الركاب

٢٧-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تشجع مشغلي المطارات أو مشغلي الطائرات، حسب الحالة، على توفير تسهيلات التخزين في المنطقة المفتوحة للجمهور لحفظ الأمتعة التي يتركها أصحابها في المطارات الدولية لاستعادتها في وقت لاحق رهنا بالمتطلبات الأمنية.

٢٨-٦ يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من توفير مشغلي المطارات، عند الضرورة، لتجهيزات حفظ الأمتعة المتخلفة والأمتعة غير المعرفة أو الضالة، ريثما يتم التخليص عليها أو إرسالها أو استعادتها أو التصرف فيها وفقا للقوانين المعمول بها. كما يجب السماح للموظفين المرخصين التابعين لمشغلي الطائرات أو مقدمي الخدمات بالوصول إلى الأمتعة خلال ساعات تشغيل المطار.

٢٩-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطارات:

(أ) أن تكفل تصميم وتنظيم تجهيزات محطة الركاب بحيث لا يتداخل الأشخاص غير المسافرين مع تدفق حركة الركاب القادمين والمغادرين؛

(ب) أن توفر تسهيلات لمنظمي المجموعات السياحية في أماكن عامة أو غير مراقبة ضمن مناطق الوصول و/أو المغادرة من أجل تقليل الازدحام في مباني المطار إلى أدنى حد؛

(ج) أن تكفل عدم تسبب محلات البيع في إعاقة تدفق الركاب، بينما تتوفر لها الأماكن الملائمة.

سابعا — التجهيزات الخاصة بمناولة البضائع والبريد والتخليص عليها

٣٠-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تشجع مشغلي المطارات على وضع أحكام مناسبة لتخليص إجراءات الطائرة المستعملة للشحن فقط.

٣١-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفل التصميم الملائم لمحطات البضائع وطرق الوصول إليها وتشغيلها على نحو ييسر الوصول إليها بفعالية.

٣٢-٦ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغل المطار ومشغل الطائرة أن:

(أ) تتأكد من تصميم لمحطات البضائع لتيسير معالجة وتخزين البضائع على نحو سليم وصحي وفعال وآمن وفقا للقوانين واللوائح السارية؛

(ب) توفر التسهيلات الملائمة لفحص وتخزين شحنات البريد على نحو سليم وفعال وآمن وفقا للقوانين واللوائح السارية.

(ج) — التجهيزات المطلوبة لمراقبة التخليص وخدمات المراقبة

٣٣-٦ يجب على كل دولة متعاقدة أن توفر خدمات المراقبة خلال ساعات العمل.

ملاحظة ١ — يتعين على الدول، وفقا للملحق الخامس عشر — خدمات معلومات الطيران، أن تعلن عن نوع وساعات عمل خدمات التخليص (الجوازات والهجرة والصحة) في مطاراتها الدولية.

ملاحظة ٢ — بالإضافة إلى الخدمات الواردة أعلاه، قد ترغب الدول المتعاقدة أو مشغلو المطارات أو مشغلو الطائرات في تقديم خدمات معززة إلى المنتفعين (الركاب ومشغلي الطائرات والأطراف الأخرى التي تستفيد من الخدمة الجيدة المقترحة)، مجاناً أو مقابل رسوم أو على أساس طوعي.

٣٤-٦ توصية — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تنظر في وضع ترتيبات مع الدول الأخرى لوضع ممثلين للسلطات العامة في أراضيها لفحص الطائرات والركاب والأمتعة والطاقم والبضائع فحصاً مسبقاً لأغراض الجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي الحيواني والنباتي قبل المغادرة إذا كان هذا الإجراء ييسر عملية التخليص عند الوصول إلى تلك الدول.

(د) — الركاب غير المنضبطين

٣٥-٦ يجب على كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات، أن تنشر الوعي بين الركاب بعدم مقبولية السلوك غير المنضبط والمشاغب في المطارات وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لذلك السلوك لردع ومنع السلوك غير المنضبط.

٣٦-٦ يجب أن تتخذ كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات، تدابير تكفل توفير التدريب للعاملين لتدريب العاملين على تحديد وإدارة حالات السلوك غير المنضبط والمشاغب.

ملاحظة — يمكن الاطلاع على المواد الإرشادية بشأن الجوانب القانونية للركاب المشاغبين وغير المنضبطين في دليل الجوانب القانونية للركاب غير المنضبطين والمشاغبين (Doc 10117).

(هـ) — وسائل الراحة للركاب

٣٧-٦ توصية — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تكفل قيام مشغلي المطار بتوفير التجهيزات الملائمة لرعاية الأطفال في محطات الركاب وأن تتوفر علامات مناسبة لهذه التجهيزات وأن يكون الوصول إليها ميسراً.

٣٨-٦ توصية — ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتأكد من قيام مشغل المطار أو مقدم (مقدمي) الخدمة، عند الضرورة، بتزويد الركاب بالمعلومات عن المواصلات البرية المتاحة في المطار.

٣٩-٦ يجب على الدول المتعاقدة أن تؤمن في مطاراتها الدولية وفي أوقات تقي بحاجة جمهور المسافرين، تسهيلات كافية للاستبدال القانوني لعملات الدول الأخرى عن طريق وكالات حكومية أو الترخيص لوكالات خاصة بأن تقوم بذلك. ويجب توفير هذه التجهيزات للركاب الواصلين والمغادرين على السواء.

ملاحظة — ولتنفيذ هذا النص، فقد دل استعمال ماكينات البيع في المطارات الدولية التي تمكن الراكب المغادر من الحصول على العملة الأجنبية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على أنه ذات فائدة كبرى، ومن ثم يجب على الدول المتعاقدة أن تنظر في إمكانية النظر في استعمال هذه الماكينات.

الفصل السابع — الهبوط في أماكن أخرى غير المطارات الدولية

(أ) — أحكام عامة

- ١-٧ يجب على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة من قبل سلطاتها العامة لأي طائرة اضطرت لظروف خارجة عن إرادة قائدها للهبوط في مكان آخر غير أحد مطاراتها الدولية، وفي مثل هذه الحالات يجب تبسيط الإجراءات الرسمية وإجراءات المراقبة إلى أدنى حد.
- ٢-٧ يجب أن يتولى قائد الطائرة أو من يليه في المرتبة من أعضاء الطاقم إبلاغ السلطات العامة المختصة بهبوط الطائرة في أسرع وقت ممكن.

(ب) — التوقف لفترات قصيرة

- ٣-٧ إذا اتضح أنه يمكن للطائرة أن تستأنف رحلتها خلال فترة قصيرة نسبياً من ساعة وصولها، تطبق الإجراءات الآتية:
- ١-٣-٧ يجب أن تقتصر إجراءات المراقبة على تلك الإجراءات التي تؤكد أن الطائرة سوف تقلع بنفس حمولتها التي كانت عليها عند وصولها. وفي حالة تعذر مواصلة الرحلة بنفس الحمولة أو أي جزء منها لأسباب تشغيلية أو لأي سبب آخر، فعلى السلطات العامة أن تعجل بإجراءات التخليص وأن تتعاون بسرعة نقل الحمولة إلى الجهة المقصودة.
- ٢-٣-٧ يجب على السلطات العامة أن تخصص، عند الضرورة، مساحة كافية تكون تحت إشرافها العام، بحيث يمكن للركاب وأعضاء الطاقم أن يتجولوا فيها أثناء توقفهم.
- ٣-٣-٧ يجب ألا يطلب من قائد الطائرة أن يتقدم لأكثر من وكالة حكومية واحدة للحصول على إذن بالإقلاع (إلا فيما يتعلق بأي تصريح لازم لمراقبة الحركة الجوية).

(ج) — عدم استئناف الرحلة

- ٤-٧ إذا اتضح أن الطائرة ستتأخر لفترة طويلة أو أنها غير قادرة على استئناف رحلتها، تطبق الإجراءات الآتية:
- ١-٤-٧ يحق لقائد الطائرة أثناء انتظاره لتعليمات السلطات العامة ذات الشأن أو إذا كان هو وطاقم الطائرة غير قادرين على الاتصال بالسلطات، أن يتخذ أي إجراءات طارئة يراها ضرورية لصحة وسلامة الركاب وطاقم الطائرة ولتجنب أو الإقلال من ضياع أو دمار الطائرة وحمولتها.
- ٢-٤-٧ يجب أن يؤمن للركاب وطاقم الطائرة وسائل الراحة المناسبة أثناء استكمال الإجراءات الضرورية إذا لم يمكن إتمام هذه الإجراءات على الفور.
- ٣-٤-٧ إذا تطلب الأمر لأسباب تتعلق بالسلامة أن تنقل البضاعة والمؤن والأمتعة غير المصحوبة من الطائرة، فيجب إيداعها في منطقة قريبة وإبقائها بها حتى تستكمل الإجراءات الضرورية.
- ٤-٤-٧ يتم التصرف في البريد وفقاً للوائح التنظيمية سارية المفعول الصادرة عن اتحاد البريد العالمي.

الفصل الثامن — التسهيلات التي تغطي موضوعات محدّدة

(أ) — الضمانات والإعفاء من المصادرة أو الحجز

٨-١ **توصية** — إذا طلبت دولة متعاقدة من مشغل طائرات ضمانا لتغطية التزامات مشغل الطائرات نحو الجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات أو ما شابه ذلك من متطلبات قوانين الدولة، فينبغي لهذه الدولة أن تقبل استعمال ضمان حكومي واحد شامل كلما أمكن ذلك.

٨-٢ **توصية** — ينبغي أن تعفى الطائرات والمعدات الأرضية ومعدات الأمن وقطع الغيار والإمدادات الفنية التابعة لشركة طيران موجودة بدولة متعاقدة (خلاف الدولة المتعاقدة التي أنشئت فيها هذه الشركة) لغرض استعمالها في تشغيل خط جوي دولي يخدم تلك الدولة المتعاقدة، من قوانين تلك الدولة المتعاقدة التي تخول الاستيلاء أو الحجز على الطائرات والمعدات وقطع الغيار والإمدادات المخصصة للاستخدام العام، وذلك دون الإخلال بالحق في توقيع الحجز لمخالفة قوانين الدولة ذات الشأن.

(ب) — تسهيلات البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث وإنقاذ الممتلكات

٨-٣ مع مراعاة الشروط التي يفرضها الملحق الثاني عشر — البحث والإنقاذ والملحق الثالث عشر — تحقيق حوادث ووقائع الطائرات، يجب على الدولة المتعاقدة أن تضع الترتيبات لتأمين الدخول للأفراد المؤهلين إلى أراضيها المطلوبين للبحث والإنقاذ والتحقيق في الحادث والإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لطائرة مصابة أو محطمة بدون تأخير.

٨-٣-١ يجب على الدول المتعاقدة ألا تطالب الوصول بأي وثيقة سفر أخرى بخلاف جواز السفر عند اتخاذ الترتيبات اللازمة لدخول العاملين المشار إليهم في الفقرة ٨-٣.

٨-٣-٢ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تطلب تأشيرة دخول للأشخاص المشار إليهم في الفقرة ٨-٣، عند الضرورة، إصدار تلك التأشيرات لدى الوصول أو إصدارها بشكل إلكتروني أو أن تسهل دخولهم عندما يحمل هؤلاء الأشخاص أمرا بالمهمة من السلطة المختصة في بلادهم.

٨-٣-٣ **توصية** — ينبغي أن تتأكد الدول المتعاقدة من أن سلطاتها على علم كاف بأحكام الملحقين التاسع والثالث عشر المتعلقة بتسهيل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. وبهذا الخصوص، ينبغي أن تدرك الدول حاجة هؤلاء المحققين للسفر إلى موقع الحادث أو الواقعة دون إبطاء، وأن تساعد في ذلك إذا لزم الأمر.

٨-٤ يجب على كل دولة متعاقدة أن تسهل ما يلي:

(أ) الدخول المؤقت إلى أراضيها للطائرات والأجهزة وقطع الغيار والمعدات المطلوبة للبحث والإنقاذ والتحقيق في الحادث والإصلاح والإنقاذ فيما يتعلق بالطائرة المصابة التابعة لدولة أخرى؛

(ب) إدخال هذه المواد معفاة من الضرائب الجمركية وأي رسوم أو فرائض أخرى، ومن تطبيق أي قواعد من أي نوع تحد من استيراد البضائع؛

(ج) النقل من أراضيها لكل من الطائرة المحطمة وأي طائرة مساعدة مع الأدوات وقطع الغيار والمعدات التي تكون قد أحضرت للبحث أو الإنقاذ أو التحقيق في الحادثة أو لأغراض الإصلاح أو الانتشال.

ملاحظة — من المفهوم أن أحكام هذه الفقرة لا تحول دون تطبيق إجراءات الصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات أو النباتات إذا كان ذلك مطلوبا.

٨-٥ يجب على الدول المتعاقدة تطبيق قوانينها السارية على الطائرات المحطمة أو أجزاء الطائرات وأي مؤن أو بضائع على متن تلك الطائرات وأي طائرات أو أدوات أو قطع غيار أو معدات أحضرت للاستعمال المؤقت في البحث أو الإنقاذ أو التحقيق في الحادثة أو الإصلاح أو الانتشال التي لا تنقل من أراضي الدولة خلال فترة من الوقت تحددها تلك الدولة.

٨-٦ إذا أصبح من الضروري فيما يتعلق بالتحقيق في حادث طيران، أن يرسل جزء أو أجزاء من الطائرة المحطمة إلى دولة متعاقدة أخرى لفحصها فنياً أو تجربتها، فيجب على كل دولة متعاقدة ذات شأن أن تؤمن نقل القطعة أو القطع بدون تأخير. ويجب على الدولة المتعاقدة المعنية أن تسهل أيضاً إعادة هذه القطعة أو القطع إلى الدولة التي تقوم بالتحقيق في الحادث إذا طلبتها هذه الدولة لاستكمال التحقيق.

(ج) — رحلات الإغاثة ورحلات الإعادة إلى الوطن

٨-٧ يجب على الدول المتعاقدة تيسير الدخول إلى أقاليمها أو مغادرتها أو عبورها من جانب الطائرات القائمة برحلات للإغاثة يتم تشغيلها بواسطة منظمات دولية معترف بها من الأمم المتحدة أو بالنيابة عن تلك المنظمات أو بواسطة الدول ذاتها أو بالنيابة عنها، ويجب عليها اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتأمين سلامة تشغيلها. ورحلات الإغاثة هذه هي الرحلات التي تتم استجابة لحوادث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان تشكل خطراً جسيماً على صحة الإنسان أو على البيئة، بالإضافة إلى أوضاع الطوارئ المماثلة التي تتطلب مساعدة الأمم المتحدة. ويجب أن تبدأ مثل هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن إثر الحصول على موافقة الدولة التي تحصل على الإغاثة.

ملاحظة ١ — تعتبر إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وفقاً لمعجمها الدولي المتفق عليه للمصطلحات الأساسية ذات الصلة بإدارة الكوارث، أن الظروف الطارئة "حدث مفاجئ وغير متوقع عادة يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة للتقليل من نتائجه الضارة إلى أدنى حد"، كما تعتبر الكارثة هي "اضطراب خطير في عمل المجتمع يؤدي إلى خسائر إنسانية أو مادية أو بيئية واسعة النطاق تتجاوز قدرة المجتمع المصاب على مواجهتها، باستخدام موارده الخاصة فقط".

ملاحظة ٢ — فيما يتعلق بتطبيق تدابير لتأمين التشغيل الآمن لرحلات الإغاثة، يلفت الانتباه إلى الملحق الحادي عشر - خدمات الحركة الجوية، والدليل بشأن إجراءات السلامة المتعلقة بالأنشطة العسكرية التي يحتمل أن تشكل خطراً على رحلات الطيران المدني (Doc 9554) والدليل بشأن اعتراض الطائرات المدنية (Doc 9433).

٨-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من إنهاء الإجراءات بدون تأخير بالنسبة لدخول الأشخاص والأمتعة اليدوية والأمتعة المسجلة والشحن وغيرها من البضائع التي تصل على متن طائرات الإغاثة المشار إليها في الفقرة ٨-٨ أعلاه.

٨-٩ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تسهل دخول الطائرات المستخدمة في رحلات العودة إلى الوطن إلى أراضيها ومغادرتها وعبورها وينبغي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للتأكد من سلامة تشغيلها. وينبغي أن تبدأ هذه الرحلات في أسرع وقت ممكن بعد إبرام اتفاق مع الدول المعنية.

٨-١٠ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد من إنهاء الإجراءات بدون تأخير بالنسبة للموظفين والأمتعة اليدوية والأمتعة المسجلة والشحن وغيرها من البضائع التي تصل على متن رحلات العودة إلى الوطن.

ملاحظة — فيما يتعلق بإعادة الرفات البشرية المصابة بأمراض معدية إلى الوطن، يُستَعرَى الانتباه إلى المواد الإرشادية ذات الصلة في وثيقة دليل التسهيلات (Doc 9957).

(د) — التلوث البحري وعمليات الطوارئ المتعلقة بالسلامة

- ١١-٨ يجب على الدول المتعاقدة تسهيل دخول وعبور ومغادرة الطائرات المشتركة في عمليات مكافحة التلوث البحري أو منعه، أو في عمليات أخرى لضمان سلامة البحار وسلامة السكان أو حماية البيئة البحرية، وذلك في حالات الطوارئ.
- ١٢-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تبذل، في حالات الطوارئ، قصارى جهدها لتسهيل دخول وعبور ومغادرة الأشخاص والبضائع والمواد والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والعمليات المتعلقة بالسلامة المشار إليها في الفقرة ٨-١٢ أعلاه.

(هـ) — تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والأحكام المرتبطة بها

- ١٣-٨ يجب على كل دولة المتعاقدة أن تضع وتنفذ برنامجاً وطنياً مكتوباً لتسهيلات النقل الجوي بالاستناد إلى متطلبات التسهيلات التي تنص عليها الاتفاقية والملق التاسع.
- ١٤-٨ يجب على كل دولة متعاقدة التأكد من أن الهدف من برنامج تسهيلات النقل الجوي الخاص بها هو اتخاذ تدابير عملية لتسهيل حركة الطائرة وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع والبريد والمؤمن من خلال القضاء على العقبات والتأخيرات التي لا داعي لها.
- ١٤-٨-١ توصية — عند وضع برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي، ينبغي للدول أن تستخدم نموذج المواد الإرشادية في المرفق ١٢ وفي الوثيقة Doc 10042، نموذج البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.
- ١٥-٨ يجب على كل دولة متعاقدة أن تشكل لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي وحسب مقتضى الحال، لجاناً وطنية لتسهيلات المطارات، كما ينبغي لها أن تشكل هيئات تنسيقية مماثلة لأغراض تنسيق عمليات التسهيل فيما بين الإدارات والوكالات والمنظمات الأخرى للدولة المعنية بجوانب الطيران المدني الدولي أو المسؤولة عنها، وكذلك تنسيق هذه العمليات مع إدارات المطارات ومشغلي الطائرات.
- ١٦-٨ توصية — ينبغي أن تسعى الدول المتعاقدة لإيجاد تنسيق وثيق، حسب الظروف، بين أمن الطيران المدني وبرامج التسهيلات. وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي أن يكون بعض أعضاء لجان التسهيلات أعضاء أيضاً في لجان الأمن.
- ١٧-٨ توصية — فيما يتعلق بتشكيل وتصريف أعمال اللجان الوطنية لتسهيلات النقل الجوي وتسهيلات المطار، ينبغي للدول المتعاقدة أن تستخدم المواد الإرشادية الواردة في المرفقين ١١ و ١٢.

(و) — تسهيلات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً — أحكام عامة

- ١٨-٨ يجب أن تتأكد الدول المتعاقدة أنه عند السفر، يحق للأشخاص المصابين بعجز أن يحصلوا على مساعدة خاصة بما يضمن تمتعهم بالخدمات المتاحة عادة للجمهور. ويجب أن تقدم المساعدة بشكل يحفظ كرامة الشخص.
- ملاحظة — يسترعى الانتباه إلى الدليل بشأن إتاحة وسائل النقل الجوي للأشخاص ذوي الإعاقة (Doc 9984)، الذي أعد بغرض تفصيل القواعد والتوصيات الخاصة بتيسير نقل الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة أوساط الطيران المدني في تنفيذها.
- ١٩-٨ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتعاون في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات المقدمة خلال كل مراحل رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ وصولهم إلى مطار المغادرة لحين تركهم مطار المقصد.
- ٢٠-٨ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ الخطوات اللازمة مع مشغلي الطائرات والمطارات ووكالات المناولة الأرضية لوضع معايير موحدة دنياً بصدد خدمات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ وصولهم إلى مطار المغادرة حتى تركهم مطار المقصد.

٢١-٨ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ الخطوات اللازمة مع مشغلي الطائرات والمطارات والمناولة الأرضية ووكالات السفر للتأكد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبأشكال يمكن استخدامها لنوعي الإعاقة الإدراكية أو الحسية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن شركات الطيران، ومشغلي المطارات ووكالات الخدمة الأرضية قادرين على إعطاء هؤلاء الركاب المساعدة اللازمة لهم حسب احتياجاتهم، لمساعدتهم في سفرهم.

٢٢-٨ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين تعاون مشغلي الطائرات والمطارات ووكالات الخدمة الأرضية لوضع وتنسيق برامج تدريب من أجل توفير أفراد مدربين لمساعدة الأشخاص المصابين بعجز.

ثانياً — إمكانية دخول المطارات

٢٣-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من تكييف مرافق وخدمات المطارات وفق احتياجات الأشخاص المصابين بعجز.

٢٤-٨ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد من توفر نظم الرفع أو أي أجهزة ملائمة أخرى لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بين الطائرة ومحطة الركاب عند الوصول والمغادرة حسبما يلزم في حالة عدم استخدام الممرات التلسكوبية. وينبغي نقادي نظم الرفع.

٢٥-٨ يجب على الدول المتعاقدة التأكد من اتخاذ تدابير لتأمين حصول الأشخاص المصابين بالصمم أو العمى على المعلومات الخاصة بخدمة الرحلة بأشكال سهلة المنال.

٢٦-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تأخذ ما يلزم من تدابير للتأكد من أن النقاط المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لتسليمهم في مباني محطات الركاب، أقرب ما يمكن إلى المداخل و/أو المخارج الرئيسية. ولتسهيل تحركهم داخل المطار، ينبغي أن تكون الممرات خالية من العوائق بحيث يسهل الوصول إليها.

٢٧-٨ **توصية** — عندما يكون الحصول على خدمات عامة محدوداً، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوفير خدمات للنقل الأرضي بأسعار معقولة يسهل الوصول إليها، وذلك بتعديل نظم النقل العام الحالية والمخطط لها، أو بتوفير خدمات نقل خاصة للأشخاص غير القادرين على الحركة.

٢٨-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تأخذ كل ما يلزم من تدابير للتأكد من توفير أماكن انتظار ملائمة للأشخاص غير القادرين على الحركة واتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل حركتهم بين مواقف السيارات ومباني محطات الركاب.

٢٩-٨ **توصية** — عندما تقدم المساعدة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من طائرة إلى أخرى، ينبغي أن يتم ذلك بأقصى قدر من الكفاءة، مع مراعاة الرحلات اللاحقة.

ثالثاً — الوصول إلى الخدمات الجوية

٣٠-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتتأكد من حصول الأشخاص المصابين بعجز على خدمات جوية معادلة.

٣١-٨ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تصدر أحكاماً تنص على التزام الطائرة التي دخلت مجال الخدمة حديثاً أو بعد تجديد كبير، بالمعايير الموحدة الدنيا بصدد المعدات الموجودة على متنها، والتي تشمل مساند متحركة للأيدي، وكراسي متحركة، ومراحيض يسهل الوصول إليها وإضاءة وإشارات ملائمة، حيثما يسمح نوع الطائرة وحجمها وهيكلها بذلك.

٣٢-٨ **توصية** — ينبغي نقل معينات التنقل التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة في المقصورات بدون مقابل، إذا كان الحيز والوزن وشروط السلامة تسمح بذلك، ونقلها بالمجان واعتبارها أمتعة ذات أولوية.

٣٣-٨ **توصية** — ينبغي نقل حيوانات الخدمة المصاحبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بدون مقابل، في المقصورة على الأرض إلى جانب مقعد الشخص، رهنا بتطبيق أي تنظيمات وطنية ذات صلة أو قواعد صادرة عن مشغل الطائرة.

٣٤-٨ يجب على الدول المتعاقدة التي تفرض قيوداً على نقل الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، بما في ذلك الأجهزة المساعدة على التنقل التي تحتوي على بطاريات ذات محلول سائل أن تبلغ الايكاو على وجه السرعة بهذه القيود لإدراجها في الوثيقة Doc 9284، تعليمات فنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق الجو، والتأكد من اطلاع مشغلي الطائرات الجمهور على هذه المعلومات ووفقاً للفقرة ٢-٥ من الفصل ٢ من الملحق الثامن عشر.

٣٥-٨ **توصية** — ينبغي، من حيث المبدأ، السماح للأشخاص ذوي الإعاقة أن يسافروا دون تقديم شهادة طبية. وينبغي ألا يسمح لمشغلي الطائرات بأن يشترطوا على الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم شهادة طبية إلا في الحالات الصحية التي لا يتبين فيها أن بإمكانهم السفر لوحدهم والتي من شأنها أن تقوض سلامتهم أو راحتهم أو سلامة وراحة الركاب الآخرين.

٣٦-٨ **توصية** — ينبغي، من حيث المبدأ، السماح للأشخاص ذوي الإعاقة أن يقرروا ما إذا كانوا في حاجة إلى مساعدين أم لا. وإذا تقرر أن هناك حاجة إلى وجود مساعد، ينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع مشغلي الطائرات على منح ذلك المساعد تخفيضات في الأسعار. وينبغي ألا يشترط مشغلو الطائرات وجود مساعد سوى إذا اتضح أن الشخص ذا الإعاقة لا يمكن أن يعتمد على نفسه مما قد يُعرض للخطر سلامته وراحته أو سلامة وراحة الركاب الآخرين.

٣٧-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تشجع على تقديم إشعار مسبق عندما تكون هناك حاجة إلى المساعدة أو إلى حمل الشخص المعني.

(ز) — مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره

٣٨-٨ يتعين أن تقوم دولة وقوع الحادثة لطائرة والدول المجاورة لها بترتيبات لتسهيل دخول أفراد أسر ضحايا حادثة الطائرة إلى أراضيها على أساس مؤقت.

٣٩-٨ يتعين أن تقوم دولة وقوع الحادثة والدول المجاورة بترتيبات كذلك لتسهيل دخول أراضيها وذلك مؤقتاً للمندوبين المصرح لهم من قبل جهة تشغيل الطائرة التي تعرضت لطايرتها لحادثة أو لمندوبي شريك متحالف مع جهة التشغيل، وذلك لتمكين هؤلاء من تقديم المساعدة للناجين وأفراد أسرهم، ولأعضاء أسر الضحايا المتوفين في الحادثة وللسلطات المعنية في تلك الدول.

ملاحظة — تتطلب في بعض الأحيان اتفاقات تقاسم الرموز كما تتطلب اتفاقات التحالف المماثلة من الشركاء في التحالف العمل بمثابة "مستجيب أول" نيابة عن جهة التشغيل المتأثرة في الحالة التي يمكن فيها للشريك في التحالف أن يصل إلى موقع الحادثة بصورة أسرع من جهة التشغيل المتأثرة.

٤٠-٨ **توصية** — لدى الترتيب لدخول الأشخاص المشار إليهم في ٨-٤١، يجب ألا تشترط دولة وقوع الحادث أو الدول المجاورة أية وثيقة أخرى للسفر بخلاف جواز السفر أو وثيقة السفر الخاصة بالطوارئ التي تصدر خصيصاً لهؤلاء الأشخاص لتمكينهم من السفر إلى تلك الدول. وفي الحالات التي تتطلب فيها دولة وقوع الحادثة أو دولة مجاورة تأشيرات دخول للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين ٨-٤١ و ٨-٤٢ أعلاه، فإن عليها الإسراع بإصدار تلك التأشيرات.

٤١-٨ على الدول المتعاقدة القيام بالترتيبات من أجل إصدار وثائق سفر خاصة بالطوارئ، إذا تطلب الأمر ذلك، لمواطنيها الذين نجوا في الحادث.

- ٤٢-٨ على الدول المتعاقدة تقديم كل المساعدة الضرورية، مثل الترتيب الخاص بالنقل والمخالصة الجمركية، وذلك في إعادة الرقابة البشرية إلى بلدان المنشأ، بناء على طلب أفراد أسر المتوفين أو جهة التشغيل التي تعرضت طائراتها للحادثة.
- ٤٣-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تضع ما يلزم من تشريعات ولوائح وسياسات من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرههم.
- ملاحظة — تُوجّه العناية إلى الوثيقة Doc 9998 سياسات الايكاف بشأن تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرههم والوثيقة Doc 9973 دليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرههم.
- ٤٤-٨ **توصية** — ينبغي أن تضمن الدول المتعاقدة قيام جميع مشغلي الطائرات أو المطارات، حسب الحالة، بإعداد الخطط المناسبة لتقديم المساعدة بفعالية وفي الوقت المناسب لضحايا حوادث الطائرات وأسرههم.
- ملاحظة — يمكن أن تشكل خطط مشغلي المطارات فيما يتعلق بمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرههم جزءاً من خطة طوارئ المطار (AEP) المطلوبة بموجب أحكام الملحق الرابع عشر — المطارات.

(ح) — الاتجار بالأشخاص

- ٤٥-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ تدابير لضمان وجود إجراءات لمكافحة الاتجار بالأشخاص تستند إلى استراتيجية شاملة، وتشمل نظم إبلاغ واضحة وجهات اتصال لدى السلطات المختصة لمشغلي المطارات والطائرات.
- ملاحظة — تشمل العناصر الرئيسية التي يجب إدراجها في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ما يلي: القوانين والأدوار القيادية والسياسات وبروتوكولات الإبلاغ والآليات الخاصة باتخاذ الإجراءات والشراكات والتدريب والوعي العام وجمع البيانات وتبادل المعلومات وتوفير الدعم للضحايا والناجين. ويجب أن تستند هذه العناصر الرئيسية، إلى أقصى حد ممكن، إلى منهج يركز على الضحايا ويوفر معلومات عن الصدمات التي يتعرض لها الأشخاص. ويمكن الاطلاع على مزيد من الإرشادات بشأن وضع الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك الأمثلة، في الوثيقة Doc 10171 .
- ٤٦-٨ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ تدابير لضمان توفير التدريب المناسب للعاملين لدى مشغلي المطارات والطائرات ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرين لتوعيتهم بشأن الاتجار بالأشخاص.

(ط) — الاتجار بالحيوانات البرية

- ٤٧-٨ **توصية** — ينبغي أن تضمن الدول المتعاقدة وجود الآليات المناسبة لمكافحة الاتجار بالأنواع البرية، بما في ذلك قنوات الإبلاغ وجهات الاتصال لتبادل المعلومات بين مشغلي المطارات ومشغلي الخطوط الجوية.

الفصل التاسع — نظم بيانات الركاب

(أ) — أحكام عامة

٩-١ يجب على كل دولة متعاقدة تشترط نقل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجلات أسماء الركاب من جانب مشغلي الطائرات توفير إمكانية استخدام الشباك الواحد لبيانات الركاب لكل فئة من البيانات، أو لفئتي البيانات معاً، ما يتيح للأطراف المعنية إيداع معلومات موحدة من خلال نقطة دخول مشتركة لنقل البيانات لكل فئة من أجل الوفاء بجميع الشروط المتعلقة ببيانات الركاب وأعضاء الطاقم في الاختصاص القضائي هذا.

٩-١-١ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تشترط على مشغلي الطائرات نقل بيانات الركاب والطاقم أن تنظر في إنشاء شبك واحد لبيانات الركاب لفئتي البيانات معاً.

٩-٢ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يوفرُوا (بشكل مستمر) طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم، المستوى المناسب من الدعم التشغيلي والفني لتحليل أي توقف أو عطل في النظام والاستجابة له بغرض إعادته إلى العمل بشكل عادي في أقرب وقت ممكن عملياً.

٩-٣ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يستحدثوا ويطبقوا إجراءات مناسبة للإشعار وإعادة التشغيل بالنسبة للصيانة المبرمجة لنظم المعلومات وكذلك للتوقيات أو الأعطال غير المبرمجة لتلك النظم.

٩-٤ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يوفرُوا المستوى الملائم من الدعم (حيثما أمكن عملياً وطوال الأسبوع وعلى مدار اليوم).

٩-٥ يجب على الدول المتعاقدة ألا تشترط على مشغلي الطائرات تقييم عناصر غير قياسية في البيانات كجزء من الأحكام المتعلقة بالمعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجل أسماء الركاب.

٩-٦ يجب على الدول المتعاقدة، عند النظر في طلب عناصر تنحرف عن القاعدة القياسية، أن تقدم طلباً إلى لجنة الاتصال المشتركة بين منظمة الجمارك العالمية والأياتا والإيكافو مرفقاً بطلب حفظ البيانات لمنظمة الجمارك العالمية من خلال عملية للمراجعة والإقرار بهدف تضمين عناصر البيانات في التوجيهات.

(ب) — المعلومات المسبقة عن الركاب (API)

٩-٧ يجب على كل دولة متعاقدة استحداث نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب.

ملاحظة ١ — يشمل نظام المعلومات المسبقة عن الركاب أخذ بيانات خاصة بسيرة الركاب أو أعضاء الطاقم وتفاصيل وثائق السفر وتفاصيل الرحلة الجوية من جانب مشغل الطائرة قبل المغادرة. وترسل هذه المعلومات بوسائل إلكترونية كمجموعة إلى وكالات مراقبة الحدود في بلد المقصد أو المغادرة. وبذلك، تصل التفاصيل عن الركاب و/أو أعضاء الطاقم قبل مغادرة أو وصول الرحلة الجوية.

ملاحظة ٢ — يشمل نظام المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب أخذ البيانات نفسها الخاصة بالركاب كمجموعة، إنما تُنقل المعلومات عن طريق الاتصال في الاتجاهين حيث ترد وكالات مراقبة الحدود في الوقت الفعلي على مشغلي الطائرات على أساس كل راكب على حدة، أثناء عملية التسجيل. ويسمح ذلك لبلد الوصول و/أو بلد المغادرة بتنفيذ ضوابط مراقبة الحدود وأمن الطيران وتوفير رسالة توجيهية للصعود على متن الطائرة إلى مشغل الطائرة، مما يوفّر القدرة على منع الأفراد من الدخول عبر حدودها و/أو مغادرتها.

ملاحظة ٣ — "يهيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفقرة ٩ من القرار ٢١٧٨ (٢٠١٤)، بالدول الأعضاء أن تُلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف حالات قيام الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٩٨٩ (٢٠١١) ("اللجنة") بمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك الأراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلك بالدول الأعضاء أن تُطلع اللجنة على أي عملية من هذا القبيل يقوم بها هؤلاء الأفراد، سواء لغرض مغادرة أراضيها أو محاولة دخولها أو عبورها، وأن تنقل هذه المعلومات إلى دولة الإقامة أو الجنسية على حسب الاقتضاء ووفقاً للقانون الداخلي والالتزامات الدولية".

٨-٩ توصية — ينبغي لكل دولة متعاقدة النظر في استحداث نظام للمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (iAPI).

٩-٩ يجب أن يكون نظام المعلومات المسبقة عن الركاب في كل دولة متعاقدة:

(أ) مدعوماً من طرف السلطة القانونية المناسبة (مثلاً، في جملة أمور أخرى، تشريع أو لائحة تنظيمية أو مرسوم)

(ب) وأن يكون متسقاً مع القواعد القياسية للمعلومات المسبقة عن الركاب المعترف بها دولياً.

ملاحظة ١ — رسالة قوائم الركاب لقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل (UN/EDIFACT PAXLST) ورسالة الرد المتعلقة بالمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (CUSRES) هما رسالتان إلكترونيان قياسيتان أُعدتا خصيصاً كمجموعة فرعية من قواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل، لتناول الإرسال (الإلكتروني) لقائمة الركاب. والمقصود بالمختصر UN/EDIFACT PAXLST "قواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل". وتتضمن هذه القواعد مجموعة من القواعد القياسية، والتعليمات والمبادئ التوجيهية المتفق عليها دولياً لتبادل البيانات المُعدّة إلكترونياً، لا سيما المرتبطة بتجارة البضائع والخدمات بين نظم المعلومات الحاسوبية المستقلة. ووافقت منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي والإيكاو على المجموعة القصوى لبيانات المعلومات المسبقة عن الركاب التي ينبغي إدراجها في رسالة PAXLST لاستخدامها لنقل هذه البيانات من جانب مشغلي الطائرات إلى وكالات مراقبة الحدود في بلد المقصد أو المغادرة. ومن المتوقع استبدال القاعدة القياسية لقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل بتقنيات الرسائل الحديثة، مثل القواعد القياسية الدولية للغة الترميز الموسعة (XML) أو تطبيقات قائمة على الشبكة.

ملاحظة ٢ — في إطار هيكل الصيغة الحالية، لا يمكن استخدام رسالة قوائم الركاب لقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل (UN/EDIFACT PAXLST) ورسالة الرد المتعلقة بالمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (CUSRES) لأغراض الطيران العام.

ملاحظة ٣ — رسالة قوائم الركاب لقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل ورسالة الرد المتعلقة بالمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (CUSRES) تُعرّضان وفق الإرشادات المشتركة لمنظمة الجمارك العالمية واتحاد النقل الجوي لدولي والإيكاو والمُعترف بها دولياً بشأن المعلومات المسبقة عن الركاب.

٩-١٠ عند تحديد المعلومات الواجب إرسالها عن هوية الركاب، يجب على الدول المتعاقدة ألا تطلب سوى عناصر البيانات المتوفرة في شكل مقروء آلياً في وثائق السفر طبقاً للمواصفات الواردة في الوثيقة Doc 9303. ويجب أن تكون جميع المعلومات المطلوبة مطابقة للمواصفات الواردة في المبادئ التوجيهية بشأن المعلومات المسبقة عن الركاب التي اعتمدتها منظمة الجمارك العالمية والإيكاو واتحاد النقل الجوي الدولي الخاصة برسائل UN/EDIFACT PAXLST.

٩-١١ يجب على الدول المتعاقدة ألا تفرض عقوبات على مشغل الطائرة أو تحمله المسؤولية عندما يكون مشغل الطائرة قد جمع وقّم المعلومات المسبقة عن الركاب بصورة دقيقة استناداً إلى وثيقة سفر سليمة تصلح للرحلة قدّمها الراكب عند المغادرة ثم استخدم جواز سفر سليماً ثانياً عند الوصول.

٩-١٢ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تسعى إلى تقليص عدد مرات نقل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب بالنسبة لرحلة جوية معينة.

٩-١٣ يجب على الدول المتعاقدة التي تطبق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب أن تسعى، بأكبر قدر ممكن، إلى الحد من الأعباء التشغيلية والإدارية على مشغلي الطائرات، إلى جانب، تعزيز تسهيلات الركاب.

١٤-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تمتنع عن فرض الغرامات والعقوبات على المشغلين بسبب أي أخطاء حدثت لتعطيل النظم وأدت ربما إلى عدم بث البيانات أو بثها مشوهة للسلطات العامة. طبقاً لنظم المعلومات المسبقة عن الركاب.

١٥-٩ يجب على الدول المتعاقدة التي تطبق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب ألا تشترط الحصول أيضاً على قوائم الركاب مطبوعة على الورق أو بأي شكل إلكتروني غير قياسي.

١٦-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تطبق نظاماً تفاعلياً للمعلومات المسبقة عن الركاب أن تقوم بما يلي:

(أ) السعي إلى التقليل إلى الحد الأدنى من الأثر على نظم والبنيات الفنية القائمة لمشغلي الطائرات عبر استشارة مشغلي الطائرات قبل إعداد وتطبيق النظم التفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب؛ و

(ب) العمل مع مشغلي الطائرات من أجل تطوير نظم تفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب تندمج ضمن الوصلات البينية لمراقبة عمليات المغادرة لدى مشغلي الطائرات؛

(ج) — نظم السفر الإلكترونية (ETS)

١٧-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تسعى إلى إنشاء نظام سفر إلكتروني أن تدمج نظام التحقق ما قبل السفر مع نظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن الركاب.

ملاحظة — من شأن هذا الأمر أن يتيح للدول التكامل مع نظم مراقبة المغادرة التابعة لشركات الطيران باستخدام القواعد القياسية لرسائل البيانات وفقاً للإرشادات الدولية من أجل توفير رد في الوقت الفعلي لشركة الطيران بغرض التحقق من صحة الإذن الممنوح لأحد الركاب أثناء عملية التسجيل.

١٨-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تسعى إلى تطبيق نظام سفر إلكتروني القيام بما يلي:

(أ) تأمين منصة متينة للإيداع الإلكتروني يمكن عبرها التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على إذن بالسفر. وينبغي للدولة أن توضح أن منصتها هي الوسيلة المفضلة لتقديم الطلب عبر الإنترنت لتقليص نطاق الباعة غير الرسميين من الأطراف الأخرى الذين قد يفرضون رسماً إضافياً لأغراض إيداع طلب أحد الأفراد.

(ب) إدراج أدوات ضمن الطلب لمساعدة الأفراد على تفادي الأخطاء لدى استيفاء نموذج الطلب، بما في ذلك تعليمات واضحة بشأن الجنسيات التي تستلزم نظام سفر إلكتروني، وعدم إتاحة معالجة الطلب للركاب غير المؤهلين (مثلاً بسبب الجنسية و/أو نوع الوثيقة).

(ج) تحديد إجراءات تدقيق آلية ومستمرة لقوائم التنبيه اللازمة.

(د) توفير الإبلاغ الإلكتروني للراكب للحلول محل الإثبات الورقي لإذن سفر أحد الأفراد.

(هـ) الحرص على أن تكون المعلومات المطلوبة من الركاب سهلة الفهم وفقاً للقوانين الوطنية واللوائح التنظيمية في تلك الدولة.

١٩-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة إتاحة المجال أمام جدول زمني للتنفيذ يسمح ببث الوعي فيما يتعلق بالتطورات القادمة ويطور استراتيجيات التواصل بعدة لغات بالتعاون مع الحكومات الأخرى وصناعة السفر ومشغلي الطائرات والمنظمات بغرض الإبلاغ عن التطبيق المقرر لنظام السفر الإلكتروني.

٢٠-٩ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تسمح بفترة من الامتثال الواعي بعد مهلة التنفيذ الأولى، حيث يُسمح للركاب بالدخول إلى البلد لكن مع اطلاعهم على الشروط الجديدة مثلاً عبر توزيع قصاصة ورق تحمل الشروط الجديدة.

٢١-٩ **توصية** — ينبغي لكل دولة متعاقدة تشترط تطبيق نظام السفر الإلكتروني أن تطبق سياسات تضمن إعلام الركاب بشروط نظام السفر الإلكتروني عند إجراء الحجز وأن تشجع مشغلي الطائرات على تمديد عملية التحقق في إطار نظام السفر الإلكتروني لتشمل نقطة منشأ الرحلة بدلاً من نقطة الصعود إلى متن الطائرة لدى الجزء الأخير من الرحلة قبل الدخول إلى البلد الذي يُطبق فيه نظام السفر الإلكتروني.

ملاحظة — سيكون هذا الأمر مرهوناً بقدرات مشغلي الطائرات الآخرين على مستوى التسجيل ما بين شركات الطيران والعلاقة بين مشغلي الطائرات.

(د) — بيانات سجل أسماء الركاب (PNR)

٢٢-٩ يجب على كل دولة متعاقدة القيام بما يلي:

(أ) أن تطوّر القدرة على جمع بيانات سجلات أسماء الركاب واستخدامها ومعالجتها وحمايتها بشأن الرحلات الجوية من وإلى أراضيها وذلك بدعم من الإطار القانوني والإداري الملائم (كتشريع أو لائحة تنظيمية أو مرسوم، ضمن أمور أخرى)، وبما يتسق مع القواعد القياسية الواردة في القسم (د) بالفصل التاسع من الملحق التاسع؛

(ب) أن تتوافق شروطها الخاصة بالبيانات في سجلات أسماء الركاب وطريقة مناولة هذه البيانات مع الإرشادات الواردة في وثيقة الايكاو Doc 9944 /إرشادات بشأن بيانات سجلات أسماء الركاب، وفي المواد الإرشادية بشأن استخدام رسائل النموذج الموحد لنقل البيانات (PNRGOV) التي نشرتها وحدّتها منظمة الجمارك العالمية وأقرتها الايكاو واتحاد النقل الجوي الدولي؛

(ج) اعتماد واستخدام رسالة النموذج الموحد لنقل البيانات (PNRGOV) كوسيلة أساسية لنقل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب من شركة الطيران إلى الحكومة، وذلك ضماناً لقابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي.

ملاحظة ١ — قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفقرة ١٢ من القرار ٢٣٩٦ (٢٠١٧) بأن تقوم الدول الأعضاء بإنشاء قدرات لجمع بيانات سجلات أسماء الركاب ومعالجتها وتحديثها وتحليلها وفقاً للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن الإيكاو، وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل منع الجرائم الإرهابية وما يتصل بها من سفر.

ملاحظة ٢ — رسالة النموذج الموحد لنقل البيانات هي رسالة إلكترونية معيارية أقرتها كل من منظمة الجمارك العالمية والايكاو واتحاد النقل الجوي الدولي. ويمكن، حسب نظم مراقبة عمليات الحجز والمغادرة الخاصة بمشغلي الطائرات، عناصر محددة من البيانات التي قام مشغل الطائرة بجمعها وتخزينها لأغراضه التشغيلية والتجارية ويمكن نقلها بكفاءة عبر هذا الهيكل الموحد للرسالة.

٢٣-٩ يجب على الدول المتعاقدة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، القيام بما يلي:

(أ) تحديد بيانات سجلات أسماء الركاب المستخدمة في عملياتها وتضمينها في أطرها القانونية والإدارية بكل وضوح؛

(ب) تحديد الأغراض التي يجوز للسلطات استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب لأجلها تحديداً واضحاً، على ألا تتجاوز هذه الأغراض ما تقتضيه الأهداف المراد تحقيقها، بما في ذلك، على وجه التحديد، أغراض أمن الحدود بهدف مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة؛

(ج) قصر الاطلاع على بيانات سجلات أسماء الركاب على السلطات الأخرى في الدولة ذاتها أو في دولة متعاقدة أخرى تمارس مهاماً تتعلق بالغرض الذي يجري من أجله معالجة بيانات سجلات أسماء الركاب، بما في ذلك، على وجه التحديد، أغراض أمن الحدود وضمان توفير صور حماية مماثلة لتلك التي تقدمها السلطة التي تكشف عن هذه البيانات.

٢٤-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

(أ) أن تمنع الوصول غير المأذون به إلى بيانات سجلات أسماء الركاب والكشف عنها واستخدامها، كما يجب أن ينص إطارها القانوني على فرض عقوبات على إساءة الاستخدام والوصول غير المأذون به والكشف غير المأذون به.

(ب) أن تكفل أن الضمانات المطبقة على ما تقوم به من عمليات جمع واستخدام ومعالجة وحماية بيانات سجلات أسماء الركاب تسري على جميع الأفراد دون تمييز غير قانوني.

(ج) أن تتخذ التدابير لضمان إطلاع الأفراد على عمليات جمع واستخدام ومعالجة وحماية بيانات سجلات أسماء الركاب وما يرتبط بها من معايير الخصوصية المطبقة،

(د) أن تتخذ التدابير التي تضمن قيام مشغلي الطائرات بإبلاغ عملائهم بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب،

(هـ) أن تنص على آليات انتصاف إدارية وقضائية لتمكين الأفراد من التماس سبل الانتصاف في حالات المعالجة غير القانونية لبيانات سجلات أسماء الركاب من قبل السلطات العامة؛

(و) أن تنص على الآليات المناسبة، المحددة في إطارها القانوني والإداري، التي تمكن الأفراد من الوصول إلى بياناتهم الواردة في سجلات أسماء الركاب وطلب تصحيح هذه البيانات أو حذفها أو إضافة إشارات إليها، إذا لزم الأمر.

٢٥-٩ توصية — ينبغي على الدول المتعاقدة إخطار الأفراد بمعالجة بياناتهم الواردة في سجلات أسماء الركاب وإبلاغهم بالحقوق ووسائل الانتصاف الممنوحة لهم على النحو المحدد في الإطار القانوني والإداري لهذه الدول، وذلك مع مراعاة القيود الضرورية والمتناسبة في هذا الشأن.

٢٦-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

(أ) إجراء المعالجة الآلية لبيانات سجلات أسماء الركاب على أساس معايير موضوعية ودقيقة وموثوق بها تشير بفعالية إلى وجود خطر، دون أن تؤدي إلى تمييز غير قانوني؛

(ب) عدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى إجراءات سلبية هامة تؤثر على المصالح القانونية للأفراد بالاستناد فقط إلى المعالجة الآلية لبيانات سجلات أسماء الركاب.

٢٧-٩ يجب على الدول المتعاقدة تعيين هيئة محلية مختصة واحدة (أو أكثر) على النحو المحدد في إطارها القانوني والإداري، على أن تكون لها سلطة الإشراف المستقل على حماية بيانات سجلات أسماء الركاب وتحديد ما إذا كانت هذه البيانات يجري جمعها واستخدامها ومعالجتها وحمايتها مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

٢٨-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

(أ) عدم مطالبة مشغلي الطائرات بجمع بيانات سجلات أسماء الركاب غير المطلوبة كجزء من إجراءات التشغيل المعتادة في عملهم أو مطالبتهم بفرز البيانات قبل الإرسال؛

(ب) عدم استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب التي تكشف عن الأصل العنصري أو العرقي للفرد أو آرائه السياسية أو العقائدية أو الفلسفية، أو عضويته النقابية أو البيانات التي تتناول حالته الصحية أو ممارساته الجنسية أو ميوله الجنسية، إلا في الحالات الاستثنائية والفورية بهدف حماية المصالح الحيوية لصاحب هذه البيانات أو مصالح شخص طبيعي آخر. وفي الحالات التي يتم فيها نقل هذه المعلومات، يجب على الدول المتعاقدة أن تحذف هذه البيانات بأسرع ما يمكن من الناحية العملية.

٢٩-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

(أ) الاحتفاظ ببيانات سجلات أسماء الركاب لفترة محددة على النحو المحدد في أطرها القانونية والإدارية، وهي الفترة الضرورية والمتناسبة مع الأغراض التي تستخدم لأجلها بيانات سجلات أسماء الركاب؛

(ب) تجريد بيانات سجلات أسماء الركاب من الهوية الشخصية، بما يحول دون التعرف بشكل مباشر على صاحب هذه البيانات، بعد انقضاء الفترات المحددة والتي لا تتجاوز الفترات الضرورية على النحو المبين في قوانينها وسياساتها الوطنية، إلا عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر مستمر ومحدد يتعلق بالأغراض المحددة في الفقرة ٢٥-٩(ب)؛

(ج) الكشف عن الهوية الشخصية لصاحب بيانات سجلات أسماء الركاب أو الإفصاح عنها فقط عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر محدد وذلك تحقيقاً للأغراض المحددة في الفقرة ٢٥-٩(ب)؛

(د) حذف أو تجهيل بيانات سجلات أسماء الركاب في نهاية فترة الاحتفاظ بالبيانات، إلا عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر مستمر ومحدد يتعلق بالأغراض المحددة في الفقرة ٢٥-٩(ب).

ملاحظة ١ — تجريد بيانات سجلات أسماء الركاب من الهوية الشخصية يعني إخفاء المعلومات التي تتيح التعرف بشكل مباشر على شخص ما، دون إعاقة سلطات إنفاذ القانون عن استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب، في حين أن البيانات المجهلة في سجلات أسماء الركاب تعني الإزالة النهائية والدائمة للمعلومات التي تشير إلى هوية شخص ما من سجلات أسماء الركاب.

ملاحظة ٢ — ليس من المقصود من هذه القاعدة القياسية تقييد إجراءات العدالة الجنائية في الدول المتعاقدة، كإجراءات التحقيق والتقاضى والمحاكمات الجنائية، فيما يتعلق بالأغراض المحددة في ٩-٢٥ ب).

٣٠-٩ توصية — ينبغي أن تحتفظ الدول المتعاقدة ببيانات سجلات أسماء الركاب لفترة أقصاها خمس سنوات بعد نقل بيانات سجلات أسماء الركاب، إلا عند الاقتضاء في سياق التحقيق أو المقاضاة أو إجراءات التقاضى.

٣١-٩ توصية — ينبغي على الدول المتعاقدة تجريد بيانات سجلات أسماء الركاب من الهوية الشخصية في غضون ستة أشهر وبما لا يتجاوز عامين من وقت نقل بيانات سجلات أسماء الركاب.

٣٢-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

أ) كقاعدة، الحصول على بيانات سجلات أسماء الركاب باستخدام أسلوب "دفع المعلومات" (push) من أجل حماية البيانات التي ترد في نُظُم المشغلين، ولكي يظل لدى المشغلين القدرة على التحكم في نُظُمهم؛

ب) أن تسعى، بأكبر قدر ممكن، إلى الحد من الأعباء التشغيلية والإدارية على مشغلي الطائرات، مع تعزيز تسهيلات الركاب؛

ج) ألا تفرض غرامات وعقوبات على مشغلي الطائرات بسبب أي أخطاء لا يمكن تجنبها حدثت بسبب تعطل النظم وأدت إلى عدم إرسال بيانات سجلات أسماء الركاب أو إرسالها بصورة مشوشة؛

د) تقليص عدد مرات إرسال بيانات سجلات أسماء الركاب نفسها لرحلة بعينها.

ملاحظة ١ — يُقصد بمصطلح "دفع المعلومات" (Push) الأسلوب الذي يستخدمه مشغلو الطائرات لإرسال رسائل "النموذج الموحد لنقل البيانات" (PNRGOV) إلى النافذة الواحدة فيما يخص بيانات الركاب.

ملاحظة ٢ — في الظروف الاستثنائية وعندما يتعذر استخدام أسلوب "دفع المعلومات" (push)، مثل عندما تقوم طائرة ما بالهبوط الاضطراري، يمكن للدولة المتعاقدة استخدام وسائل بديلة للحصول على بيانات سجلات أسماء الركاب للحفاظ على استمرارية التشغيل.

٣٣-٩ يجب على الدول المتعاقدة:

أ) ألا تعرقل أو تمنع نقل بيانات سجلات أسماء الركاب من قبل مشغل الطائرة أو أي طرف آخر يختص بهذا الشأن، وألا تفرض جزاءات أو عقوبات أو تضع عقبات غير معقولة أمام مشغلي الطائرات أو الأطراف الأخرى التي تنقل بيانات سجلات أسماء الركاب إلى دولة متعاقدة أخرى، بشرط أن يتوافق نظام بيانات سجلات أسماء الركاب لدى الدول المتعاقدة مع القواعد القياسية الواردة في القسم (د) بالفصل التاسع من الملحق التاسع؛

ب) وبالمثل الاحتفاظ بالقدرة على إدخال مستويات أعلى من الحماية لبيانات سجلات أسماء الركاب أو الحفاظ على مثل هذه المستويات من الحماية، وذلك وفقاً لإطارها القانوني والإداري، والاضطلاع بترتيبات إضافية مع الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك تحديداً لتحقيق ما يلي: تعزيز الأمن الجماعي، أو تحقيق مستويات أعلى من الحماية لبيانات سجلات أسماء الركاب، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات؛ أو صياغة أحكام أكثر تفصيلاً تتعلق بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب، شريطة ألا تتعارض تلك التدابير مع القواعد القياسية الواردة في القسم (د) بالفصل التاسع من الملحق التاسع.

ملاحظة — تشير عبارة "الأطراف الأخرى" إلى الجهات التي تقوم بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب إلى الدول المتعاقدة، مثل منظمي الرحلات والشركات السياحية.

٣٤-٩ يجب على الدول المتعاقدة أن تُبدي امتثالها للقواعد القياسية الواردة في القسم (د) بالفصل التاسع من الملحق التاسع بناءً على طلب من أي دولة متعاقدة. كما يجب إبداء الامتثال للقواعد القياسية المتعلقة بسجلات أسماء الركاب في أقرب وقت ممكن. كما يجب على الدول المتعاقدة أن تضطلع بهذه العملية بحسن نية وفي الوقت المناسب.

ملاحظة — يمكن أن يتم إبداء الامتثال بناءً على عدة أمور منها المشاورات الثنائية و/أو المعلومات الواردة في قائمة الإيكاو للتحقق من الامتثال عبر الإنترنت، المرتبطة بالملحق التاسع — التسهيلات والواردة في الشبكة الإلكترونية للوثائق والاستفسارات (EFOD).

١-٣٤-٩ توصية — ينبغي على الدول المتعاقدة أن تسمح للدول المتعاقدة الأخرى المتوافقة مع القواعد القياسية الخاصة بسجلات أسماء الركاب بتلقي بيانات سجلات أسماء الركاب، ولو بشكل مؤقت على الأقل، أثناء الاضطلاع بمشاورات، حسب الاقتضاء.

٣٥-٩ متى تقرر الدول المتعاقدة أنه يتعين عليها الحد من نقل بيانات سجلات أسماء الركاب أو منعه أو عرقلته، أو تقرر أنه يجب عليها معاقبة مشغل الطائرات، يتعين عليها القيام بذلك بشفافية وبنية إيجاد حل للوضع الذي تسبب في هذا القرار.

٣٦-٩ توصية — ينبغي على الدول المتعاقدة التي تنشئ برنامجاً لسجلات أسماء الركاب، أو التي تجري تغييرات كبيرة على برنامج قائم لديها، وفقاً لهذه القواعد والتوصيات الدولية، أن تخطر بشكل استباقي الدول المتعاقدة الأخرى التي لديها خطوط للسفر الجوي معها قبل استلام البيانات، على أن يشمل ذلك ما إذا كانت الدولة تمثل لهذه القواعد والتوصيات، بهدف تشجيع أو تيسير التشاور السريع، عند الاقتضاء.

٣٧-٩ توصية — عند محاولة البت في النزاعات المتعلقة بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب، ينبغي على الدول المتعاقدة ألا توقع عقوبات على مشغلي الطائرات.

الفصل العاشر - الأحكام المتعلقة بالصحة

(أ) اللوائح الصحية الدولية والتدابير ذات الصلة

١-١٠ يجب على الدول المتعاقدة أن تلتزم بالنصوص الملزمة في اللوائح الصحية الدولية (لسنة ٢٠٠٥) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

٢-١٠ يجب أن تمتنع الدول المتعاقدة عن منع طائرة من التعرّيج على أيّ مطار دولي لأسباب متعلقة بالصحة العامة ما لم يتخذ هذا الإجراء وفقاً للوائح الصحية الدولية.

١-٢-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة، عند النظر في تعليق خدمات النقل الجوي في ظروف استثنائية أن تتشاور أولاً مع منظمة الصحة العالمية والسلطة المسؤولة عن الصحة في الدولة التي يوجد بها المرض قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعليق خدمات النقل الجوي

٣-١٠ يجب على الدول المتعاقدة التي تنتظر في وضع تدابير صحية مضافة إلى تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، في إطار التصدي لخطر محدد على الصحة العامة أو لوضع طارئ يتعلق بالصحة العامة ويثير قلقاً دولياً، أن تنفذ تلك التدابير وفقاً للوائح الصحية الدولية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المادة ٤٣ التي تنصّ في جزء منها، على أنّه لدى تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ التدابير الصحية الإضافية يجب أن تستند الدول الأطراف في تحديدها على ما يلي: (أ) المبادئ العلمية؛ و(ب) الأدلة العلمية المتوفرة عن وجود خطر على صحة الإنسان، أو حيث تكون تلك الأدلة غير كافية، المعلومات المتوفرة بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة؛ و(ج) أي إرشادات أو نصائح محددة متوفرة من منظمة الصحة العالمية.

ملاحظة ١ — لا تنطبق القاعدة القياسية ١٠-٣ إلا في الحالات التي توجد فيها توصية مؤقتة رسمية وفقاً للوائح الصحية الدولية (أي في سياق حالة طوارئ معلنّة تتعلق بالصحة العامة تثير قلقاً دولياً)، أو توصية دائمة سارية المفعول. وقد تنطبق هذه الشروط الواردة في المادة ٤٣ أيضاً على سياقات أخرى حيث تُطبّق تدابير إضافية على الحركة الدولية (بما في ذلك الطائرات)، كالمواد ٢٣ (٢) و٢٧ (١) و٢٨ من اللوائح الصحية الدولية.

ملاحظة ٢ — تنص المادة ٤٣ من اللوائح الصحية الدولية أيضاً على أنه يجب على الدولة التي تطبّق تدابير إضافية تنطوي على تدخل كبير في الحركة الدولية بأن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي والعلمي المتعلق بالصحة العامة لتطبيق هذا النوع من التدابير.

١-٣-١٠ **توصية** — ينبغي لأي دولة تتأثر بأحد الإجراءات المتخذة بموجب القاعدة القياسية ١٠-٢ أو بعملية تعليق الحركة كما هو مبين في التوصية ١٠-٢-١ أن تتشاور مع الدولة التي تنفذ هذا الإجراء، حيثما يكون ذلك مناسباً. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي المتعلق بالصحة العامة الذي يستند إليه الإجراء وإيجاد حل مقبول من الطرفين.

٤-١٠ يجب على الدول المتعاقدة، التي تشترط تقديم ما يثبت الحصول على اللقاح أو أي إجراءات وقائية أخرى، أن تقبل الشهادة الدولية للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى المقررة في اللوائح الصحية الدولية.

٥-١٠ يجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ كل التدابير الممكنة التي تضمن أن يستعمل القائمون بالتطعيم نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية بما يتماشى مع المادة ٣٦ والمرفق السادس من اللوائح الصحية الدولية حتى يمكن التأكد من قبولها بشكل موحد.

٦-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تدعم الإصدار الرقمي لشهادات التلقيح وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية وينبغي أن تكون شهادات التلقيح هذه قابلة للتشغيل المتبادل مع المواصفات الواردة في تقرير الإيكافو الفني بشأن الختم الرقمي المرئي للمساحات غير المقيدة (VDS-NC).

٧-١٠ يجب على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الترتيبات التي تمكن جميع مشغلي الطائرات والوكالات المعنية من إخطار الركاب، قبل مغادرة الطائرة بمدة كافية، بالمعلومات الخاصة بمتطلبات التطعيم في دولة المقصد.

(ب) — تفتيش الوثائق المتعلقة بالصحة

٨-١٠ يجب على الدول المتعاقدة مساعدة مشغلي الطائرات في تقييم وثائق الصحة الموحدة التي يقدمها الركاب، من أجل ردع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

ملاحظة — في حين تستكشف الدول الحلول الرقمية، إلا أن الدول قد تساعد أيضاً مشغلي الطائرات في تقييم تلك الحلول الرقمية.

٩-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة، عند طلب الوثائق المتعلقة بالصحة كشرط للدخول أو العبور، أن تشجع مشغلي الطائرات على وضع إجراءات للتحقق من أن الركاب وأفراد الطاقم يمتلكون الوثائق الضرورية المتعلقة بالصحة، وعند الاقتضاء، تقييم وثائق الصحة الموحدة، لتقوم بالنقل إلى أراضيها.

١٠-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تطلب وثائق الصحة الموحدة و/أو الوثائق المتعلقة بالصحة أن تتنظر في إعداد منصة رقمية لأغراض الصحة حيث يمكن للركاب تقديم طلب للحصول على إخطار بالموافقة على السفر من قبل دول المقصد والعبور.

١١-١٠ **توصية** — عندما تنشئ الدول المتعاقدة منصة رقمية لأغراض الصحة، ينبغي لمشغلي الطائرات القيام، عند الضرورة، بفحوصات عند نقطة الصعود إلى الطائرة للتأكد من حصول كل راكب من الركاب على الموافقة على السفر من قبل دول العبور والمقصد.

ملاحظة — في الحالات التي يكون فيها لدى الدول "معلومات تفاعلية مسبقة عن الركاب"، يمكن للدولة المعنية دمج البوابة الإلكترونية مع رسالة الرد المتعلقة بالمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (CUSRES) إلى شركة الطيران، للحصول على رسالة "الموافقة"/"عدم الموافقة" على الصعود إلى الطائرة.

١٢-١٠ لا تفرض الدول المتعاقدة غرامة على مشغلي الطائرات إذا ما تبين منع الركاب القادمين من الدخول أو عدم استيفاء الركاب العابرين لشروط النقل، بناءً على وثائق الصحة الموحدة و/أو الوثائق المتعلقة بالصحة، حيث يمكن أن يثبت مشغلو الطائرات أنهم قد أجروا الفحوصات اللازمة.

١٣-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتنظر في تطبيق النظام الآلي على عملية تفتيش الوثائق المتعلقة بالصحة أو استخدام إجراءات عدم التلامس.

١٤-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تتنظر في اتخاذ تدابير عند الوصول للتخفيف من حدة العواقب التي يواجهها الركاب الذين قد يُمنعون من دخول الدولة أو غير ممثلين لمتطلبات الدولة فيما يتعلق بالصحة.

ملاحظة — قد تشكل إجراءات التلقيح وإعادة التلقيح والاختبار و/أو الحجر الصحي بدائل لاعتبار الراكب غير مقبول.

١٥-١٠ يجب على الدولة المتعاقدة التي تشترط وثائق متعلقة بالصحة كشرط للدخول إلى أراضيها اتخاذ تدابير لضمان التواصل الواضح والفعال بالركاب ومشغلي الطائرات بحيث يجري إبلاغهم بالمتطلبات خلال إطار زمني معقول.

ملاحظة ١ — يمكن تحديد معقولة الإطار الزمني من خلال مراعاة، في حالة متطلبات الاختبار، مدى توفر الاختبار والوقت الذي يستغرقه الشخص الذي يسافر جواً للحصول على نتائج الاختبار.

ملاحظة ٢ — يعني الإبلاغ في الوقت المناسب عن التغييرات في متطلبات التوثيق ذات الصلة بالصحة أن التكيف مع المتطلبات الجديدة أمر معقول في ظل الظروف، وهو أمر عملي وممكن للركاب ومشغلي الطائرات في الإطار الزمني المحدد، وفقاً للقاعدتين القياسيتين ٢-١ (ب) و ٢-١ (ج) بالفصل الأول.

ملاحظة ٣ — قيام الدول في الوقت المناسب بإبلاغ مشغلي الطائرات والركاب يعني إحاطة الجميع بمتطلبات دخول دول العبور والمقصد وبقل إلى أدنى حد من احتمال منع الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة من دخول الدولة بسبب تغيير في متطلبات الدخول من قبل دولة العبور والوصول.

(ج) - الوقاية من الأمراض المعدية والتخفيف من حدتها

١٠-١٦ يجب أن تضع كل دولة متعاقدة خطة طيران وطنية تأهباً لظهور أي مرض معد يشكل خطراً على الصحة العامة أو أي من حالات طوارئ الصحة العامة ذات البعد الدولي.

ملاحظة ١ — للاطلاع على إرشادات وضع خطة الطيران الوطنية انظر صفحة طب الطيران على موقع الإيكاو على الإنترنت.

ملاحظة ٢ — توفر وثيقة الإيكاو دليل إدارة المخاطر عبر الحدود بشأن مرض فيروس كورونا (Doc 10152) أدوات التقييم التي يمكن للدول استخدامها لتقييم وتنفيذ التدابير في إطار عملية صنع القرار.

ملاحظة ٣ — تنسيق العمليات والتدابير المطبقة ومواجهة أحداث محدّدة تتعلق بالصحة/اندلاع الأمراض أمر ضروري بين الخطة الوطنية وخطة طوارئ المطار.

١٠-١٦-١ يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من دمج خطط المطار لأغراض الصحة العامة في خطة طوارئ المطار بالنسبة لكل مطار من المطارات الدولية لضمان التأهب والاستجابة لاندلاع الأمراض المعدية على مستوى المطارات.

ملاحظة ١ — ينص الملحق الحادي عشر — خدمات الحركة الجوية، والمجلد الأول — تصميم وتشغيل المطارات من الملحق الرابع عشر — المطارات على خدمات الحركة الجوية والمطارات للتخطيط للطوارئ أو خطط طوارئ المطارات، على التوالي، في حالات الطوارئ لأغراض الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي.

ملاحظة ٢ — يمكن الاطلاع على الإرشادات بشأن إعداد خطة طوارئ المطار لأغراض الصحة العامة على موقع الإيكاو: <https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx>

١٠-١٧ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة التي تعتزم اتخاذ تدابير صحية لمنع انتشار الأمراض المعدية و/أو التخفيف منه أن تنظر في اتباع نهج متعدد المستويات على أساس المخاطر.

ملاحظة — يحتوي دليل إدارة المخاطر عبر الحدود بشأن مرض فيروس كورونا (Doc 10152) على أمثلة للنهج متعددة المستويات على أساس المخاطر التي يمكن استخدامها لدعم "ممرات الصحة العامة". ويمكن للتدابير المتخذة في إطار نهج متعدد المستويات على أساس المخاطر أن تشمل، حسب المرض المعدى، اختبارات (تفاعل بوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبارات المستضدات أو غيرها من الاختبارات المقبولة) والمتطلبات الخاصة بالركاب والموظفين لاستخدام أقنعة الوجه والجهود المبذولة للحفاظ على التباعد الجسدي وتحسين مستوى تجهيزات نظافة اليدين وتدابير مكافحة ناقلات الأمراض والممارسات المتبعة في الحجر الصحي وإرشادات الوعي الذاتي للركاب وتدابير تتبع الأشخاص المعرضين للمرض وتدابير تخليص الإجراءات الصحية.

١٠-١٨ توصية — ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في ترتيب أولويات الأعمال الأساسية في مجال الطيران، بمن فيهم أفراد طاقم الطائرة، لأغراض التلقيح والوقاية.

١٠-١٩ يجب على الدول المتعاقدة أن تضمن أن يقوم قائد الطائرة بالإبلاغ فوراً عن أي حالة مرض معد مشتبه فيه إلى مراقبة الحركة الجوية، وذلك تسهيلاً لإتاحة تواجد أي من العاملين الطبيين أو المعدات الطبية الخاصة اللازمة للتصدي لمخاطر الصحة العامة لدى الوصول.

ملاحظة ١ — قد يُشتبه في وجود مرض معد يستلزم إجراء المزيد من التقييم إذا. بعلامات أو أعراض معينة مجتمعة مثل: الحمى (٣٨ درجة مئوية/١٠٠ درجة فهرنهايت أو أكثر)، ظهور الإعياء الواضح أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الإسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزيف بدون إصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث.

ملاحظة ٢ — في حالة الاشتباه في وجود مرض معد على متن طائرة ما، قد يُلزم قائد الطائرة إتباع البروتوكولات والإجراءات الخاصة بشركة الطيران التابع لها إضافة إلى المقترضات القانونية المتعلقة بالصحة الخاصة ببلدي المغادرة و/أو المقصد. وعادة ما تكون تلك المقترضات القانونية محددة في أدلة الطيران (AIPs) أو إعلان الطيران (نوتام) الخاصة بالدول المعنية.

ملاحظة ٣ — يقدم الملحق السادس - تشغيل الطائرات وصفا عن الإمدادات الطبية "على متن الطائرة" المطلوب نقلها على متن الطائرة. وتقدم وثيقة إجراءات خدمات الملاحة الجوية - إدارة الحركة الجوية (Doc 4444) معلومات مفصلة عن الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها قائد الطائرة خلال الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

١٠-١٩-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تشترط الحصول على المعلومات عن الركاب و/أو الطاقم بغرض تتبع المخالفين، أن تنظر في تجميع هذه المعلومات بشكل رقمي مباشرة من الأشخاص لغرض إدارة الجائحة أو تجميع "نموذج الصحة العامة الخاصة بتحديد موقع الركاب" الواردة في المرفق ١٣ لغرض إدارة واقعة محددة.

ملاحظة — من أجل إدارة واقعة محدّدة في مجال الصحة تتطلب استخدام "نماذج تحديد موقع الركاب لأغراض الصحة العامة" في شكل نماذج ورقية، ينبغي أن تقوم الدول بتوفير كميات ملائمة منها ليتسنى استخدامها في مطاراتها الدولية ولتوزيعها على مشغلي الطائرات.

١٠-٢٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة التي تطلب معلومات عن صحة الركاب أن تنظر في تجميع هذه المعلومات رقمياً مباشرة من الأشخاص لأغراض إدارة الجائحة أو القيام، بغرض إدارة واقعة معيّنة، بتجميع "نموذج الإقرار الذاتي للركاب لأغراض الصحة العامة" الذي يجري إعداده لمواجهة هذا التهديد الصحي المحدّد.

ملاحظة ١ — من أجل إدارة واقعة صحية معيّنة تتطلب استخدام ورقة "نموذج الإقرار الذاتي للركاب لأغراض الصحة العامة"، ينبغي للدول توفير ما يكفي من المخزونات لاستخدامها في مطاراتها الدولية وتوزيعها على مشغلي الطائرات.

ملاحظة ٢ — ينبغي طباعة "نموذج الإقرار الذاتي للركاب لأغراض الصحة العامة" على الجانب الخلفي من "نموذج تحديد موقع الركاب لأغراض الصحة العامة" الحالي عندما يُطلب كلا النموذجين.

١٠-٢١ على الدول المتعاقدة أن تكفل امتثال إجراءات مناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثلاً، الأغذية والمشروبات وإمدادات المياه) الموجودة على متن الطائرة وفي المطار للوائح الصحية الدولية والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

١٠-٢٢ يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من أن الأشخاص والهيئات المعنية بمناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثل الطعام والشراب وإمدادات المياه) على متن الطائرات وبالمطار مدربين تدريباً مناسباً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا الشأن الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

١٠-٢٣ يجب على الدول المتعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطارات والطائرات، أن تكفل إعداد نظام ملائم لإدارة النفايات بما في ذلك تجميع ورصد جميع النفايات والتخلص منها على نحو يمثل للوائح الصحية الدولية والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

(د) — التسهيلات المطلوبة لتنفيذ تدابير الصحة العامة والإسعافات الطبية

والحجر الصحي الحيواني والنباتي

١٠-٢٤ يجب على كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفل المحافظة على الصحة العامة في المطارات الدولية، بما في ذلك الحجر الصحي على الأشخاص والحيوانات والنباتات.

١٠-٢٥ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضمن، بقدر الإمكان، وجود تسهيلات وخدمات تتعلق بالصحة متاحة للركاب وأفراد طاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية في مطاراتها الرئيسية أو بالقرب منه.

ملاحظة ١ — قد تشمل المرافق والخدمات المتعلقة بالصحة التقييم والاختبار الصحي والتلقيح أو إعادة التلقيح وتسليم الشهادات المقابلة. ولا تمثل هذه التوصية أي حق للركاب وأفراد الطاقم وموظفي الخدمات الأرضية في الاختبار أو التلقيح أو إعادة التلقيح بالمطارات الدولية.

ملاحظة ٢ — يوجه الانتباه إلى الجزء الرابع والملحق الأول من اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) فيما يتعلق بمتطلبات القدرات الأساسية للمطارات المعنية من قبل الدول المتعاقدة كنقاط دخول إلى أراضيها.

١٠-٢٦ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة، بالتشاور مع مشغلي المطارات ووفقاً للظروف، أن تتأكد من أن المطارات الدولية تتمتع بإمكانية استخدام التجهيزات لإدارة شؤون الصحة العامة وتطبيق تدابير الحجر الصحي على الحيوانات والنباتات، وكذلك على الطائرة وأعضاء الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد والمؤمن.

٢٧-١٠ **توصية** — ينبغي للدول المتعاقدة أن تضمن أن يتمكن أعضاء طاقم الطائرة والركاب العابرون من البقاء في مبان خالية من خطر العدوى والحشرات الحاملة للميكروبات. ويجب عند الاقتضاء توفير التجهيزات لنقل الركاب وأعضاء الطاقم إلى مبنى أو مطار آخر مجاور دون التعرض للأخطار الصحية. كما يجب اتخاذ ترتيبات مماثلة فيما يتعلق بالحيوانات.

٢٨-١٠ يجب على الدول المتعاقدة بالتعاون مع مشغلي المطارات أن تكفل تزويد المطارات الدولية بتجهيزات وخدمات تتعلق بالصحة وتعمل بانتظام على تقييمها بما في ذلك لأداء مهام الإسعافات الأولية بالموقع، وتوافر الترتيبات الملائمة للإسراع في إحالة الحالات الأكثر خطورة التي قد تحدث أحياناً إلى قسم الرعاية الطبية المختص المتفق عليه مسبقاً.

ملاحظة — من المستصوب إجراء مشاورات مع منظمة الصحة العالمية بشأن جميع التدابير التي تخص صحة الركاب.

المرفق ١ — الإقرار العام

إقرار عام		(للخروج والدخول)
..... مشغل الطائرة		
..... التاريخ	 رقم الرحلة	علامات الجنسية والتسجيل
..... (المكان)	 الوصول إلى	الإقلاع من
خط سير الرحلة		
(عمود "المكان" يتضمن دائما نقطة المنشأ وكل نقطة توقف في الطريق ونقطة المقصد)		
عدد الركاب في هذه المرحلة من الرحلة *	أسماء أعضاء الطاقم *	المكان
مكان قيام الرحلة:		
الصاعدون		
المتابعون على نفس الرحلة		
مكان الوصول:		
المغادرون		
المتابعون على نفس الرحلة		
للاستعمال الرسمي فقط	البيان الصحي	
	أسماء الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وأرقام مقاعدهم أو وظائفهم من المصابين بأمراض غير دوار الجو أو تأثيرات الحوادث والذين قد يكونوا مصابين بمرض معد (الحُمى التي ترتفع معها درجة الحرارة إلى ٣٨ درجة مئوية/١٠٠ درجة فهرنهايت أو أكثر مقترنة بواحدة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية مثل ظهور الإعياء الواضح أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الإسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزيف بدون إصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث، تزيد من احتمالات كون هذا الشخص مصابا بمرض معد). وكذلك الحالات المرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل تفاصيل عمليات التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية (المكان والتاريخ والساعة والأسلوب) في أثناء الرحلة. في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خلال الرحلة اذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت التوقيع (إذا كان ذلك مطلوباً) والوقت والتاريخ عضو الطاقم المعني	
أقر بأن جميع المعلومات والتفاصيل الواردة في هذا الإقرار العام، أو في أي نماذج إضافية يطلب تقديمها مع هذا الإقرار العام هي على قدر ما أعلم كاملة ودقيقة وصحيحة، وأن جميع الركاب العابرين سوف يستأنفون/قد استأنفوا السفر على نفس الرحلة. التوقيع الوكيل المعتمد أو قائد الطائرة		

يجب أن يكون حجم المستند ٢١٠ ملليمتر × ٢٩٧ ملليمتر (٨ ١/٤ بوصة × ١١ ٣/٤ بوصة).

* يستكمل عندما تطلب الدولة ذلك.

** لا يستكمل إذا تم تقديم قائمة الركاب، ويستكمل فقط عندما تشترطه الدولة.

٢١٠ ملليمتر (٨ ١/٤ بوصة)

المرفق ٢ — قائمة الركاب

[illegible]

٢٩١ ملحق ١١ ٣/٤) ته صفة)

يجب أن يكون حجم المستند ٢١٠ ملليمتر X ٢٩٧ ملليمتر (١/٤ X ١١ ٣/٤ بوصة).
*يستكمل فقط عندما تطلب الدولة ذلك.

٢١٠ مليمتر (٨ ١/٤ بوصة)

ملاحظة - في حالات وجود أكثر من جنسية واحدة، لا حاجة إلا للإشارة إلى جنسية واحدة، حسب وثيقة السفر الصالحة التي يقدمها الركاب.

المرفق ٣ — قائمة البضائع

[illegible]

المرفق ٤ — شهادة بشأن آخر عملية تطهير من الحشرات

حكومة
شهادة بشأن آخر عملية تطهير من الحشرات
تمت معالجة الأسطح الداخلية بما في ذلك مقصورة البضائع بمنتوج معتمد لإبادة الحشرات المتبقية (تسجيل الطائرة)
في..... وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية (السجل الأسبوعي للأمراض الوبائية رقم ٧ لعام ١٩٨٥ - الصفحة ٤٧، (التاريخ)
ورقم ١٢ لعام ١٩٨٥ - الصفحة ٩٠، ورقم ٤٥ لعام ١٩٨٥ - الصفحتان ٣٤٥ - ٣٤٦، ورقم ٤٤ لعام ١٩٨٧ - الصفحتان ٣٣٥ - ٣٣٦) وأي تعديلات عليها.
يجب إعادة المعالجة إذا ما أدى التنظيف أو العمليات الأخرى إلى إزالة قدر كبير من منتوج إبادة الحشرات المتبقية، وفي كل الحالات يجب أن يتم ذلك خلال ٨ أسابيع من التاريخ أعلاه.
تاريخ انتهاء سريان المفعول:.....
التوقيع:.....
الاسم:.....
التاريخ:.....

المرفق ٥ — بطاقة الصعود إلى الطائرة والنزول منها

البطاقة الدولية للسعود إلى الطائرة والنزول منها		
(يرجى الكتابة بأحرف كبيرة*)		
١-	الاسم	الاسم الرئيسي الاسم الثانوي (الأسماء الثانوية)
٢-	تاريخ الميلاد	السنة الشهر اليوم
٣-	الجنسية	
٤-	وثيقة السفر	دولة الإصدار نوع الوثيقة رقمها
٥-	للركاب القادمين: مطار صعود الطائرة أو للركاب المغادرين: مطار النزول من الطائرة	
٦-	(بيانات أخرى، للدولة الخيار في طلبها)	
	(أ)	
	(ب)	
	(ج)	

* ينطبق على اللغات التي تستخدم الأحرف اللاتينية.

المرفق ٦ — توصيات مجلس التعاون الجمركي*

للمراقبة الجمركية المبسطة والتي تعتمد على نظام المسار المزدوج للركاب القادمين بالجو (١٩٧١/٦/٨)

"إن مجلس التعاون الجمركي،

أخذاً في الاعتبار التوصية ب-٣ الصادرة عن الدورة السابعة لشعبة التسهيلات لمنظمة الطيران المدني الدولي، والمعتمدة من مجلس المنظمة المذكورة في ديسمبر ١٩٦٨، والمتعلقة بإنشاء نظام مسار مزدوج في المطارات الدولية من أجل التخليص السريع على الأمتعة الواردة.

وأخذاً في الاعتبار التوصية رقم ١١ التي اعتمدها المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في دورته المتوسطة الثانية في يوليو ١٩٦٩ بشأن نظام المسار المزدوج أو نظام اللونين الأحمر والأخضر.

ورغبة في المساهمة في الجهود المبذولة لتحسين تدفق حركة الركاب في المطارات الدولية.

ونظراً إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بإدخال إجراء مبسط مبني على النظام المزدوج للمراقبة الجمركية الخاصة بالركاب وأمتعتهم.

ونظراً إلى أن هذا النظام يمكن تطبيقه دون التقليل من فعالية المراقبة، وأنه يمكن سلطات الجمارك من التعامل بكفاءة مع الأعداد المتزايدة من الركاب دون الحاجة إلى زيادة مقابلة في عدد موظفي الجمارك.

ونظراً إلى أن توافق أوجه هذا النظام فيما بين الدول المختلفة هو أمر ضروري لسير العمل بصورة سلسة.

يوصى بأن تدخل الدول الأعضاء في مطاراتها الدولية الرئيسية بالتعاون الوثيق مع سلطات المطار والوكالات الأخرى ذات الصلة، نظام المسار المزدوج الموضح أدناه للتخليص على الركاب القادمين وأمتعتهم:

(١) يسمح للركاب بالاختيار بين نوعين من المسارات:

(أ) المسار الأخضر للركاب الذين لا يحملون أي بضائع أو الذين يحملون بضائع يمكن إدخالها بدون دفع رسوم استيراد أو ضرائب ولا تخضع لموانع أو قيود خاصة بالاستيراد.

(ب) المسار الأحمر للركاب الآخرين.

(٢) يجب أن يبين كل مسار بطريقة واضحة ومميزة حتى يتسنى للركاب أن يختاروا بسهولة الخط الملائم. وتكون العلامات الأساسية على النحو التالي:

(أ) على هيئة شكل ثنائي الأضلاع مع عبارة "لا شيء يستوجب الإعلان عنه" للمسار الأخضر المشار إليه في (١) أ).

* تعرف باسم المنظمة العالمية للجمارك.

- (ب) على شكل مربع مع عبارة "البضائع التي يستوجب الإعلان عنها" للمسار الأحمر المشار إليه في الفقرة (١) ب).
- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوضح المساران بواسطة لافتة تكتب عليها كلمة "جمارك".
- (٣) يجب أن تكون العبارات المشار إليها في الفقرة (٢) باللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية وكذلك لغة أو لغات أخرى تعتبر ذات فائدة للمطارات المعنية.
- (٤) يجب أن يخطر الركاب جيداً وبطريقة كافية بأن يقوموا بالاختيار بين المسارين. ولتحقيق هذا الهدف فانه من الأهمية بمكان:
- (أ) أن يخطر الركاب بما يؤديه هذا النظام من عمل ومواصفات وكميات البضائع التي يجوز أن تكون في حوزتهم عند استعمالهم للمسار الأخضر. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق لافتات أو لوحات في المطارات أو عن طريق كتيبات يتاح للجمهور الحصول عليها في المطارات أو يتم توزيعها عن طريق وكالات السياحة وشركات الطيران والأجهزة المعنية الأخرى.
- (ب) أن يكون الطريق المؤدي إلى المسارين موضحاً بوضع قوائم للإرشاد.
- (٥) أن يكون موقع المسارين خلف منطقة تسليم الأمتعة حتى تكون كل أمتعة الركاب في حوزتهم عند اختيارهم للمسار الذي سيستخدمونه. وعلاوة على ذلك يجب أن يرتب المساران بحيث يكون مرور الركاب من هذه المنطقة إلى أبواب الخروج من المطار بطريقة مباشرة بقدر الإمكان.
- (٦) أن تكون المسافة بين منطقة تسليم الأمتعة والمدخل المؤدي للمسارين كافية للسماح للركاب بأن يقرروا أي من المسارين يختارون وأن يسيروا إلى الممر المختار بدون أن يتسببوا في وجود ازدحام.
- (٧) لا يخضع الركاب المستعملين للمسار الأخضر لأي إجراءات جمركية ولكن يجوز للجمارك انتقاء عينات للفحص، وبالنسبة لمستعملي المسار الأحمر يخضع الركاب للإجراءات التي تطلبها الجمارك.
- يوجه النظر إلى أن نظام المسار المزدوج ليس بالضرورة متعارضاً مع تطبيق وسائل رقابة أخرى وعلى سبيل المثال "تبادل الرقابة"، ما لم تتطلب اللوائح السارية رقابة كاملة على الركاب وأمتعتهم.
- يطلب من الدول الأعضاء التي تقبل هذه التوصية أن تقوم بإخطار الأمين العام:
- (أ) بقبولها وبالتاريخ الذي ستقوم فيه بتطبيق التوصية.
- (ب) بأسماء المطارات التي يطبق عليها نظام المسار المزدوج.
- ويقوم الأمين العام بإرسال هذه المعلومات إلى إدارات الجمارك الخاصة بالدول الأعضاء، وإلى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) وإلى مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

المرفق ٧ — شهادة عضو الطاقم

الدولة المصدرة الهيئة المختصة المصدرة		شهادة عضو الطاقم	
صورة صاحب الشهادة	Surname/ اسم العائلة	Given name/ الاسم الأول	
	Sex/ الجنس	Nationality/ الجنسية	Date of Birth/ تاريخ الميلاد
	Occupation/ الوظيفة	Employed by/ جهة العمل	
	Doc No./ رقم الوثيقة	Date of Expiry/ تاريخ انتهاء الصلاحية	
(توقيع صاحب الشهادة)			

الصفحة الأمامية لشهادة عضو الطاقم

الدولة المصدرة	
يمكن لصاحب الشهادة العودة والدخول في أي وقت بمجرد إواز هذه الشهادة، خلال مدة صلاحيتها .	
(الإمضاء)	
Issued at/ صادر عن/ (مكان الإصدار)	Issuing authority/ جهة الإصدار
الجزء المقروء آليا (يؤكد هذا الحيز فلغا عندما تكون الشهادة المصدرة غير مقروءة آليا) مقروءة آليا	

الصفحة الخلفية لشهادة عضو الطاقم

ملاحظة — توجد المواصفات التفصيلية لشهادة عضو الطاقم المقروءة آليا في الجزء الخامس من الوثيقة Doc 9303.

المرفق ٨ — شهادة مفتش الطيران المدني

الدولة المصدرة		شهادة مفتش	
الهيئة المختصة المصدرة		الطيران المدني	
صورة صاحب الشهادة	Surname/ اسم العائلة	Given name/	الاسم الأول
	Sex/ الجنس	Nationality/ الجنسية	Date of Birth/ تاريخ الميلاد
	Occupation/ جهة العمل	Employed by/ الوظيفة	
	Doc No./ رقم الوثيقة	Date of Expiry/ تاريخ انتهاء الصلاحية	
	(توقيع صاحب الشهادة)		

الصفحة الأمامية للشهادة

الدولة المصدرة	
يمكن لصاحب الشهادة العودة والدخول في أي وقت بمجرد إواز هذه الشهادة، خلال مدة صلاحيتها .	
(الإمضاء)	
Issued at/ صادر عن	Issuing authority/ جهة الإصدار
(مكان الإصدار)	
الجزء المقروء آليا (يترك هذا الحيز فلغا عندما تكون الشهادة المصدرة غير مقروءة آليا)	

الصفحة الخلفية للشهادة

ملاحظة — توجد المواصفات التفصيلية للشهادة المقروءة آليا في الجزء الخامس من الوثيقة Doc 9303.

المرفق ٩ — نموذج مقترح لأشكال الوثائق المتعلقة بإعادة الأشخاص الممنوعين من الدخول

١- المستند المتعلق بوثائق السفر المفقودة أو التالفة (انظر البند ٥-٦)

من: سلطة الجوازات والهجرة أو أي سلطة مختصة أخرى: (الاسم) إلى: سلطة الجوازات والهجرة أو أي سلطة مختصة أخرى: (الاسم)
اسم المطار: (الاسم) اسم المطار: (الاسم)
اسم الدولة: (الاسم) اسم الدولة: (الاسم)
رقم التليفون:
رقم التلكس:
رقم الفاكس:
وصل الشخص الذي أصدرت هذه الوثيقة من أجله في تاريخ (التاريخ) إلى مطار (اسم المطار) على الرحلة (رقم الرحلة) من (اسم المدينة والدولة).
هذا الشخص الذي تبين عدم أحقيته في الدخول إلى (اسم البلد)، فقد أو أتلّف وثائق سفره ويدعي/وفهمنا أنه (اشطب ما لا ينطبق وأضف أي معلومات ذات صلة).

اللقب:

الاسم أو أسماء الشهرة:

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد

الجنسية:

الإقامة:

صورة فوتوغرافية
إذا كانت متوفرة

أصدرت التعليمات إلى الطائفة الواصلة بترحيل الراكب من أراضي هذه الدولة على الرحلة (رقم الرحلة) المغادرة في (التاريخ) (الوقت) من مطار (اسم المطار).

وفقا للملحق التاسع من اتفاقية الطيران المدني الدولي، يطلب من آخر دولة أقام بها الراكب وغادرها مؤخرا أن تقبل إعادة فحصه بعد رفض السماح له بالدخول أراضي دولة أخرى.

اسم المسؤول:

اللقب الوظيفي:

التوقيع:

اسم سلطة الجوازات والهجرة أو غيرها من السلطات المختصة:

(انتبه: هذه الورقة ليست إثباتا للهوية)

٢- الكتاب المتعلق بوثائق السفر التذليلية أو المزيفة أو المزورة أو الوثائق التي يقدمها محتالون (انظر البند ٥-٧)

من: سلطة الجوازات والهجرة أو أي سلطة مختصة أخرى: (الاسم) إلى: سلطة الجوازات والهجرة أو أي سلطة مختصة أخرى: (الاسم)
اسم المطار: (الاسم) اسم المطار: (الاسم)
اسم الدولة: (الاسم) اسم الدولة: (الاسم)
رقم التليفون:
رقم التلكس:
رقم الفاكس:

مرفق بهذا نسخة فوتوغرافية من وثيقة السفر المزورة/المدلسة/المزيفة أو بطاقة تحقيق الشخصية المزورة/المدلسة/المزيفة أو وثيقة السفر/بطاقة تحقيق الشخصية التي يقدمها محتالون:

رقم الوثيقة:

الدولة المصدرة للوثيقة:

استخدمت الوثيقة أعلاه بواسطة شخص يزعم أنه:

اللقب:

الاسم أو أسماء الشهرة:

تاريخ الميلاد:

مكان الميلاد:

الجنسية:

الإقامة:

صورة فوتوغرافية
إذا كانت متوفرة

هذا الشخص وصل بتاريخ (التاريخ) إلى مطار (اسم المطار) على الرحلة (رقم الرحلة) من (اسم المدينة والدولة).

رفض دخول حامل الوثيقة إلى (اسم الدولة) وأصدرت التعليمات إلى الطائرة الواصلة بترحيل الراكب من أراضي هذه الدولة على الرحلة (رقم الرحلة) المغادرة (الوقت) و (التاريخ) من (اسم المطار).

سوف تطلب الوثيقة المشار إليها أعلاه كدليل عند مقاضاة حاملها وقد تم احتجازها. ونظرا إلى أن الوثيقة المعنية ملك الدولة المصدرة، فسوف تعاد الوثيقة إلى السلطات المختصة بعد المقاضاة.

وفقا للملحق التاسع من اتفاقية الطيران المدني الدولي، يطلب من آخر دولة أقام بها الراكب وغادرها مؤخرا أن تقبل إعادة فحصه بعد رفض السماح له بالدخول أراضي دولة أخرى.

التاريخ:

اسم المسؤول:

اللقب الوظيفي:

اسم سلطة الجوازات والهجرة أو غيرها من السلطات المختصة:

(انتبه: هذه الورقة ليست إثباتا للهوية)

المرفق ١٠ — نموذج الأمم المتحدة للمستندات التجارية

الشاحن (المصدر)	التاريخ: الرقم المرجعي الخ.
المرسل إليه	العنوان الآخر (مثال: عنوان المشتري إذا كان مختلفا عن عنوان المرسل إليه)
عنوان الإخطار أو التسليم	البيانات الخاصة بالدول
البيانات المتعلقة بالنقل	شروط التسليم والدفع
العلامات والأرقام، عدد الصناديق ونوعها، وصف البضائع الرقم الإحصائي الكمية الصافية القيمة الوزن الإجمالي المقاييس	
غير مخصص لاستعمال معين	
مكان وتاريخ الإصدار، التوقيع	

٢٩٨ ملليمتر (١١ ٣/٤ بوصة)

٢١٠ ملليمتر (٨ ١/٤ بوصة)

المرفق ١١ — نموذج برنامج تسهيلات المطارات

١- الغرض من برنامج تسهيلات المطار

إن الغرض من وجود برنامج لتسهيلات المطار هو المضي في تحقيق أهداف الملحق التاسع على المستوى التشغيلي، لتسهيل إنهاء الإجراءات الرسمية للمرور من الحدود وذلك في المطار فيما يخص كلا من الطائرة والطاقم والركاب والبضائع.

٢- مجال تطبيق برنامج تسهيلات المطار

يشتمل برنامج تسهيلات المطار على جميع أحكام الملحق التاسع المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالمرور من الحدود في المطار، إضافة إلى تخطيط وإدارة هذه الإجراءات. وترد في الجدول أدناه قائمة تمثل الأمور وتورد المهام التي ينبغي أن تؤدي والقواعد والتوصيات التي تنطبق على كل منها.

٣- التنظيم والإدارة

١-٣ إن الأداة الموصى بها لتسيير برنامج التسهيلات على المستوى التشغيلي هي لجنة تسهيلات المطار. وعلى الرغم من أنه يجب تشجيع مثل هذه اللجان من طرف لجنة التسهيلات الوطنية وإبقاء اللجنة على علم بما لتلك اللجان من مشكلات وما تحققة من تقدم، فإنه لا يتم الإشراف على اللجان بالضرورة من قبل هذه الهيئة الوطنية. والشاغل الرئيسي لهذه اللجان هو التوصل إلى حل للمشكلات اليومية وتنفيذ الملحق التاسع.

٢-٣ ويوصى بأن يتولى مدير المطار الإشراف على هذه اللجنة وأن يدعوها لعقد اجتماعات منتظمة. ويجب أن تتكون عضويتها من كبار المسؤولين من الهيئات القائمة بالتفتيش في المطار، مثل سلطات الجمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي، الخ، إضافة إلى المديرين المعنيين بمحطة المطار لدى مشغلي الطائرات الذي يشغلون عمليات دولية في المطار المعني. ومشاركة جميع الأطراف ضرورية لنجاح برنامج تسهيلات المطار.

المهام برنامج التسهيلات في المطار	الملحق التاسع (الطبعة السادسة عشرة) القواعد والتوصيات
وضع إجراءات وصول الرحلات وتخليص إجراءاتها في المطار المعني ومراجعتها وتعديلها حسب الاقتضاء.	التوصية ١-١-٦ والقواعد ٢-١-٦ إلى ٤-١-٦ و ١٨-٨
مراجعة أداء كل الأطراف بانتظام، فيما يرتبط باستيفاء هدف ٤٥ دقيقة لإنهاء إجراءات الركاب القادمين وهدف ٦٠ دقيقة لإنهاء إجراءات الركاب المغادرين. واستخدام دراسات مبنية على أساس الوقت وتحاليل لصفوف الانتظار لتحديد مجال التعديلات التي يتعين أن تجرى.	التوصيتان ٣-٣ و ٣٩-٣
وضع نظم حديثة للهجرة ولتفتيش الجمارك، باستخدام التكنولوجيا المطبقة. والتعاون في وضع نظم آلية لإنهاء إجراءات الركاب.	القواعد ٤٠-٣ و ٤٨-٣ و ٧-٤ و ٢٠-٦ و ٢١-٦
إجراء التغييرات اللازمة في مواضع تدفق الحركة وعند نقاط الفحص في المطار للتعامل مع حجم الحركة المتزايدة.	التوصية ١-١-٦

المهام برنامج التسهيلات في المطار	الملحق التاسع (الطبعة السادسة عشرة) القواعد والتوصيات
تحسين نوعية وكمية الإشارات المتواجدة في تسهيلات التفتيش لتقليل من الالتباس على الزبائن.	التوصية ١٠-٦
مراجعة الموظفين في محطات التفتيش. نوبات العمل، وفترات العمل الإضافية، الخ. والسعي لإدخال تعديلات عليها للوفاء بمتطلبات الحركة.	التوصية ٤-٦
تقديم المعلومات نيابة عن مشغلي شركات الطيران المقيمين وهيئات التفتيش لتصميم مطارات جديدة أو تسهيلات تفتيش جديدة.	القاعدتان ٣-٦ و ٤-١-٦
متابعة وتحسين توصيل الأمتعة إلى مناطق تفتيش الجمارك.	التوصيتان ٩-٦ و ٢٢-٦
تنسيق إجراءات التسهيلات ومكافحة المخدرات وأمن الطيران والتعامل مع المواد الخطرة بحيث يتم استيفاء أهداف البرامج الأربعة جميعها.	القاعدة ٢٠-٨
لا تنس البضائع! تنسيق أنشطة ومتطلبات العديد من هيئات التفتيش لضمان التخليص السريع للإجراءات وتسليم الشحنات الجوية. وتقديم تسهيلات مناسبة للتحميل/التفريغ وضمان تخزين البضائع بطريقة آمنة أثناء انتظار إنهاء إجراءات الجمارك.	القاعدة ٢٧-٤، التوصيات ٣٠-٤ و ٣٠-٤-١ و ٣١-٤ و ٣١-٦ إلى ٣٤-٦
وضع نظم الكرتونية وصيانتها لقوائم البضائع وإنهاء إجراءات الجمارك وتسليمها.	القاعدتان ٥-٤ و ١٧-٤
خدمة الزبائن: استعراض أداء جميع الأطراف بصفة منتظمة فيما يرتبط باستيفاء هدف الساعات الثلاث لاستكمال رسميات التفتيش وإدخال تعديلات أينما كان ذلك ضروريا ومجديا.	التوصيتان ٣٠-٤ و ٣٠-٤-١
متابعة سير موظفي هيئة التفتيش العاملين في منطقة إنهاء إجراءات البضائع. نوبات العمل وساعات العمل الإضافية، الخ. والسعي إلى طلب التعديلات لتلبية احتياجات الزبائن.	القاعدة ٣-١-٦ و ٤٣-٦

المرفق ١٢ — نموذج برنامج وطني للتسهيلات

١- الغرض من وجود برنامج وطني للتسهيلات

إن الغرض من برنامج تسهيلات وطني هو تنفيذ الولاية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وتنقضي بأن توفر الدول المتعاقدة ما يلزم للإجراءات الرسمية لعبور الحدود التي يجب أن تتم فيما يرتبط بالطائرات القائمة بعمليات دولية وركابها وطواقمها وشحناتها وأن تسهل تلك الإجراءات.

٢- نطاق تطبيق برنامج وطني للتسهيلات

ترد المواد التي تنطبق على ذلك من اتفاقية شيكاغو والمهام الداخلة في تنفيذ كل منها في الجدول أدناه. والأنشطة الهادفة إلى تنفيذ هذه المهام والمهام ذات الصلة في دولة ما تشكل البرنامج الوطني للتسهيلات^١.

٣- التنظيم والإدارة

١-٣ تقع المسؤولية الرئيسية عن البرنامج الوطني للتسهيلات على عاتق سلطة الطيران المدني أو وزارة النقل أو الهيئتين معاً. إلا أن نجاح هذا البرنامج يتطلب المشاركة الفعالة للوزارات أو الهيئات الأخرى مثل:

الجمارك	سلطات إصدار جوازات
الشؤون الخارجية	وثائق السفر/التأشيرات
الزراعة/البيئة	الصحة العامة
الأمن ومكافحة المخدرات	سلطات إصدار
السياحة	بطاقات الهوية
الهجرة	الحجر الصحي

٢-٣ إضافة إلى ذلك، تعد المشاركة الفعالة لسلطات المطار (العامة أو الخاصة) وجهات التشغيل المقيمة للطائرات على الخطوط الدولية أو المنظمات التي تمثلها مسألة ضرورية.

٣-٣ تشمل الهيئات الأخرى التي يمكن أن تقوم بدور استشاري الوكالات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية التي تشجع السياحة والتجارة الدوليتين.

٤-٣ إن الأداة الموصى بها لتنفيذ البرنامج الوطني للتسهيلات هي اللجنة الوطنية للتسهيلات، المكونة من رؤساء الوكالات الحكومية المعنية وكبار الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الوطنية التي تمثل جهات تشغيل الطائرات وجهات تشغيل المطارات. ويجب أن يكون رئيس اللجنة مسؤولاً إدارياً رفيع المستوى في سلطة الطيران المدني أو سلطة مختصة. ومن أجل الحفاظ على صلة وثيقة بين اللجنة الوطنية للتسهيلات واللجنة الوطنية لأمن الطيران، يجوز لأعضاء مناسبين من اللجنة الوطنية لأمن الطيران أن يكونوا أيضاً أعضاء في اللجنة الوطنية للتسهيلات والعكس بالعكس.

١ قد تقرر مجموعة من صغار الدول ذات الحاجات والأهداف المشتركة وضع برنامج إقليمي فرعي للتسهيلات لصالح تحقيق وفورات على نطاق واسع.

٣-٥ يمكن، لأغراض تنفيذ أعمال اللجنة، أن يرشح الأعضاء شخصا واحدا أو أكثر من المستوى الإداري المتوسط من داخل المؤسسات لدى كل منهم لتمثيلهم في الاجتماعات على مستوى العاملين (مجموعات عمل). ويتعين أن يكون لدى هؤلاء المسؤولين سلطة كافية للنيابة عن منظماتهم والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة دعما لعمل اللجنة. ويجب على الرئيس أن يختار مسؤولا من المستوى الإداري المتوسط في إدارته أو وكالته للقيام برئاسة الاجتماعات على مستوى العاملين ودعوتها للانعقاد.

٣-٦ إن قرار عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للتسهيلات أو اجتماع ممثلي الأعضاء المعيّنين من طرفهم فضلا عن تواتر ومكان عقد مثل هذه الاجتماعات مسائل مردها إلى السلطة التقديرية لرئيس اللجنة. وتعتمد ترتيبات العمل الرامية إلى إنجاز العديد من مهام التنفيذ على طبيعة المهمة والمسألة المطروحة.

٤- إنشاء برنامج وطني للتسهيلات

من المستصوب تحديد السلطات المرتبطة ببرنامج وطني للتسهيلات والعضوية في اللجنة الوطنية للتسهيلات وفقا لتشريع أو قاعدة تنظيمية أو إجراءات تنفيذية صادرة عن شخص مصرح له لضمان مشاركة مختلف الوكالات ومجموعات قطاع الصناعة المعنية وكفالة الاستمرارية. ويجب على المدير العام للطيران المدني أو السلطة المختصة البدء في عملية الحصول على مثل هذا التكليف من خلال النظام السياسي الوطني.

مهام التنفيذ	متطلبات / اتفاقية شيكاغو
— إنشاء مطارات جمركية وفتح مطارات جديدة، حسب ما هو ملائم. — إعداد الإجراءات التي قد يطلب من خلالها مشغلو الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة الإنز للهبوط أو المغادرة من المطارات الجمركية. — الإعداد لخدمات التفتيش على الحدود في المطارات الجمركية.	المادة العاشرة — الهبوط في مطار جمركي ... تهبط كل طائرة تدخل إقليم دولة متعاقدة في مطار معين من هذه الدولة لأغراض التفتيش الجمركي وغيره، إذا كانت قواعد هذه الدولة تتطلب ذلك. وعلى مثل هذه الطائرة، عند مغادرتها إقليم دولة متعاقدة، أن تغادره من مطار جمركي معين بنفس الطريقة....
— دعم الوكالات المهمة بمراقبة الحدود في إنشاء وصيانة نظم التفتيش الفعالة في المطارات ودعمها في جهودها الرامية إلى ترشيح إجراءاتها. — إعداد برامج لمراقبة المشاكل الأمنية مثل تزوير الوثائق والهجرة غير المشروعة والتهريب. — تنسيق الترتيبات لإنهاء إجراءات عدد كبير من الزوار الدوليين عند تنظيم أحداث خاصة مثل المسابقات الرياضية الدولية.	المادة الثالثة عشرة — قواعد التصاريح والدخول إن القوانين والقواعد المعمول بها في دولة متعاقدة والمتعلقة بدخول ركاب الطائرات وطواقمها والبضائع المنقولة عليها إلى إقليمها أو خروجهم منه، كالأنظمة المتعلقة بالدخول والتصريح والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي، يجب اتباعها عند دخول إقليم تلك الدولة أو الخروج منه أو أثناء البقاء فيه، بواسطة أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب أو الطواقم، أو فيما يتعلق بهذه البضائع.
— إعداد واستعراض وتعديل، حسب الاقتضاء، السياسات الوطنية بشأن الحماية من انتشار الأمراض المعدية بواسطة النقل الجوي مثل إبادة الحشرات على متن الطائرات وتطهير الطائرات وبرامج الحجر الصحي المتعلقة بالصحة العامة وإجراءات الفحص المطبقة في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة.	المادة الرابعة عشرة — منع انتشار الأمراض توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع انتشار الأمراض الآتية بواسطة الملاحة الجوية: الكوليرا، والتيفوس (البوائى)، والجديري، والحمى الصفراء، والطاعون، وغيرها من الأمراض المعدية التي تقرر الدول المتعاقدة تحديدها من وقت لآخر،...

— الإنشاء والاستعراض والتعديل، كما تقتضي الضرورة، للتنظيمات الوطنية التي تنفذ من خلالها قوانين الدولة في مجالات الجمارك والهجرة والحجر الصحي المرتبطة بالتنقل جواً على المستوى الدولي.	المادة الثانية والعشرون — تبسيط الإجراءات توافق كل دولة متعاقدة على أن تتخذ، عن طريق إصدار أنظمة خاصة أو بأي وسيلة أخرى، كل التدابير العملية لتسهيل ملاحاة الطائرات بين أقاليم الدول المتعاقدة وتسريعها، وتجنب أي تأخير لا داعي له للطائرات والطواقم والركاب والبضائع، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة والحجر الصحي والجمارك وإجراءات التصريح.
— الإنشاء والتعديل، على النحو الملائم، لإجراءات الجمارك والهجرة المطبقة في المطارات لمواءمتها مع القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في الملحق التاسع. — دعم وتأييد الإصدار الوطني لوثائق السفر بموجب مواصفات الايكاو المحددة في الوثيقة Doc 9303 — وثائق السفر المقروءة آلياً.	المادة الثالثة والعشرون — إجراءات الجمارك والهجرة تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تضع، إلى الحد الذي تراه ممكناً من الوجهة العملية، إجراءات الجمارك والهجرة المتعلقة بالملاحاة الجوية الدولية طبقاً لأساليب العمل التي قد تقرر أو يوصى بها من وقت لآخر بمقتضى هذه الاتفاقية. ...
— المشاركة في أعمال الايكاو لتطوير الملحق التاسع. — استعراض الإجراءات الوطنية بشكل دوري بهدف ضمان اتساقها مع أحكام الملحق التاسع.	المادة السابعة والثلاثون — اعتماد القواعد القياسية والإجراءات الدولية تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في الأنظمة والقواعد القياسية والإجراءات والتنظيم، فيما يتعلق بالطائرات والأفراد والطرق الجوية والخدمات المساعدة، في جميع الأمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل الملاحاة الجوية وتحسينها. ... (ي) إجراءات الجمارك والهجرة. ...
— إجراء استعراض دوري لمدى التطابق لدى كل الوكالات ذات الصلة مع أحكام الملحق التاسع وإبلاغ الايكاو بأية اختلافات بين الممارسات الوطنية والقواعد القياسية ذات الصلة.	المادة الثامنة والثلاثون — الخروج عن القواعد القياسية والإجراءات الدولية على أي دولة ترى أنه يتعذر عليها عملياً الامتثال في كل الوجوه لأي من هذه القواعد القياسية أو الإجراءات الدولية، أو جعل قواعدها أو إجراءاتها الخاصة متفقة تماماً مع أي من القواعد القياسية أو الإجراءات الدولية بعد تعديل هذه الإجراءات، أو ترى من الضروري اعتماد أنظمة أو إجراءات مختلفة في ناحية معينة عن الأنظمة أو الإجراءات التي قررتها قاعدة قياسية دولية، أن تبلغ فوراً منظمة الطيران المدني الدولي بالاختلافات بين إجراءاتها الخاصة وبين الإجراءات التي قررتها القاعدة القياسية الدولية. ...

المرفق ١٣ — نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية

نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية: تطلب سلطات الصحة العمومية أن تقوموا باستيفاء هذا النموذج، من أجل حماية صحتكم، عندما تشك هذه السلطات في وجود مرض سار على متن الطائرة. ومن شأن المعلومات التي تقدمونها أن تساعد سلطات الصحة العمومية على الاتصال بكم في حالة تعرضكم لمرض سار ومن المهم استيفاء هذا النموذج كاملاً ودقيقاً. وسوف تحتفظ هذه السلطات بمعلوماتكم وفقاً للقوانين السارية ولن شتمعل إلا لأغراض الصحة العمومية. **نشكر مساعدتكم لحماية صحتكم.**

يرجى استيفاء نموذج واحد بواسطة شخص بالغ من كل أسرة. يرجى الكتابة بخط واضح. يرجى ترك خانات فارغة بين الكلمات.

معلومات الرحلة										١- اسم شركة الطيران										٢- رقم الرحلة										٣- رقم المقعد										٤- تاريخ الوصول (يوم/شهر/سنة)									
معلومات شخصية:										٥- اللقب (اسم العائلة)										٦- الاسم الأول										٧- الاسم الأوسط																			
٨- الجنس										٩- الجنسية										١٠- تاريخ الميلاد																													
ذكر ☐ أنثى ☐ آخر ☐																																																	
رقم الهاتف حيث يمكن الاتصال بكم في أثناء الإقامة. متضمن رقم الدولة والمدينة.										١٢- العمل										١١- رقم																													
١٣- المنزل										١٤- أخرى																																							
١٥- البريد الإلكتروني																																																	
عنوان الإقامة الدائم										١٦- الرقم والشارع (يفصل بين الرقم واسم الشارع بمربع فارغ)										١٧- رقم الشقة																													
١٨- المدينة										١٩- الدولة/المحافظة																																							
٢٠- الدولة										٢١- الرمز البريدي																																							
٢٢- اسم الفندق (إن وجد)										٢٣- الرقم والشارع (يفصل بين الرقم واسم الشارع بمربع فارغ)										٢٤- رقم الشقة																													
٢٥- المدينة										٢٦- الدولة/المحافظة																																							
٢٧- الدولة										٢٨- الرمز البريدي																																							
معلومات الاتصال في حالة الطوارئ لشخص يمكنه الاتصال بك خلال ٣٠ يوماً التالية										العنوان المؤقت: إذا كنت زائراً، أكتب فقط أول مكان ستقيم به.																																							
٢٩- اللقب (اسم العائلة)										٣٠- الاسم الأول										٣١- المدينة																													
٣٢- الدولة										٣٣- العنوان البريدي																																							
٣٤- رقم المحمول										٣٥- أرقام أخرى																																							
٣٦- رفاق السفر - من أفراد الأسرة: ادرج فقط العمر إذا كانوا أصغر من ١٨ سنة من العمر										اللقب (اسم العائلة)										الاسم الأول										رقم المقعد										العمر >									
										(1)																																							
										(2)																																							
										(3)																																							
										(4)																																							
٣٧- رفاق السفر - من غير أفراد الأسرة: ادرج أيضاً اسم المجموعة (إن وجدت)										اللقب (اسم العائلة)										الاسم الأول										المجموعة (جولة، فريق، عمل، أمور أخرى)																			
										(1)																																							
										(2)																																							

ملاحظة . يمكن تنزيل نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية من الموقع:

<http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx> أو <https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-References.aspx>

- انتهى -

ISBN 978-92-9275-682-6

